

2024

양도소득세 집행기준



국세청
National Tax Service



세법은 복잡·다양한 경제현상과 조세정책의 변화를 수시로 반영하여 개정되는 특수성이 있어 매우 어렵고 복잡합니다. 이에 따라, 일반 국민뿐만 아니라 종사직원도 올바르게 세법령을 이해하고 적용하는데 종종 어려움을 겪게 됩니다.

국세청은 납세자와 종사직원이 세법 규정을 보다 명확하게 이해하고 실무에서 쉽게 적용할 수 있도록 2009년부터 세목별 집행기준을 발간하여 꾸준히 제·개정 해왔습니다.

이번에 14개 세목에 대한 집행기준의 개정을 통해 최신 세법령, 대법원 판례, 심판례 및 해석례 등을 보다 쉽고 명확하게 반영하고, 조문 순서에 따라 체계적으로 구성하여 이용자의 편의를 제고하였습니다.

특히, 이번에 개정·발간한 “양도소득세 집행기준”은 세대 범위 및 중과세율 적용 유예, 분양권의 주택 수 포함 등 최근 개정사항 등을 반영하였습니다.

아무쪼록 이번에 개정된 2024년 집행기준이 종사직원에게는 적법하고 공정한 세법 집행을 위한 과세기준이 되고, 납세자에게는 성실신고에 유용한 안내서로 활용되기를 기대합니다.

2024년 10월

징세법무국장 안 덕수

2024년 집행기준

일러두기



- 『양도소득세 집행기준』은 소득세법의 양도소득세 분야와 기본통칙을 기본토대로 판례·질의회신 등 다양한 사례를 반영하여 정리하였으며 기본통칙을 보완하는 실무지침에 해당합니다.

※ 본 집행기준 책자는 2024년 9월 기준의 세법 내용과 기본통칙 및 판례·질의회신을 기초로 작성된 것이며, 격년을 주기로 발간하고 있어 이 책자 발간 이후 세법령 등이 변경될 수 있습니다. 이 책에 실린 내용을 참고하여 신고하거나 실제 업무를 집행할 경우 관련 법령·예규 등을 정확히 확인하고 적용하시기 바랍니다.

- 양도소득세 집행기준은 총 16장, 436개의 집행기준으로 구성하였습니다

- 『양도소득세 집행기준』은 다음과 같은 방향으로 작성되었습니다.

첫째, 현행 기본통칙을 구체적 기준 및 적용사례로 구분하여 체계성 있게 재구성하였습니다.

둘째, 기본통칙에 없어 집행기준이 필요한 사항은 내용을 보완·추가하였습니다.

셋째, 양도, 1세대 1주택 비과세, 비사업용 토지 등 양도소득세 분야 핵심용어와 개념을 구체적으로 명확하게 규정하였습니다.

넷째, 문장으로 표현하기 복잡한 내용은 도표·그림·수식을 사용하여 이용자의 편의성을 제고 하였습니다.

- 집행기준에 사용된 관리번호의 체계는 다음과 같습니다.

【집행기준】

1	-	1	-	1
법 조문		시행령 조문		일련번호

- 『양도소득세 집행기준』은 국세청 「국세법령정보시스템」 (<https://taxlaw.nts.go.kr>)에도 수록되어 있습니다.

제1장 양도의 정의 _1

집행기준 88-0-1	【양도로 보는 경우】	1
집행기준 88-0-2	【자산이 유상으로 이전되는 경우】	1
집행기준 88-0-3	【연접하지 않은 여러 필지의 토지를 지분정리하여 단독소유로 하는 경우】	2
집행기준 88-0-4	【매매계약 체결 후 상속이 개시된 경우】	2
집행기준 88-151-1	【양도담보자산으로 소유권이 이전되는 경우】	2
집행기준 88-151-2	【공유물의 분할】	2
집행기준 88-151-3	【토지거래허가를 받지 아니하여 무효인 경우】	2
집행기준 88-151-4	【토지거래허가를 받지 않고 소유권이 이전된 경우】	2
집행기준 88-151-5	【사해행위취소 판결에 따라 소유권이 이전된 경우】	3
집행기준 88-151-6	【배우자 또는 직계존비속에게 양도한 자산의 증여추정】	3
집행기준 88-151-7	【특수관계자가 개입되어 양도한 자산의 증여추정】	3
집행기준 88-152-1	【환지처분 또는 보류지 총당】	3
집행기준 88-152-2	【지적경계선 변경을 위한 토지 교환】	3
집행기준 88-152-3	【양도로 보지 아니하는 기타 해석 사례】	4

제2장 1세대 1주택 비과세 _5

집행기준 88-152의3-1	【1세대의 정의】	5
집행기준 88-152의3-2	【1세대의 판정 기준】	5
집행기준 88-152의3-3	【부부가 각각 단독세대를 구성하거나 가정불화로 별거한 경우】	5
집행기준 88-152의3-4	【배우자가 없는 때에도 1세대로 보는 경우】	6
집행기준 88-152의3-5	【연도별 기준 중위소득 및 최저생계비】	6
집행기준 88-152의3-6	【독립된 1세대로서의 생계유지 범위】	7
집행기준 88-152의3-7	【양자(養子)의 경우】	7
집행기준 88-152의3-8	【거주자와 1세대 요건을 갖춘 아들이 같은 세대원인 경우】	7
집행기준 88-152의3-9	【거주자의 배우자와 1세대 요건을 갖춘 아들이 같은 세대원인 경우】	7
집행기준 89-154-1	【교회 소유 1주택 양도시 비과세 여부】	8
집행기준 89-154-2	【주택의 정의】	8
집행기준 89-154-3	【주택의 판정 기준일】	8

CONTENTS

집행기준 89-154-4	【비과세 요건을 갖춘 주택의 지분·분할 양도】	8
집행기준 89-154-5	【1세대 1주택 판정시 주택 수에서 제외되는 주택】	9
집행기준 89-154-6	【무허가주택의 비과세 가능 여부】	9
집행기준 89-154-7	【공가상태 건물의 주택 해당 여부】	9
집행기준 89-154-8	【전기와 수도시설이 철거된 재건축아파트의 주택 여부】	9
집행기준 89-154-9	【주택을 일시적으로 다른 용도로 사용하고 있는 경우】	9
집행기준 89-154-10	【한울타리내 농가주택과 창고 등이 있는 경우】	10
집행기준 89-154-11	【펜션의 주택 여부】	10
집행기준 89-154-12	【사원용 숙소의 주택 여부】	10
집행기준 89-154-13	【공실인 오피스텔의 주택 여부】	10
집행기준 89-154-14	【비과세가 적용되는 주택에 딸린 토지의 범위】	10
집행기준 89-154-15	【주택정착면적의 기준】	10
집행기준 89-154-16	【주택에 딸린 토지로 보는 해석 사례】	11
집행기준 89-154-17	【주택에 딸린 토지로 보지 않는 해석 사례】	11
집행기준 89-154-18	【겸용주택의 주택과 그에 딸린 토지 면적 계산】	11
집행기준 89-154-19	【1세대 1주택 보유 및 거주요건 개정 연혁】	12
집행기준 89-154-20	【보유 및 거주기간 계산】	12
집행기준 89-154-21	【상속·증여·이혼으로 취득한 주택의 보유기간 계산】	12
집행기준 89-154-22	【세대원의 일부가 부득이한 사유로 거주하지 않은 경우】	13
집행기준 89-154-23	【주택과 주택외 부분의 면적이 변동된 경우 보유기간 계산】	13
집행기준 89-154-24	【점포를 주택으로 용도 변경한 경우 보유기간 계산】	13
집행기준 89-154-25	【상가에 딸린 토지를 주택에 딸린 토지로 합병하여 양도하는 경우】	14
집행기준 89-154-26	【재건축한 주택의 보유 및 거주기간 계산】	14
집행기준 89-154-27	【재건축사업계획에 따라 청산금을 납부한 경우로서 재건축 주택에 딸린 토지 면적이 증가한 경우】	14
집행기준 89-154-28	【비거주자가 해당 주택에서 거주하면서 거주자로 전환된 경우】	14
집행기준 89-154-29	【거주자가 비거주자가 되었다가 다시 거주자가 된 후 주택을 양도하는 경우】	14
집행기준 89-154-30	【보유 및 거주기간에 제한없는 경우 일시적 2주택 적용 여부】	15
집행기준 89-154-31	【1주택을 보유한 자가 건설임대주택을 분양받아 양도하는 경우】	15
집행기준 89-154-32	【계약자의 사망 또는 같은 세대원간 증여로 임대계약을 승계받은 경우】 ..	15
집행기준 89-154-33	【해외이주법에 따른 이주시 출국일】	16
집행기준 89-154-34	【해외이주 외의 목적으로 출국하여 현지이주하는 경우】	16

집행기준 89-154-35	【1년 이상 국외거주를 필요로 하는 사유에 해당하지 아니하는 경우】	16
집행기준 89-154-36	【세대원 중 일부가 국내에 계속하여 거주하는 경우】	16
집행기준 89-155-1	【일시적 2주택 중복보유 허용기간의 변천】	17
집행기준 89-155-2	【1세대 2주택 비과세특례 적용 대상】	17
집행기준 89-155-3	【일시적 1세대 2주택 비과세 특례규정 적용시 기존주택을 멸실하고 재건축한 경우】	17
집행기준 89-155-4	【종전주택을 취득한 날부터 1년 이상 지난 후 신규주택을 취득해야 하는 요건에 대한 예외】	18
집행기준 89-155-5	【주택신축을 위한 나대지를 보유하고 있는 경우】	18
집행기준 89-155-6	【다가구주택의 주택 구분】	18
집행기준 89-155-7	【1주택자가 보유중인 상가를 용도변경하여 주택으로 사용하는 경우】	18
집행기준 89-155-8	【상속주택의 판정 순서】	18
집행기준 89-155-9	【별도세대인 다른 피상속인들로부터 각각 1주택씩 상속 받은 경우 비과세 특례】	19
집행기준 89-155-10	【상속주택을 멸실하고 새로운 주택을 신축한 경우】	19
집행기준 89-155-11	【남편이 소유하던 상속주택을 아내가 다시 상속받은 경우】	19
집행기준 89-155-12	【상속주택의 상속등기가 이루어지지 않은 경우】	19
집행기준 89-155-13	【공동상속주택의 지분이 변동되는 경우】	20
집행기준 89-155-14	【공동으로 상속받은 주택을 1인이 소유한 경우】	20
집행기준 89-155-15	【상속주택 비과세 특례는 상속 당시 보유 1주택에 한함】	20
집행기준 89-155-16	【동거봉양합가 후 같은 세대원으로부터 상속받은 주택에 대한 비과세 특례】	20
집행기준 89-155-17	【혼인 또는 동거봉양 전 보유한 조합원입주권으로 취득한 주택에 대한 1세대 1주택 비과세 특례】	21
집행기준 89-155-18	【일반주택과 농어촌주택 등을 보유한 직계존속을 동거봉양하는 직계비속이 보유한 일반주택의 비과세 여부】	21
집행기준 89-155-19	【동거봉양으로 인한 합가시 직계존속의 연령 판정】	21
집행기준 89-155-20	【동거봉양 합가 후 주택을 증여받은 경우】	22
집행기준 89-155-21	【혼인 후 같은 세대원에게 양도하는 경우】	22
집행기준 89-155-22	【혼인합가로 4주택 이상인 경우】	22
집행기준 89-155-23	【농어촌주택의 1세대 1주택 비과세 요건】	22
집행기준 89-155-24	【일반주택 취득 후 읍·면 지역 소재 주택을 취득한 경우 이농주택 해당 여부】	23

CONTENTS

집행기준 89-155-25	【귀농 후 최초로 양도하는 1개의 일반주택의 의미】	23
집행기준 89-155-26	【일시적 1세대 3주택 비과세특례 적용 사례】	23
집행기준 89-156-1	【고가주택의 범위】	24
집행기준 89-156-2	【고가주택의 개정 연혁】	24
집행기준 89-156-3	【겸용주택의 고가주택 판정】	24
집행기준 89-156-4	【부담부증여 주택의 고가주택 판정】	24
집행기준 89-156-5	【주택이 수용되는 경우 고가주택 판정】	25
집행기준 89-156-6	【신축주택과 고가주택 규정의 중복적용 여부】	25
집행기준 89-156의2-1	【관리처분계획인가일의 의미】	25
집행기준 89-156의2-2	【조합원입주권 전환시기 연혁】	25
집행기준 89-156의2-3	【입주권과 조합원입주권의 과세상 차이】	26
집행기준 89-156의2-4	【주택과 조합원입주권의 과세상 차이】	26
집행기준 89-156의2-5	【부동산에서 조합원입주권으로의 전환과정】	26
집행기준 89-156의2-6	【사업시행인가일이 2005.12.31. 이전이고 관리처분계획인가일이 2006.1.1. 이후인 경우 조합원입주권 해당여부】	26
집행기준 89-156의2-7	【조합원입주권에 해당되지 않은 경우】	27
집행기준 89-156의2-8	【조합원입주권 비과세 특례】	27
집행기준 89-156의2-9	【2주택 소유자의 1주택이 조합원입주권으로 전환된 후 주택을 양도하는 경우】	27
집행기준 89-156의2-10	【1주택 보유자가 조합원입주권을 취득한 경우】	28
집행기준 89-156의2-11	【조합원입주권 전환자가 공사 중 거주한 대체주택을 양도한 경우】	29
집행기준 89-156의2-12	【재건축 사업 시행 기간동안 취득한 대체주택의 비과세 특례 적용시 1세대 1주택 판정시기】	29
집행기준 89-156의2-13	【동거봉양합가 후 같은 세대원으로부터 상속받은 조합원입주권에 대한 비과세 특례】	29
집행기준 89-156의2-14	【재건축사업 시행기간 동안 거주하기 위하여 대체주택을 취득한 상태에서 주택을 상속받은 경우】	29
집행기준 89-156의2-15	【조합원입주권을 소유한 상태에서 동거봉양·혼인 합가시 비과세 특례】	30
집행기준 89-156의3-1	【'21.1.1. 이후 분양권을 취득하고 주택을 취득하는 경우 비과세 특례】	30
집행기준 89-156의3-2	【'21.1.1. 이후 일시적 2주택 상태에서 분양권을 취득하고 종전 주택을 양도하는 경우 비과세 특례】	31
집행기준 90-0-1	【양도소득세 감면을 세액감면과 소득공제 방식으로 이원화】	31

제3장 미등기 양도자산 _32

집행기준 91-168-1	【잔금의 일부를 납부하지 않고 양도한 자산】	32
집행기준 91-168-2	【미등기주택에 딸린 토지의 비과세 여부】	32
집행기준 91-168-3	【명의신탁 부동산을 소유권환원등기 없이 양도하는 경우】	32
집행기준 91-168-4	【준공된 재건축아파트를 이전고시 전에 양도하는 경우】	32
집행기준 91-168-5	【신축건물의 사용승인 전에 사실상 사용 중인 건물을 양도하는 경우】	32

제4장 과세대상 _33

집행기준 94-0-1	【양도소득의 범위】	33
집행기준 94-0-2	【자산이전으로 발생한 소득의 과세 구분】	33
집행기준 94-0-3	【사업소득 또는 양도소득의 판단 기준】	33
집행기준 94-0-4	【사업자가 폐업시 미분양된 주택을 자기가 사용한 후 양도하는 경우】	33
집행기준 94-0-5	【건설 중인 자산을 양도하는 경우】	34
집행기준 94-0-6	【토지의 일부로 보는 정착물】	34
집행기준 94-0-7	【건축물로 볼 수 없는 시설물을 양도하는 경우】	34
집행기준 94-0-8	【재건축조합원이 입주권 취득을 포기한 경우】	34
집행기준 94-0-9	【부동산에 대한 매매계약 체결 후 잔금이 청산되지 아니한 경우】	34
집행기준 94-0-10	【완공된 아파트를 취득시기가 도래하기 전 양도한 경우】	34
집행기준 94-0-11	【분양전환이 약정된 임대주택의 임차권을 양도한 경우】	35
집행기준 94-0-12	【이주자택지를 양도하는 경우】	35
집행기준 94-0-13	【양도소득세 과세대상인 상장주식 등의 범위】	35
집행기준 94-0-14	【자본 감소로 주식을 소각하는 경우】	35
집행기준 94-0-15	【기타자산에 해당하는 영업권의 범위】	35
집행기준 94-157-1	【상장주식의 대주주 범위】	36
집행기준 94-157-2	【직전사업연도 종료일 현재 대주주 지분을 요건에 미달한 경우】	36
집행기준 94-157-3	【비상장법인이 상장된 경우 대주주 판정 기준】	36
집행기준 94-157-4	【분할신설법인의 직전사업연도 판정】	36
집행기준 94-157-5	【주식대차거래시 주식양도차익 과세대상 “대주주” 판정】	37
집행기준 94-157-6	【양도소득세 과세대상 대주주 판단 시 자기주식 포함여부】	37

CONTENTS

집행기준 94-158-1	【기타자산 중 특정주식의 과세요건】	37
집행기준 94-158-2	【특정주식을 판정할 때 포함하는 자산】	37
집행기준 94-158-3	【특정주식을 판정할 때 포함하지 않는 자산】	38
집행기준 94-158-4	【주식을 수회에 걸쳐 양도하는 경우】	38
집행기준 94-158-5	【특정주식과 부동산과다보유법인의 주식 비교】	38
집행기준 94-158-6	【부동산과다보유법인주식의 자산총액 판정 시점】	38
집행기준 94-158-7	【특정주식 및 부동산과다보유법인 주식의 자산총액 및 자산가액】	38
집행기준 94-159의2-1	【양도소득세가 과세되는 파생상품의 범위】	39

제5장 장기보유특별공제 _40

집행기준 95-0-1	【장기보유특별공제를 위한 보유기간 계산 기준일】	40
집행기준 95-0-2	【비사업용 토지에 대한 장기보유특별공제액 계산】	40
집행기준 95-159의4-1	【멸실 후 신축한 1세대 1주택의 장기보유특별공제액 계산】	40
집행기준 95-159의4-2	【일시적 2주택으로서 종과배제 대상인 경우 장기보유특별공제액 계산】	40
집행기준 95-159의4-3	【주택의 용도를 변경한 경우 보유기간 계산】	41
집행기준 95-159의4-4	【다세대주택을 다가구주택으로 용도변경한 경우】	41
집행기준 95-159의4-5	【비거주자의 장기보유특별공제 적용률】	41
집행기준 95-159의4-6	【1주택을 소유한 거주자가 비거주자가 되었다가 다시 거주자가 된 경우】	41
집행기준 95-160-1	【겸용주택의 경우 장기보유특별공제액 계산】	41
집행기준 95-166-1	【장기보유특별공제 적용대상을 조합원입주권까지 확대】	42

제6장 양도가액 _43

집행기준 96-0-1	【실지거래가액에 의한 양도가액 또는 취득가액】	43
집행기준 96-0-2	【교환하는 경우 실지거래가액 여부】	43
집행기준 96-0-3	【현물출자하는 경우 실지거래가액】	43
집행기준 96-0-4	【고가양도의 유형별 양도가액】	44
집행기준 96-162의2-1	【임지와 임목을 일괄 양도하는 경우】	44

제7장 양도소득의 필요경비 계산 _45

집행기준 97-163-1	【취득가액 및 필요경비】	45
집행기준 97-163-2	【환산가액보다 자본적지출액 등이 큰 경우】	45
집행기준 97-163-3	【자산의 대가를 물품으로 지급하는 경우】	45
집행기준 97-163-4	【대물변제로 취득한 자산가액이 불분명한 경우】	46
집행기준 97-163-5	【감정가액으로 기록된 장부가액의 취득가액 인정 여부】	46
집행기준 97-163-6	【자산재평가를 한 경우 취득가액】	46
집행기준 97-163-7	【특수관계자로부터 고가로 매입한 경우】	46
집행기준 97-163-8	【일시불로 취득하여 할인받은 경우】	46
집행기준 97-163-9	【법인의 분할로 취득한 주식의 취득가액】	47
집행기준 97-163-10	【무상감자시 주식 취득가액】	47
집행기준 97-163-11	【신주인수권의 취득가액】	47
집행기준 97-163-12	【타인 토지에 건물신축을 위한 부지조성비】	47
집행기준 97-163-13	【무허가주택 취득비용】	48
집행기준 97-163-14	【이촉권 취득비용】	48
집행기준 97-163-15	【대항력 있는 전세보증금을 매수인이 부담한 경우】	48
집행기준 97-163-16	【필요경비에 산입되는 유치권】	48
집행기준 97-163-17	【필요경비에 산입되지 아니하는 유치권】	48
집행기준 97-163-18	【자산 취득시 발생한 명도비용】	49
집행기준 97-163-19	【필요경비에 산입되지 아니하는 금융비용】	49
집행기준 97-163-20	【취득시 납부한 제세공과금】	49
집행기준 97-163-21	【매수자가 부담한 전소유자의 양도소득세 등】	49
집행기준 97-163-22	【토지초과이득세의 필요경비 여부】	49
집행기준 97-163-23	【필요경비에 산입되는 부가가치세】	49
집행기준 97-163-24	【필요경비에 산입되지 아니하는 부가가치세】	50
집행기준 97-163-25	【매매계약의 해약으로 발생한 위약금】	50
집행기준 97-163-26	【지체상금 성격의 지출금액】	50
집행기준 97-163-27	【양수인이 부담한 양도자의 연체료】	50
집행기준 97-163-28	【자본적 지출에 대한 법적 증빙 구비 시 필요경비 인정】	50
집행기준 97-163-29	【베란다 샬시, 거실 확장공사비 등】	50
집행기준 97-163-30	【벽지·장판 또는 싱크대 교체비용 등】	51

CONTENTS

집행기준 97-163-31	【오피스텔에 설치하는 비품구입비】	51
집행기준 97-163-32	【임대용 건물의 내장공사비】	51
집행기준 97-163-33	【건물의 용도변경 또는 대수선 공사비용】	51
집행기준 97-163-34	【주유소 토지의 기름오염정도를 조사하기 위한 비용】	51
집행기준 97-163-35	【장애철거 등에 지출한 비용】	51
집행기준 97-163-36	【자기 토지에 도로를 신설한 경우】	52
집행기준 97-163-37	【타인 토지에 도로를 신설한 경우】	52
집행기준 97-163-38	【도로점용료의 필요경비 산입 여부】	52
집행기준 97-163-39	【부설주차장 설치의무 면제비의 필요경비 산입 여부】	52
집행기준 97-163-40	【철거되는 건물의 취득가액이 필요경비에 산입되는 경우】	52
집행기준 97-163-41	【철거되는 건물의 취득가액이 필요경비에 산입되지 않는 경우】	52
집행기준 97-163-42	【건물을 매매계약조건에 따라 멸실한 경우로서 건물가액이 양도가액에 포함된 경우】	53
집행기준 97-163-43	【중개수수료를 과다지급한 경우】	53
집행기준 97-163-44	【매매대금으로 받은 수표가 부도처리된 경우】	53
집행기준 97-163-45	【법적인 지급의무 없이 지급한 비용의 경우】	53
집행기준 97-163-46	【의제취득일 전에 취득한 자산의 취득가액】	53
집행기준 97-163-47	【의제취득일 전에 취득한 자산의 실지취득가액이 확인되는 경우】	54
집행기준 97-163-48	【취득가액 간주제도 연혁】	54
집행기준 97-163-49	【이혼시 재산분할로 취득한 자산의 취득가액】	55
집행기준 97-163-50	【증여예시 등으로 증여세 등을 과세받은 경우 자산의 취득가액 산정방법】	55
집행기준 97-163-51	【상속세 과세가액에 산입된 증여재산의 취득가액】	55
집행기준 97의2-163의2-1	【이월과세 대상 자산의 취득가액】	55
집행기준 97의2-163의2-2	【이월과세 적용시 수증자가 부담한 증여세】	55
집행기준 97의2-163의2-3	【가업상속공제재산에 대한 양도소득세 이월과세】	56
집행기준 97의2-163의2-4	【이월과세 적용으로 수증자가 1세대 1주택 비과세를 적용받은 경우 부당행위계산부인 적용】	56

제8장 양도 또는 취득의 시기 _57

집행기준 98-162-1	【일반적인 자산의 양도 및 취득시기】	57
집행기준 98-162-2	【자산의 양도 및 취득시기 적용 범위】	57

집행기준 98-162-3	【대금청산일의 의미】	58
집행기준 98-162-4	【잔금청산일과 잔금지급약정일이 다른 경우】	58
집행기준 98-162-5	【법원의 확정판결에 의하여 소유권을 이전한 경우】	58
집행기준 98-162-6	【행정소송을 제기한 경우 수용자산의 양도시기】	58
집행기준 98-162-7	【장기할부조건 매매시 자산의 양도 및 취득시기】	58
집행기준 98-162-8	【사용수익일의 의미】	59
집행기준 98-162-9	【인도일의 범위】	59
집행기준 98-162-10	【장기할부조건의 해당 여부】	59
집행기준 98-162-11	【장기할부조건 범위의 개정 연혁】	59
집행기준 98-162-12	【첫회 부불금 지급일】	59
집행기준 98-162-13	【미완성 자산의 취득시기】	60
집행기준 98-162-14	【교부받은 청산금의 양도시기】	60
집행기준 98-162-15	【조합원의 지위를 승계하여 재건축주택을 취득한 경우】	60
집행기준 98-162-16	【부동산을 취득할 수 있는 권리의 취득시기】	60
집행기준 98-162-17	【환지처분에 따른 토지의 양도 및 취득시기】	60
집행기준 98-162-18	【토지거래허가지역 내의 토지를 양도하는 경우 양도시기】	61
집행기준 98-162-19	【부동산소유권 이전등기 등에 관한 특별조치법에 따라 소유권이 이전된 경우】	61
집행기준 98-162-20	【취득시기가 확인되지 않은 경우】	61
집행기준 98-162-21	【증여 후 증여계약의 해제로 반환받은 경우】	61
집행기준 98-162-22	【취득시기 관련 기타 해석 사례】	62

제9장 기준시가 _63

집행기준 99-164-1	【개별공시지가가 없는 토지】	63
집행기준 99-164-2	【분할된 토지의 취득당시 기준시가】	63
집행기준 99-164-3	【분할하여 개별공시지가 없는 토지에 대한 감정가액 적용 가능 여부】	63
집행기준 99-164-4	【합병 전 토지의 취득일이 같은 경우 취득당시 기준시가 계산 방법】	63
집행기준 99-164-5	【합병 전 토지의 취득일이 다른 경우 취득당시 기준시가 계산방법】	64
집행기준 99-164-6	【경정결정된 개별공시지가 적용방법】	64
집행기준 99-164-7	【취득당시의 토지등급이 없는 경우 적용할 토지등급가액】	64

CONTENTS

집행기준 99-164-8	【1984.7.1. 토지대장상의 신등급이 재설정되지 않은 경우 의제취득일 현재의 시가표준액】	64
집행기준 99-164-9	【개별주택가격이 고시되기 전에 취득한 주택 및 그에 딸린 토지의 취득시기가 다른 경우 취득당시 기준시가 계산방법】	65
집행기준 99-164-10	【주택을 상가로 용도변경하여 양도한 경우 환산취득가액 계산 시 취득당시 기준시가와 양도당시 기준시가 산정방법】	66
집행기준 99-164-11	【공동주택에 딸린 토지가 다수 필지인 경우 기준시가 산정 방법】	66
집행기준 99-164-12	【협의매수·수용되는 토지등의 기준시가】	66
집행기준 99-165-1	【비상장주식 등의 기준시가 적용 대상】	67
집행기준 99-165-2	【비상장주식 등의 기준시가 산정 원칙】	67
집행기준 99-165-3	【순자산가치로만 기준시가를 산정하는 경우】	67
집행기준 99-165-4	【장부분실 등으로 취득당시의 기준시가를 확인할 수 없는 경우 기준시가 적용 특례】	68
집행기준 99-165-5	【비상장주식 평가 시 최대주주 할증평가】	68
집행기준 99-165-6	【취득일 이후 이자율이 재고시된 경우】	68
집행기준 99-165-7	【발행주식 총 수 계산시 기준일】	68
집행기준 99-165-8	【설립으로 직전사업연도가 없는 경우】	68
집행기준 99-165-9	【10%이하 보유 비상장주식의 평가】	68

제10장 양도차익의 산정 _74

집행기준 100-159-1	【부담부증여의 양도차익 산정】	74
집행기준 100-160-1	【1세대 1주택인 고가주택의 양도차익 등】	74
집행기준 100-166-1	【재개발·재건축에 따른 조합원입주권(신축주택) 양도차익 산정】	75
집행기준 100-166-2	【재개발·재건축에 따른 신축주택을 양도하는 경우 기존건물과 딸린 토지의 평가액】	75
집행기준 100-166-3	【기존건물과 딸린 토지의 평가액이 없는 경우】	75
집행기준 100-166-4	【재개발·재건축관련 청산금을 수령한 경우】	75
집행기준 100-166-5	【청산금을 납부한 재개발·재건축 관련 입주권의 양도차익】	76
집행기준 100-166-6	【청산금을 지급받은 재개발·재건축 관련 입주권의 양도차익】	76
집행기준 100-166-7	【기존 주택과 딸린 토지의 취득가액을 알 수 없는 경우】	77
집행기준 100-166-8	【청산금을 납부한 재개발·재건축 관련 신축주택의 양도차익】	77

집행기준 100-166-9	【청산금을 지급받은 재개발·재건축 관련 신축주택의 양도차익】	78
집행기준 100-166-10	【지급받은 청산금의 양도차익 계산방법】	79
집행기준 100-166-11	【청산금을 납부한 재개발·재건축주택의 장기보유특별 공제액 산정을 위한 보유기간 계산방법】	79
집행기준 100-166-12	【양도차익 산정 시 토지와 건물 등 가액의 구분이 불분명한 경우】	80
집행기준 101-167-1	【조세의 부담을 부당하게 감소시킨 것으로 인정되는 경우】	80
집행기준 101-167-2	【부당행위 판단 기준일】	81
집행기준 101-167-3	【부당행위계산 적용 시 취득가액으로 보는 시가】	81
집행기준 101-167-4	【부당행위계산 시 적용하는 시가】	81
집행기준 101-167-5	【중소기업의 최대주주가 주식을 양도하는 경우】	81
집행기준 101-167-6	【특수관계자간 부담부 증여시 채무액 상당액】	81
집행기준 101-167-7	【부당행위계산이 적용되지 않는 개인과 특수관계법인간의 거래】	82
집행기준 101-167-8	【2주택자가 1주택을 증여한 후 잔존 1주택을 양도하는 경우】	82
집행기준 101-167-9	【양도자산의 유형에 따른 부당행위계산 적용 여부】	82
집행기준 101-167-10	【부당행위계산 적용시 증여자의 양도차손 통산 여부】	82
집행기준 101-167-11	【증여받은 토지에 건물을 신축하여 양도하는 경우】	83
집행기준 101-167-12	【증여 또는 양도당시 특수관계 여부에 따른 부당행위계산 적용】	83
집행기준 101-167-13	【배우자 등에게 직접 양도하여 증여한 것으로 보는 경우의 예외】	83
집행기준 101-167-14	【특수관계자를 통해 배우자 등에게 우회양도하는 경우 증여 추정】	83

제11장

양도소득금액과 기본공제 _84

집행기준 102-167의2-1	【양도소득금액의 구분 계산】	84
집행기준 102-167의2-2	【환산취득가액이 양도가액을 초과하여 발생한 양도차손】	84
집행기준 102-167의2-3	【양도차손의 통산 사례】	84
집행기준 103-0-1	【양도순서가 불분명한 경우 양도소득기본공제의 적용 순서】	85
집행기준 103-0-2	【종중과 비거주자의 양도소득기본공제】	85
집행기준 103-0-3	【감면소득이 있는 경우 양도소득기본공제의 적용 순서】	85
집행기준 103-0-4	【감면소득이 없는 경우 양도소득기본공제의 적용 순서】	85

제12장 세율 _86

집행기준 104-0-1	【양도소득세의 세율】	86
집행기준 104-0-2	【하나의 자산이 2 이상의 세율에 해당하는 경우】	86
집행기준 104-0-3	【세율이 다른 둘 이상의 자산 양도 시 과세 방법】	87
집행기준 104-0-4	【2년 이상 보유한 부동산·부동산에 관한 권리 및 기타 자산의 세율 개정 연혁】	87
집행기준 104-0-5	【다주택 중과 및 비사업용 토지 세율】	88
집행기준 104-0-6	【비사업용 토지 등에 대한 중과세율 개정 연혁】	89
집행기준 104-0-7	【주식 및 파생상품 등 세율 개정 연혁】	89
집행기준 104-0-8	【2009.3.16.~2012.12.31. 기간에 취득한 비사업용 토지의 특례 세율 적용】	90
집행기준 104-0-9	【2009.3.15.이전 소유하던 상가의 재건축으로 2012.12.31.이전에 재건축주택을 취득한 경우 특례세율 적용 여부】	90
집행기준 104-0-10	【2012.12.31. 이전에 같은 세대원으로부터 증여·상속받은 주택의 특례세율 적용 여부】	90
집행기준 104-0-11	【세율 적용 시 자산의 보유기간】	90
집행기준 104-157의2-1	【중소기업의 판단 기준】	90

제13장 다주택 중과 _91

집행기준 104-167의3-1	【중과 대상 주택 판정】	91
집행기준 104-167의3-2	【1세대 3주택 중과 대상 주택 수 계산방법】	91
집행기준 104-167의3-3	【경기도의 면지역에 소재하는 주택의 중과 여부】	91
집행기준 104-167의3-4	【다가구주택의 주택 수 계산】	92
집행기준 104-167의3-5	【공동상속주택의 주택 수 계산】	92
집행기준 104-167의3-6	【사업용 재고자산인 주택의 경우】	92
집행기준 104-167의3-7	【증여받은 날부터 3개월 이내 반환하는 경우】	92
집행기준 104-167의3-8	【같은 날 주택을 취득하고 양도한 경우】	93
집행기준 104-167의3-9	【주택에 딸린 토지만을 양도한 경우】	93
집행기준 104-167의3-10	【1세대 3주택에 해당하는 주택이 재개발되어 청산금을 교부받은 경우】 ..	93

집행기준 104-167의3-11	【본인 토지 위에 타인 소유의 주택이 있는 경우 주택 수 포함 여부】	93
집행기준 104-167의3-12	【혼인으로 3주택 이상을 보유한 경우 주택 수 계산】	93
집행기준 104-167의3-13	【중과 배제되는 장기임대주택】	94
집행기준 104-167의3-14	【2011.3.30. 이전 중과 배제되는 매입임대주택】	95
집행기준 104-167의3-15	【2011.3.31. 이후 중과 배제되는 신규임대주택】	95
집행기준 104-167의3-16	【중과 배제되는 건설임대주택】	95
집행기준 104-167의3-17	【다가구주택의 건설임대주택 해당 여부】	96
집행기준 104-167의3-18	【주택임대기간의 기산일】	96
집행기준 104-167의3-19	【장기임대주택 의무임대기간을 충족하지 못한 경우】	96
집행기준 104-167의3-20	【임대주택을 재차 상속받아 임대한 경우 임대기간 계산】	96
집행기준 104-167의3-21	【비거주자 소유 장기임대주택의 중과 배제】	96
집행기준 104-167의3-22	【중과 배제되는 지정문화재 주택】	97
집행기준 104-167의3-23	【노부모를 봉양하기 위하여 세대를 합가한 후 동일 세대원으로부터 상속받은 주택의 중과 배제】	97
집행기준 104-167의3-24	【중과 배제되는 장기어린이집】	97
집행기준 104-167의3-25	【중과 배제되는 주택 외의 일반주택을 양도하는 경우】	97
집행기준 104-167의4-1	【주택 수 계산에 포함되는 조합원입주권】	98
집행기준 104-167의4-2	【조합원입주권 양도 시 중과 여부】	98
집행기준 104-167의10-1	【2주택자의 1주택을 재건축하여 양도한 경우】	98
집행기준 104-167의10-2	【재산분할청구권 행사로 취득한 주택】	98
집행기준 104-167의10-3	【재건축아파트의 동·호수 추첨에 관한 분쟁으로 소송 중인 주택】	99
집행기준 104-167의10-4	【주택 매매계약 후 쌍방합의로 매매계약을 무효화하고 계속 보유하는 주택】	99
집행기준 104-167의10-5	【같은 세대원간 부담부 증여 시 일시적 2주택 중과 배제에 해당하는지 여부】	99
집행기준 104-167의10-6	【겸용주택의 중과 대상 판정】	99
집행기준 104-167의10-7	【중과 배제되는 소형주택 범위】	100
집행기준 104-167의10-8	【중과 배제되는 소형주택 판단 기준】	100
집행기준 104-167의10-9	【재정비촉진지구로 지정된 지역의 소형주택 해당 여부】	100

제14장 비사업용 토지 중과 _101

집행기준 104의3-168의6-1	【비사업용 토지 판정】	101
집행기준 104의3-168의6-2	【5년 이상 소유한 토지의 기간 기준】	101
집행기준 104의3-168의6-3	【3년 이상 5년 미만 소유한 토지의 기간 기준】	102
집행기준 104의3-168의6-4	【2년 이상 3년 미만 소유한 토지의 기간 기준】	102
집행기준 104의3-168의6-5	【2년 미만 소유한 토지의 기간 기준】	103
집행기준 104의3-168의7-1	【토지의 지목 판단】	103
집행기준 104의3-168의7-2	【소유기간 중 지목이 변경된 경우】	103
집행기준 104의3-168의7-3	【토지의 지목별 이용현황 등에 의하여 비사업용 토지로 보지 아니하는 기준】	103
집행기준 104의3-168의8-1	【도시지역 ¹⁾ 에 있는 농지를 재촌·자경한 경우 비사업용 토지 판단】 ..	104
집행기준 104의3-168의8-2	【주거지역에 편입된 도·농 복합도시의 읍·면 지역에 소재 하는 농지】	104
집행기준 104의3-168의8-3	【농지소재지에 거주하는 경우】	104
집행기준 104의3-168의8-4	【농지취득후 행정구역이 개편된 곳으로 이사한 경우】	105
집행기준 104의3-168의8-5	【일시적인 휴경농지】	105
집행기준 104의3-168의8-6	【주말·체험 영농농지의 범위】	105
집행기준 104의3-168의8-7	【부득이한 사유로 자경할 수 없는 농지】	105
집행기준 104의3-168의9-1	【공익상 또는 산림의 보호육성에 필요한 임야】	106
집행기준 104의3-168의9-2	【공익상 또는 산림의 보호육성에 필요한 임야에 해당되지 않은 경우】	106
집행기준 104의3-168의10-1	【목장용지의 범위】	107
집행기준 104의3-168의10-2	【한국표준산업분류표상 축산업의 범위】	107
집행기준 104의3-168의10-3	【사업용으로 보는 목장용지의 요건】	107
집행기준 104의3-168의10-4	【부부가 공동으로 축산을 영위하는 경우】	107
집행기준 104의3-168의11-1	【재산세가 50% 감면되는 토지】	108
집행기준 104의3-168의11-2	【건축물에 딸린 토지 및 건축물의 범위】	108
집행기준 104의3-168의11-3	【건축물에 딸린 토지의 용도지역별 적용 배율】	108
집행기준 104의3-168의11-4	【모델하우스 등 가설건축물의 비사업용 토지 여부】	108
집행기준 104의3-168의11-5	【건축물의 시가표준액이 그에 딸린 토지의 시가 표준액의 2%에 미달하는 경우】	109

집행기준 104의3-168의11-6	【비사업용으로 보지 아니하는 공장용 건축물에 딸린 토지의 범위】 ..	109
집행기준 104의3-168의11-7	【그 밖의 토지의 비사업용 토지 판정】	109
집행기준 104의3-168의11-8	【주차장운영용으로 임대하는 토지가 비사업용 토지에 해당하는지 여부】	109
집행기준 104의3-168의11-9	【경기관람시설이 없는 스포츠시설 운영이 경기장 운영업에 해당하는지 여부】	110
집행기준 104의3-168의11-10	【사업용으로 사용되는 주차장용 토지의 범위】	110
집행기준 104의3-168의11-11	【하치장용 토지의 범위】	110
집행기준 104의3-168의11-12	【토지소유자와 골재채취허가자가 다른 경우】	110
집행기준 104의3-168의11-13	【연간수입금액 비율이 적용되는 토지】	111
집행기준 104의3-168의11-14	【허가·면허 등을 받고 양어장 또는 지소용으로 사용하는 토지】	111
집행기준 104의3-168의11-15	【연간수입금액 산정방법】	111
집행기준 104의3-168의11-16	【사업기간이 1년 미만인 경우 연간수입금액 환산방법】	112
집행기준 104의3-168의11-17	【조경식재공사업자가 의무적으로 소유하는 토지의 경우】	112
집행기준 104의3-168의11-18	【임차인이 화훼소매업으로 사용한 토지의 비사업용 토지 여부】	113
집행기준 104의3-168의11-19	【비사업용 토지로 보지 아니하는 무주택 1세대가 소유하는 1필지 ¹⁾ 의 나지의 범위】	113
집행기준 104의3-168의11-20	【무주택 소유 나지의 비사업용 토지 제외 신청서를 제출하지 않은 경우】	113
집행기준 104의3-168의11-21	【2필지를 보유한 1세대가 1필지 나지 양도(일반세율) 후 나머지 필지의 나지를 양도하는 경우】	113
집행기준 104의3-168의11-22	【1주택과 1필지의 나지를 소유한 1세대가 주택을 먼저 양도한 경우】	114
집행기준 104의3-168의11-23	【무주택 1세대가 1필지의 나지를 타인과 공동소유한 경우】	114
집행기준 104의3-168의12-1	【주택에 딸린 토지의 비사업용 토지 판정】	114
집행기준 104의3-168의12-2	【무허가주택과 컨테이너의 주택 해당 여부】	115
집행기준 104의3-168의12-3	【주거와 주거 외의 용도로 사용되는 경우】	115
집행기준 104의3-168의12-4	【1구의 범위】	115
집행기준 104의3-168의14-1	【법령에 따라 사용이 제한된 토지를 판단하는 경우 취득시기】	115
집행기준 104의3-168의14-2	【사용을 제한하는 법령의 의미】	115
집행기준 104의3-168의14-3	【토지취득 전에 법령의 제한이 있는 경우】	116
집행기준 104의3-168의14-4	【법령에 의한 사용제한기간을 연장하거나 사업시행기간이 연장된 경우】	116

CONTENTS

집행기준 104의3-168의14-5	【토지 본래의 용도로 사용이 제한되지 아니한 경우】	116
집행기준 104의3-168의14-6	【경제자유구역으로 지정된 토지의 비사업용 토지 해당 여부】	116
집행기준 104의3-168의14-7	【군사시설보호구역으로 지정된 대지의 법령에 따른 제한 여부】	117
집행기준 104의3-168의14-8	【도시개발구역 및 도시환경정비사업의 정비구역으로 지정된 토지】	117
집행기준 104의3-168의14-9	【도시계획시설(도로)로 지정된 토지의 비사업용 토지 판정】	117
집행기준 104의3-168의14-10	【건축허가가 제한된 경우】	117
집행기준 104의3-168의14-11	【건축 허가사항과 다르게 시공하여 공사중지 지시를 받은 경우】	117
집행기준 104의3-168의14-12	【건축허가를 받았으나 건설에 착공하지 못한 경우】	118
집행기준 104의3-168의14-13	【토지가 압류된 경우 건축허가 제한 여부】	118
집행기준 104의3-168의14-14	【사업장의 진입도로로서 사도 또는 불특정 다수인이 이용하는 도로의 경우】	118
집행기준 104의3-168의14-15	【건축물 신축을 위하여 건설에 착공한 토지의 범위】	118
집행기준 104의3-168의14-16	【가설건축물을 건설에 착공한 건축물로 보는지 여부】	118
집행기준 104의3-168의14-17	【토목공사 중인 토지의 비사업용 토지 여부】	119
집행기준 104의3-168의14-18	【저당권의 실행 그 밖에 채권을 변제받기 위하여 취득한 토지로 보는 경우】	119
집행기준 104의3-168의14-19	【저당권의 실행 그 밖에 채권을 변제받기 위하여 취득한 토지로 보지 않는 경우】	119
집행기준 104의3-168의14-20	【토지소유자가 무단점유자를 상대로 명도소송하는 경우】	119
집행기준 104의3-168의14-21	【공동소유 임야를 지분별로 분할하는 경우】	119
집행기준 104의3-168의14-22	【소유권이전등기 말소소송 진행 기간】	120
집행기준 104의3-168의14-23	【도시개발법에 따라 환지된 토지】	120
집행기준 104의3-168의14-24	【건축물이 멸실·철거되거나 무너진 토지】	120
집행기준 104의3-168의14-25	【비사업용 토지의 기간기준을 적용할 때 법률에 정한 날을 양도일로 보는 경우】	120
집행기준 104의3-168의14-26	【20년 이상 소유한 농지 등의 범위】	121
집행기준 104의3-168의14-27	【소유기간이 다른 토지를 합필한 경우 20년 이상 소유농지의 범위】	121
집행기준 104의3-168의14-28	【직계존속이 8년 이상 재촌·자경한 농지 등을 상속·증여받아 양도하는 토지】	121
집행기준 104의3-168의14-29	【이농한 자가 이농 당시 소유하고 있는 농지의 범위】	121
집행기준 104의3-168의14-30	【사업인정고시일의 의미】	122
집행기준 104의3-168의14-31	【협의매수방식으로 토지를 수용하는 경우 사업 인정고시일】	122

집행기준 104의3-168의14-32	【협의매수된 이후 사업인정고시가 난 경우】	122
집행기준 104의3-168의14-33	【사업인정고시일부터 5년 이전인 토지 판정】	122
집행기준 104의3-168의14-34	【사업인정고시일이 변경되는 경우】	122
집행기준 104의3-168의14-35	【수용되고 남은 토지를 소유자의 요청에 따라 사업시행자가 협의 매수한 경우】	123
집행기준 104의3-168의14-36	【공익사업시행자로 지정되지 아니한 자에게 양도하는 경우】	123
집행기준 104의3-168의14-37	【택지개발촉진법상 사업인정고시일의 개정 연혁】	123
집행기준 104의3-168의14-38	【택지개발촉진법상 사업인정고시일의 판정 사례】	123

제15장 양도소득세 신고 및 납부 _128

집행기준 105-169-1	【양도소득세과세표준 예정신고】	128
집행기준 105-169-2	【예정신고 미이행시 가산세 부과】	128
집행기준 112-175-1	【분납세액 및 분납기한】	129
집행기준 114-176의2-1	【결정 또는 경정시 적용하는 양도가액 및 취득가액】	129
집행기준 114의2-0-1	【환산취득가액 적용에 따른 가산세】	129

제16장 국외자산 양도에 대한 양도소득세 _1

집행기준 118의2-0-1	【국외자산의 양도에 대한 납세의무】	130
집행기준 118의2-0-2	【국외부동산의 양도소득세 납세의무자 요건】	130
집행기준 118의2-178의2-1	【과세대상 자산】	130
집행기준 118의2-178의3-1	【국외자산의 양도가액】	130
집행기준 118의2-178의5-1	【양도차익의 외화환산】	131
집행기준 118의6-178의7-1	【외국 납부세액 공제】	131

* 2024년 세법집행기준 신규조문 대비표(양도소득세) 132



Chapter

제1장

양도의 정의

양도의 정의 (소득세법 §88)

양도는 자산에 대한 등기 또는 등록에 관계없이 매도, 교환, 법인에 대한 현물출자 등으로 인하여 그 자산이 사실상 유상으로 이전되는 것을 말한다.

양도로 보는 경우

집행기준 88-0-1 양도로 보는 경우

양도의 정의에서 열거한 매도, 교환, 법인에 대한 현물출자 등은 자산이 유상으로 이전되는 경우에 대한 예를 든 것이므로, 열거되지 아니한 경우에도 자산이 유상으로 사실상 이전되는 때에는 모두 유상양도에 해당한다.

집행기준 88-0-2 자산이 유상으로 이전되는 경우

자산의 유상이전은 어떤 행위에 보상이 있는 것을 말하므로, 현금으로 대가를 받는 것은 물론 조합원의 지위를 취득하거나, 채무의 면제 등 자산을 이전하고 보상을 받은 것은 자산이 유상으로 이전되는 경우에 해당된다.

자산의 유상이전 사례	대 가
매매(매도)	금전
교환	부동산 또는 동산
법인에 현물출자	주식 또는 출자지분
공동사업에 현물출자	조합원의 지위
협의매수·수용	현금·채권 또는 대토
경매·공매, 위자료, 대물변제, 부담부증여, 물납	채무의 감소

집행기준 88-0-3 **연접하지 않은 여러 필지의 토지를 지분정리하여 단독소유로 하는 경우**

연접하지 않은 2필지 이상의 공유 토지를 단독소유 목적으로 서로의 지분을 정리하는 것은 각 필지별 자기 지분 감소분과 다른 필지의 자기 지분 증가분이 교환되는 자산의 양도에 해당된다.

집행기준 88-0-4 **매매계약 체결 후 상속이 개시된 경우**

피상속인이 매매계약을 체결한 후 잔금을 청산하기 전에 상속이 개시되어 상속인이 잔금을 수령한 경우의 납세의무자는 상속인이 되는 것이며, 상속으로 취득한 자산을 상속받은 후 양도한 것에 해당된다.

집행기준 88-151-1 **양도담보자산으로 소유권이 이전되는 경우**

양도담보계약을 체결한 후 그 계약을 위배하거나 채무불이행으로 인하여 해당 자산을 변제에 충당한 때에는 이를 양도한 것으로 본다.

양도로 보지 않는 경우

집행기준 88-151-2 **공유물의 분할**

공동소유의 토지를 소유지분별로 단순히 분할하거나 공유자지분 변경없이 2개 이상의 공유토지로 분할하였다가 그 공유토지를 소유지분별로 단순히 재분할하는 경우에는 양도로 보지 아니한다.

집행기준 88-151-3 **토지거래허가를 받지 아니하여 무효인 경우**

토지거래허가지역 내에서의 매매계약 등 거래계약은 관할관청의 허가를 받아야만 효력이 발생하므로 매매대금이 먼저 지급되어 양도인이 이를 보관하고 있다하더라도 자산의 양도에 해당되지 아니한다.

집행기준 88-151-4 **토지거래허가를 받지 않고 소유권이 이전된 경우**

토지거래허가구역 내의 토지를 허가 없이 매도한 경우 그 매매계약 및 전매계약이 무효라고 하더라도 소유권이전등기가 말소되지 아니한 채 남아 있고 매매대금도 매수인 또는 제3자에게 반환되지 아니한 채 그대로 보유하고 있는 때에는 예외적으로 매도인 등에게 양도소득세를 과세할 수 있다.

집행기준 88-151-5 사해행위취소 판결에 따라 소유권이 이전된 경우

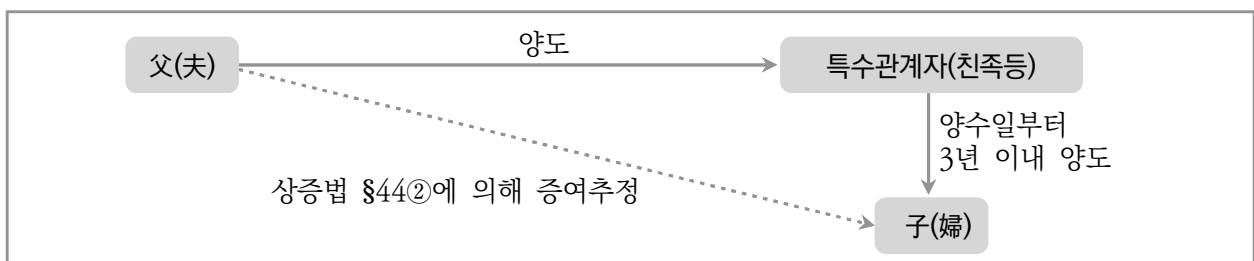
사해행위취소 판결은 채권자와 양수자 사이에 있어서만 그 효력이 발생할 뿐이므로 당초 소유자 명의로 원상회복하는 것은 양도에 해당하지 아니하고, 당초 소유자 명의로 원상회복하여도 당초 소유자가 직접 권리를 취득하는 것이 아니어서 당초 소유자가 납부한 양도소득세는 환급대상이 아니다.

집행기준 88-151-6 배우자 또는 직계존비속에게 양도한 자산의 증여추정

배우자 또는 직계존비속에게 양도한 재산을 「상속세 및 증여세법」 제44조제1항에 따라 증여한 것으로 추정하는 경우에는 양도소득세가 과세되지 않고 증여세가 과세된다.

집행기준 88-151-7 특수관계자가 개입되어 양도한 자산의 증여추정

특수관계 있는 자에게 양도한 재산을 그 특수관계에 있는 자가 재산 취득일부터 3년 이내에 당초 양도자의 배우자 또는 직계존비속에게 다시 양도한 경우로서 양도자들이 부담한 양도소득세보다 수증자가 부담한 증여세가 큰 경우 「상속세 및 증여세법」에 따라 증여로 추정하여 증여세가 과세된다.



집행기준 88-152-1 환지처분 또는 보류지 충당

「도시개발법」 또는 기타 법률에 의한 환지처분으로 지목 또는 지번이 변경되거나 보류지로 충당되는 경우 유상양도에 해당함에도 환지사업의 원활한 시행 등을 위하여 양도로 보지 않는다.

집행기준 88-152-2 지적경계선 변경을 위한 토지 교환

토지 이용상 불합리한 지상 경계를 합리적으로 바꾸기 위하여 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 또는 기타 법률에 에 따라 토지를 분할하여 교환하는 경우 양도로 보지 않는다.

집행기준

88-152-3

양도로 보지 아니하는 기타 해석 사례

구 분	양도로 보지 아니하는 경우
양도담보자산	채무자가 양도담보계약을 체결하고 양도담보계약서의 사본을 과세표준확정 신고서에 첨부하여 신고하는 경우
명의신탁해지	법원의 확정판결에 의하여 신탁해지를 원인으로 소유권 이전등기를 하는 경우
매매원인무효로 자산이전	매매원인 무효의 소에 의하여 그 매매사실이 원인무효로 판시되어 소유권이 환원되는 경우
어음부도로 계약이 해지된 경우	소유권이전등기가 완료되지 않은 상태에서 매매대금의 일부로 받은 어음이 부도처리되어 당초 계약이 해지된 경우
본인소유 자산을 자기가 재취득하는 경우	본인 소유자산을 경매 등으로 자기가 재취득하는 경우
재산분할청구권의 행사로 소유권이 이전되는 경우	혼인 중에 형성된 실질적인 부부공동재산을 재산분할 청구권의 행사(민법 §839의2)에 따라 소유권이 이전되는 경우



Chapter

제2장

1세대 1주택 비과세

1세대 1주택 비과세의 입법취지

주택은 주거생활의 기초가 되는 것이므로 1세대가 국내에 소유하는 1개의 주택을 양도하는 것이 양도 소득을 얻거나 투기를 할 목적으로 보유하다 양도하는 것이 아니라고 볼 수 있는 일정한 경우에는 그 양도소득에 대하여 소득세를 부과하지 아니함으로써 국민의 주거생활의 안정과 거주이전의 자유를 보장하고자 마련한 제도이다.

1세대

집행기준 88-152의3-1 1세대의 정의

거주자(주택을 양도한 자)와 그 배우자*가 그들과 동일한 주소 또는 거소에서 생계를 같이하는 가족을 1세대라고 하며, 이 경우 가족은 거주자와 그 배우자의 직계존비속(그 배우자를 포함한다) 및 형제자매를 말하며, 취학·질병의 요양, 근무상 또는 사업상의 형편으로 본래의 주소 또는 거소를 일시퇴거한 자를 포함한다.

* 법률상 이혼을 하였으나 생계를 같이 하는 등 사실상 이혼한 것으로 보기 어려운 관계에 있는 사람을 포함함

집행기준 88-152의3-2 1세대의 판정 기준

1세대 1주택 비과세의 1세대에 해당하는지 여부는 주택 양도일 현재를 기준으로 판정하는 것이며, 같은 장소에서 생계를 같이하는 가족의 주민등록상 현황과 사실상 현황이 다른 경우에는 사실상 현황에 의한다.

집행기준 88-152의3-3 부부가 각각 단독세대를 구성하거나 가정불화로 별거한 경우

현행 「민법」에서 혼인은 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」에 따라 신고함으로써 그 효력이 생긴다고 규정하고 있어, 부부가 각각 단독세대를 구성하거나 가정불화로 별거 중이라도 법률상 배우자는 같은 세대로 본다.

집행기준

88-152의3-4

배우자가 없는 때에도 1세대로 보는 경우

해당 거주자의 연령이 30세 이상이거나 배우자가 사망·이혼한 경우 또는 「소득세법」 제4조에 따른 소득 중 기획재정부령이 정하는 소득¹⁾이 「국민기초생활보장법」에 따른 기준중위소득을 12개월로 환산한 금액의 40% 이상으로 소유하고 있는 주택을 관리·유지하면서 독립된 생계를 유지할 수 있는 19세 이상인 성년자는 배우자가 없는 경우에도 1세대 1주택 비과세를 적용 받을 수 있다.

1) 사업소득, 근로소득, 「소득세법」 제21조 제1항 5호(저작권 등) 및 같은 항 제15호(예술작품에 대한 원고료 등), 제19호(인적용역)의 기타소득

집행기준

88-152의3-5

연도별 기준 중위소득 및 최저생계비

1) 연도별 기준 중위소득

(원 / 월)

연도	1인 가구	2인 가구	3인 가구	4인 가구	5인 가구	6인 가구
2016	1,624,831	2,766,603	3,579,019	4,391,434	5,203,849	6,016,265
2017	1,652,931	2,814,449	3,640,915	4,467,380	5,293,845	6,120,311
2018	1,672,105	2,847,097	3,683,150	4,519,202	5,355,254	6,191,307
2019	1,707,008	2,906,528	3,760,032	4,613,536	5,467,040	6,320,544
2020	1,757,194	2,991,980	3,870,577	4,749,174	5,627,771	6,506,368
2021	1,827,831	3,088,079	3,983,950	4,876,290	5,757,373	6,628,603
2022	1,944,812	3,260,085	4,194,701	5,121,080	6,024,515	6,907,004
2023	2,077,892	3,456,155	4,434,816	5,400,964	6,330,688	7,227,981
2024	2,228,445	3,682,609	4,714,657	5,729,913	6,695,735	7,618,369

☎ 보건복지부([http : //www.mw.go.kr/](http://www.mw.go.kr/))

2) 연도별 최저생계비

(원 / 월)

연도	1인 가구	2인 가구	3인 가구	4인 가구	5인 가구	6인 가구
2011	532,583	906,830	1,173,121	1,439,413	1,705,704	1,971,995
2012	553,354	942,197	1,218,873	1,495,550	1,772,227	2,048,904
2013	572,168	974,231	1,260,315	1,546,399	1,832,482	2,118,566
2014	603,403	1,027,417	1,329,118	1,630,820	1,932,522	2,234,223
2015	617,281	1,051,048	1,359,688	1,668,329	1,976,970	2,285,610

* 2016.2.17. 「소득세법 시행령」 제154조 제2항 개정 전 규정에 따라 세대판정 시 적용

집행기준 88-152의3-6 독립된 1세대로서의 생계유지 범위

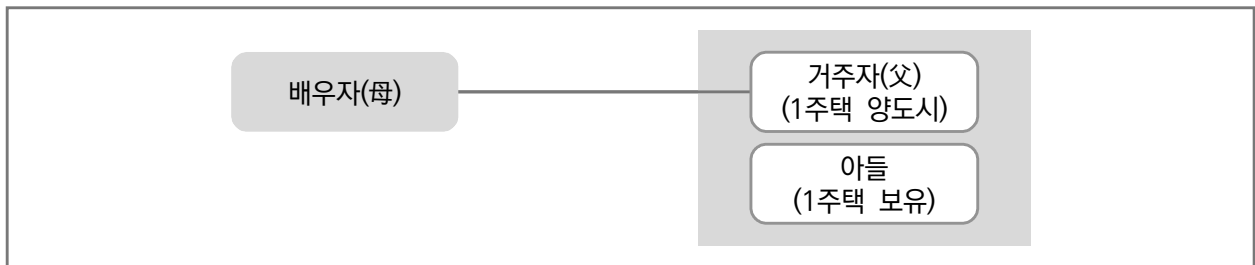
대학생이 군 입대전 수개월 동안 일하면서 소득을 올렸다고 하여 독립된 생계를 유지하였다고 볼 수 없으므로 별도의 1세대를 구성하였다고 볼 수 없다.

집행기준 88-152의3-7 양자(養子)의 경우

양자의 직계존속에는 양부모와 생부모를 모두 포함하는 것이며, 양자가 양가와 생가 중 어느 세대에 속하는지는 형식상의 주민등록 내용에 불구하고 실질적으로 생계를 같이하는지 여부에 따라 판단한다.

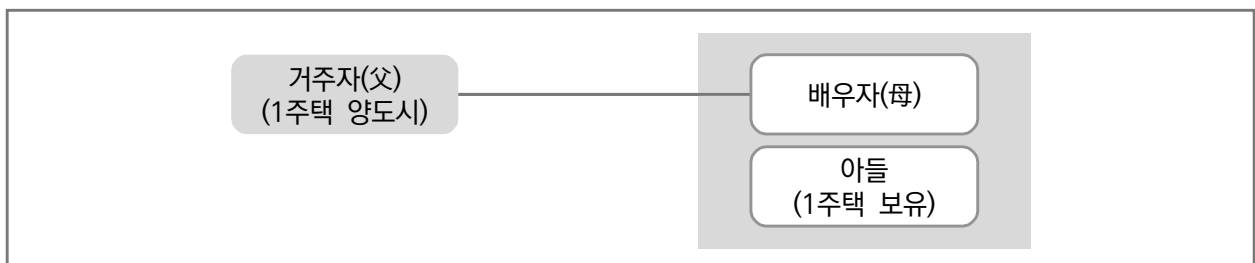
집행기준 88-152의3-8 거주자와 1세대 요건을 갖춘 아들이 같은 세대원인 경우

1주택을 소유한 거주자가 「소득세법」 제88조제6호에 따른 1세대 구성요건을 갖춘 아들과 함께 1세대를 구성하여 생계를 같이하고 있는 경우로서 아들이 주택을 보유한 경우 1세대 2주택에 해당된다.



집행기준 88-152의3-9 거주자의 배우자와 1세대 요건을 갖춘 아들이 같은 세대원인 경우

거주자가 단독으로 1세대를 구성하고 그 거주자의 배우자는 그들의 아들과 함께 1세대를 구성하여 생계를 같이하고 있는 경우에 거주자와 그 배우자는 세대 또는 생계를 달리하여도 같은 세대원으로 보는 것이나, 그 아들이 「소득세법」 제88조제6호에 따른 1세대 구성요건을 갖춘 경우에는 거주자와 그 아들은 같은 세대원으로 보지 아니한다.



집행기준 89-154-1 교회 소유 1주택 양도시 비과세 여부

「소득세법」에 따라 1거주자로 보는 교회가 주택을 양도하는 경우에는 1세대 1주택 비과세 규정이 적용되지 않는다.

주택과 그에 딸린 토지

집행기준 89-154-2 주택의 정의

주택은 건물공부상의 용도구분에 관계없이 사실상 주거용으로 사용하는 건물을 말하며, 그 용도가 불분명한 경우에는 공부상의 용도에 의하여 판단한다.

집행기준 89-154-3 주택의 판정 기준일

주택에 해당하는지 여부는 양도일 현재를 기준으로 판단하며, 매매특약에 의하여 매매계약일 이후 주택을 멸실 또는 상가로 용도변경한 경우에도 양도일 현재를 기준으로 판단한다.

〈양도물건 판정일 해석 변경〉

매매특약	용도변경(주택→상가)	멸실
물건 판정일	매매계약일→양도일	매매계약일→양도일
적용시기	2022.10.21. 이후 계약 체결분부터	2022.12.20. 이후 계약 체결분부터

집행기준 89-154-4 비과세 요건을 갖춘 주택의 지분·분할 양도

구 분		비과세 여부
지분 양도		비과세
분할 양도 ¹⁾	1주택을 2 이상의 주택으로 분할하여 양도(주택과 토지)	먼저 양도하는 주택과 토지 : 과세 나중 양도하는 주택과 토지 : 비과세
	주택 전부를 먼저 양도	비과세
	토지 전부를 먼저 양도	과세

1) 공익사업에 수용된 경우에는 잔존주택을 5년 이내 양도시 비과세 가능함

집행기준 89-154-5 1세대 1주택 판정시 주택 수에서 제외되는 주택

구 분	적용 조문
주택신축판매업자의 재고주택	소 법 §19
부동산판매업자의 재고주택	소 법 §19
장기임대주택	조특법 §97
신축임대주택	조특법 §97의2
미분양주택	조특법 §98의2, §98의3, §98의5~§98의8
신축주택	조특법 §99*, §99의2, §99의3*
농어촌주택	조특법 §99의4

* 2007.12.31.까지 일반주택을 양도하는 경우에만 신축주택을 거주자의 주택으로 보지 아니하는 것임

집행기준 89-154-6 무허가주택의 비과세 가능 여부

건축허가를 받지 않거나, 불법으로 건축된 주택이라 하더라도 주택으로 사용할 목적으로 건축된 건축물인 경우에는 건축에 관한 신고여부, 건축완성에 대한 사용검사나 사용승인에 불구하고 주택에 해당되며 1주택만 소유한 경우에는 1세대 1주택 비과세 규정을 적용받을 수 있다.

집행기준 89-154-7 공가상태 건물의 주택 해당 여부

주택으로 사용하던 건물이 장기간 공가 상태로 방치된 경우에도 공부상의 용도가 주거용으로 등재되어 있으면 주택으로 보는 것이며 장기간 공가 상태로 방치한 건물이 건축법에 의한 건축물로 볼 수 없을 정도로 폐가가 된 경우에는 주택으로 보지 아니한다.

집행기준 89-154-8 전기와 수도시설이 철거된 재건축아파트의 주택 여부

1세대 1주택 양도소득세 비과세 제도의 취지 및 「소득세법」 제99조제2항의 입법취지와 조문체계 등에 비추어, 전기와 수도시설이 철거된 경우에도 주거용으로서의 잠재적 기능을 여전히 보유한 상태인 재건축아파트는 ‘주택’에 해당된다.

집행기준 89-154-9 주택을 일시적으로 다른 용도로 사용하고 있는 경우

일시적으로 주거가 아닌 다른 용도로 사용되고 있다 하더라도 그 구조·기능이나 시설 등이 본래 주거용으로서 주거용에 적합한 상태에 있고 주거기능이 그대로 유지·관리되고 있어 언제든지 주택으로 사용할 수 있는 건물은 주택으로 본다.

집행기준

89-154-10

한울타리 내 농가주택과 창고 등이 있는 경우

사회통념상 농·어업에 필수적인 것으로 인정되는 범위 내의 축사, 퇴비사 및 농기구용 창고 등도 농가주택의 일부분으로 보아 1세대 1주택 비과세 여부를 판단한다.

집행기준

89-154-11

펜션의 주택 여부

펜션을 숙박용역 용도로만 제공하는 경우 주택에 해당하지 않으나 세대원이 해당 건물로 거소 등을 이전하여 주택으로 사용하는 경우에는 겸용주택으로 본다.

집행기준

89-154-12

사원용 숙소의 주택 여부

사용인의 생활을 위하여 공장에 딸린 건물을 합숙소로 사용하고 있는 경우 해당 합숙소는 주택으로 보지 아니하나, 병원을 운영하는 개인사업자가 사원용 숙소를 사용하기 위하여 아파트를 취득하는 경우 해당 아파트는 주택에 해당한다

집행기준

89-154-13

공실인 오피스텔의 주택 여부

주택 양도일 현재 공실로 보유하는 오피스텔의 경우 내부시설 및 구조 등을 주거용으로 사용할 수 있도록 변경하지 아니하고 건축법상의 업무용으로 사용승인된 형태를 유지하고 있는 경우에는 주택으로 보지 않으며, 내부시설 및 구조 등을 주거용으로 변경하여 항상 주거용으로 사용 가능한 경우에는 주택으로 본다.

집행기준

89-154-14

비과세가 적용되는 주택에 딸린 토지의 범위

비과세가 적용되는 주택에 딸린 토지는 거주자가 소유하는 주택과 주거생활의 일체를 이루는 토지로 거주자 또는 거주자와 같은 세대가 소유하는 토지를 말하고, 주택정착면적의 3배(도시지역 중 수도권 내 주거·상업·공업지역; 2022.1.1. 이후 양도분부터) 또는 5배(도시지역 밖은 10배) 이내의 토지 면적은 비과세가 적용된다.

집행기준

89-154-15

주택정착면적의 기준

주택정착면적은 건물의 수평투영면적(건물의 위에서 내려다보았을 경우 전체 건물의 그림자 면적)을 기준으로 한다.

집행기준 89-154-16 주택에 딸린 토지로 보는 해석 사례

구 분	주택에 딸린 토지로 보는 경우
한 울타리 내 여러 필지	필지 수에 불구하고 사실상 주택과 경제적 일체를 이루는 경우
같은 세대원이 소유한 주택에 딸린 토지	주택과 그에 딸린 토지를 같은 세대원이 각각 소유한 경우
환지청산금	1세대 1주택 비과세 요건(고가주택 제외)을 갖춘 조합원이 조합으로부터 환지청산금을 지급받는 경우
전용 사도	해당 토지가 양도 주택에만 전용으로 사용되는 별도 필지의 도로

집행기준 89-154-17 주택에 딸린 토지로 보지 않는 해석 사례

구 분	주택에 딸린 토지로 보지 않는 경우
울타리 경계 밖에 있는 토지	담장 또는 울타리 경계 밖에 있는 토지
타인이 소유한 주택에 딸린 토지	같은 세대원이 아닌 자가 소유한 주택에 딸린 토지
주택 양도 후 주택에 딸린 토지가 수용되는 경우	주택을 제3자에게 먼저 양도한 후 나중에 수용되는 주택에 딸린 토지
공동으로 사용하는 사도	다른 세대도 공동으로 사용하는 사도

집행기준 89-154-18 겸용주택의 주택과 그에 딸린 토지 면적 계산

- ① 주택의 정착면적 = 건물전체 정착면적 $\times$ $\frac{\text{주택부분 연면적}}{\text{건물전체 연면적}}$
- ② 주택에 딸린 토지면적 = $\frac{\text{건물에 딸린 전체토지면적}}{\text{건물전체 연면적}} \times \frac{\text{주택부분 연면적}}{\text{건물전체 연면적}}$

사례

비과세요건을 충족한 겸용주택에 딸린 토지면적 계산
(건물정착면적 : 150㎡, 건물에 딸린 전체 토지면적 : 800㎡, 도시지역 내 녹지지역에 소재)

구 분	주택 > 기타건물	주택 ≤ 기타건물
건물 정착면적	80㎡ > 70㎡	70㎡ ≤ 80㎡
주택에 딸린 토지면적	800㎡ (800 = 800 × 150 / 150)	373㎡ (373 = 800 × 70 / 150)
비과세 되는 주택에 딸린 토지면적	750㎡ (750 = 150 × 5배)	350㎡ (350 = 70 × 5배)

보유 및 거주기간

집행기준

89-154-19

1세대 1주택 보유 및 거주요건 개정 연혁

구 분		양도시기					
		'03.10.1. ~ '03.12.31.	'04.1.1. ~ '04.12.31.	'05.1.1. ~ '11.6.2.	'11.6.3. 이후	'12.6.29. 이후	'17.9.19. 이후
서울· 과천 및 5대신도시	일반주택	3년 이상 보유 1년 이상 거주	3년 이상 보유 2년 이상 거주		3년 이상 보유	2년 이상 보유	
	'99년 취득주택	1년 이상 보유 1년 이상 거주		3년 이상 보유 2년 이상 거주			

구 분		양도시기					
		'03.10.1. ~ '03.12.31.	'04.1.1. ~ '04.12.31.	'05.1.1. ~ '11.6.2.	'11.6.3. 이후	'12.6.29. 이후	'17.9.19. 이후
위 외의 지역	일반주택	3년 이상 보유			3년 이상 보유	2년 이상 보유	
	'99년 취득주택	1년 이상 보유		3년 이상 보유			
취득당시 조정대상 지역	지역 내						2년이상 보유 2년이상 거주
	지역 외						2년이상 보유

집행기준

89-154-20

보유 및 거주기간 계산

2년 이상 보유는 주택 및 그에 딸린 토지를 각각 2년 이상 보유한 것을 말하는 것이며, 보유기간은 해당 자산을 취득한 날의 초일을 산입하여 양도한 날까지로 계산하고, 거주기간 계산은 해당 주택의 취득일 이후 실제 거주한 기간에 따르며 불분명한 경우에는 주민등록상 전입일부터 전출일까지의 기간으로 한다.

집행기준

89-154-21

상속·증여·이혼으로 취득한 주택의 보유기간 계산

취득 구분		보유 및 거주기간 계산
상속	같은 세대원간 상속인 경우	같은 세대원으로서 피상속인의 보유 및 거주기간과 상속인의 보유 및 거주기간 통산
	같은 세대원간 상속이 아닌 경우	상속이 개시된 날부터 양도한 날까지 계산

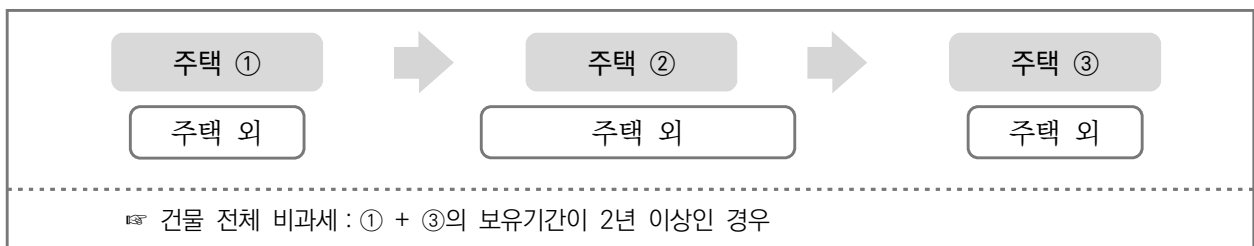
취득 구분		보유 및 거주기간 계산
증여	같은 세대원간 증여인 경우	같은 세대원으로서 증여자의 보유 및 거주기간과 증여 후 수증인의 보유 및 거주기간 통산
	같은 세대원간 증여가 아닌 경우	증여받은 날부터 양도한 날까지 계산
이혼	재산분할로 취득 (민법 §839의2)	재산분할전 배우자가 해당 주택을 취득한 날부터 양도한 날까지 보유 및 거주기간 통산
	위자료로 취득	소유권이전등기접수일부터 양도한 날까지 계산

집행기준 89-154-22 세대원의 일부가 부득이한 사유로 거주하지 않은 경우

세대원의 일부가 취학, 근무 또는 사업상의 형편, 질병의 요양, 가정불화 등 부득이한 사유로 처음부터 본래의 주소에서 거주하지 않은 경우에도 나머지 세대원이 거주요건을 충족한 경우에는 1세대 1주택 비과세 규정을 적용한다.

집행기준 89-154-23 주택과 주택외 부분의 면적이 변동된 경우 보유기간 계산

주택의 면적이 주택외의 면적보다 큰 하나의 건물을 취득한 후 주택외 부분을 증축하여 주택외의 면적이 큰 건물상태로 사용하다가 다시 주택외의 부분을 일부 멸실하여 주택부분이 큰 건물상태로 사용하는 중에 양도하는 경우에는 주택의 면적이 주택외의 면적보다 큰 상태로 보유한 기간을 통산하여 건물 전체의 비과세 여부를 판정한다.



집행기준 89-154-24 점포를 주택으로 용도 변경한 경우 보유기간 계산

주택을 점포로 용도 변경하여 사업장으로 사용하다 이를 다시 주택으로 용도 변경한 후 해당 주택을 양도하는 경우 거주기간 및 보유기간 계산은 해당 건물의 취득일부터 양도일까지의 기간 중 주택으로 사용한 기간을 통산한다.

집행기준 89-154-25 상가에 딸린 토지를 주택에 딸린 토지로 합병하여 양도하는 경우

주택에 딸린 토지를 해당 용도 외의 용도로 사용하던 중 주택에 딸린 토지로 합병하여 양도하는 경우 그 합병한 토지에 대하여는 합병한 날부터 양도한 날까지 2년 이상 보유한 경우 비과세되는 1세대 1주택에 딸린 토지로 본다.

집행기준 89-154-26 재건축한 주택의 보유 및 거주기간 계산

구 분	보유 및 거주기간 포함 여부		
	종전주택	공사기간	재건축주택
소실·노후 등으로 재건축한 경우	포함	포함하지 않음	포함
도시 및 주거환경정비법에 따라 재건축한 경우	포함	보유 : 포함 거주 : 포함하지 않음	포함

집행기준 89-154-27 재건축사업계획에 따라 청산금을 납부한 경우로서 재건축 주택에 딸린 토지 면적이 증가한 경우

재건축사업계획에 따라 청산금을 납부한 경우로서 재건축주택의 딸린 토지 면적이 증가한 경우 증가한 부수토지의 보유기간은 재건축주택의 사용승인일부터 계산한다.

집행기준 89-154-28 비거주자가 해당 주택에서 거주하면서 거주자로 전환된 경우

국내에 거주하는 자로서 비거주자가 해당 주택을 3년 이상 계속 보유하고 그 주택에서 거주하면서 거주자로 전환된 경우에는 비거주자로서의 보유 및 거주기간과 거주자로서의 보유 및 거주기간을 통산하여 계산한다.

집행기준 89-154-29 거주자가 비거주자가 되었다가 다시 거주자가 된 후 주택을 양도하는 경우

거주자가 국외이주 등으로 비거주자가 되었다가 다시 거주자가 된 후 주택을 양도하는 경우의 보유기간 및 거주기간은 거주자로서의 보유 및 거주기간을 통산하여 계산한다.

보유 및 거주기간 제한 없이 비과세되는 주택

집행기준 89-154-30 보유 및 거주기간에 제한없는 경우 일시적 2주택 적용 여부

비과세 유형	보유·거주요건	일시적 2주택 적용여부
민간건설임대주택 공공건설·매입임대주택*(소령 §154①(1))	임차일부터 양도일까지 5년이상 거주	적용 가능
협임대수·수용주택(소령 §154①(12)가)	보유 및 거주기간 제한 없음 (사업인정고시일 전에 취득한 주택에 한함)	적용 가능
해외이주법에 따른 출국으로 주택 양도 (소령 §154①(2)나)	보유 및 거주기간 제한 없음 (출국일부터 2년 이내에 양도하는 주택에 한함)	적용 배제
취학·근무상 형편에 따른 출국으로 주택 양도(소령 §154①(2)다)		적용 배제
1년 이상 거주주택(소령 §154①(3))	1년 이상 거주(취학·근무 등 부득이한 사유로 양도하는 주택에 한함)	적용 가능
조정대상지역 공고 이전 계약체결 (소령 §154①(5))	거주기간 제한 없음	적용 가능

* 공공매입임대주택은 2022.2.15. 이후 양도분부터 적용

집행기준 89-154-31 1주택을 보유한 자가 건설임대주택을 분양받아 양도하는 경우

1주택을 보유한 1세대가 건설임대주택을 분양받아 1세대 2주택인 상태에서 나중에 취득한 건설임대주택을 먼저 양도하는 경우에는 건설임대주택 임차일부터 양도일까지 5년 이상 거주한 경우에도 양도소득세가 과세된다.

건설임대주택 임대개시	A주택 취득	건설임대주택 분양전환 취득	건설임대주택 양도
▲	▲	▲	▲
2004.5.1.	2008.3.1.	2009.1.5.	2009.10.10.

☞ 1주택을 보유한 1세대가 분양 전환으로 취득한 건설임대주택을 양도하는 경우 일시적 2주택 비과세 특례가 적용되지 아니함

집행기준 89-154-32 계약자의 사망 또는 같은 세대원간 증여로 임대계약을 승계받은 경우

건설임대주택 거주기간 중에 임대주택계약자의 사망으로 같은 세대원이 임대계약을 승계받아 거주하거나 전세계약자와 분양받은 자가 다른 경우에도 같은 세대원에 해당하면 거주기간을 통산한다.

집행기준 89-154-33 해외이주법에 따른 이주시 출국일

구 분	해외이주법에 따른 이주시 출국일
연고·무연고이주	전세대원이 출국한 날
현지이주	영주권 또는 그에 준하는 장기체류 자격을 취득한 날(2009.4.14. 이후 양도분부터 적용)

집행기준 89-154-34 해외이주 외의 목적으로 출국하여 현지이주하는 경우

해외이주 외의 목적으로 출국하여 혼인한 후 현지이주한 경우 그 혼인한 세대가 출국일(영주권 또는 그에 준하는 장기체류 자격을 취득한 날) 및 양도일 현재 국내에 1주택을 보유하고 있는 때에는 출국일부터 2년 이내에 해당 주택(고가주택 제외)을 양도하면 보유 및 거주기간의 제한없이 비과세를 적용받을 수 있다.

사례

- 2002. 1월 : 경기 분당 주택 취득
- 2003. 8월 : 미국으로 출국
- 2009. 7월 : 미국에서 결혼
- 2010. 1월 : 미국 영주권 취득
- 2010. 2월 : 해당 주택 양도

☞ 영주권 취득일(2010. 1월)부터 2년 이내에 양도하는 경우이므로 비과세 가능함.

집행기준 89-154-35 1년 이상 국외거주를 필요로 하는 사유에 해당하지 아니하는 경우

사업상 형편 또는 유치원·초등학교 및 중학교 취학으로 인하여 출국하는 경우 1년 이상 계속하여 국외거주를 필요로 하는 사유에 해당되지 아니한다.

집행기준 89-154-36 세대원 중 일부가 국내에 계속하여 거주하는 경우

세대원 중 일부가 국내에 계속하여 거주하는 경우, 세대원 중 일부가 재입국하여 거주하던 중에 주택을 양도하는 경우에는 해외이주로 인한 비과세 특례가 적용되지 아니한다.

일시적 2주택 비과세특례

집행기준 89-155-1 일시적 2주택 중복보유 허용기간의 변천

'12.6.29. 이후	'18.10.23. 이후	'20.2.11. 이후	'22.5.10. 이후	'23.1.12. 이후
3년	3년(2년)	3년(1년)	3년(2년)	3년

* '12.6.29. 이후부터 종전 주택을 취득하고 1년 이상을 경과한 후에 신규 주택을 취득한 경우에만 비과세 적용
 ** 괄호안 : 종전주택이 조정대상지역에 있는 상태에서 조정대상지역에 있는 신규주택 취득 시 일시적 2주택 기간

집행기준 89-155-2 1세대 2주택 비과세특례 적용 대상

유 형	비과세특례 적용요건	적용조문
종전주택 + 일반주택	종전주택을 취득하고 1년 이상이 지난 후 일반주택을 취득하고 일반주택 취득일부터 3년 이내 종전주택을 양도하는 경우	소령 §155①
상속주택 + 일반주택	일반주택을 양도하는 경우	소령 §155②
공동상속주택 + 일반주택	일반주택을 양도하는 경우	소령 §155③
일반주택 + 일반주택(동거봉양)	동거봉양 합가일부터 10년 이내 먼저 양도하는 주택	소령 §155④
일반주택 + 일반주택(혼인합가)	혼인 합가일부터 5년 이내 먼저 양도하는 주택	소령 §155⑤
문화재주택 + 일반주택	일반주택을 양도하는 경우	소령 §155⑥
농어촌주택 + 일반주택	일반주택을 양도하는 경우	소령 §155⑦
수도권밖에 소재하는 주택 + 일반주택	일반주택을 양도하는 경우 (부득이한 사유가 해소된 날부터 3년 이내에 양도하는 경우)	소령 §155⑧
거주주택 + 장기임대주택	거주주택을 양도하는 경우 (2년 이상 보유, 2년 이상 거주)	소령 §155⑩

집행기준 89-155-3 일시적 1세대 2주택 비과세 특례규정 적용시 기존주택을 멸실하고 재건축한 경우

일시적 2주택에 대한 양도세 비과세특례를 적용할 때, 기존주택을 멸실하고 재건축한 주택은 기존 주택의 연장으로 본다.

A주택 취득	A주택 멸실	B주택 취득	A주택 준공	B주택 양도
▲	▲	▲	▲	▲
2002.5.1.	2007.1.6.	2007.3.1.	2009.1.5.	2010.3.10.

☞ 기존주택을 멸실하고 재건축한 주택은 기존주택의 연장으로 보는 것이므로 B주택 양도시 비과세 특례규정을 적용받을 수 없음

집행기준

89-155-4

종전주택을 취득한 날부터 1년 이상 지난 후 신규주택을 취득해야 하는 요건에 대한 예외

다음의 경우에는 종전주택을 취득한 날부터 1년 이상 지난 후 신규주택을 취득해야 하는 요건을 적용하지 않는다.

- 1) 건설임대주택(공공매입임대주택 포함)을 분양전환 받은 경우
- 2) 사업인정고시일 전에 취득한 종전주택이 수용된 경우
- 3) 1년 이상 거주한 주택을 취학 등 부득이한 사유로 양도하는 경우

집행기준

89-155-5

주택신축을 위한 나대지를 보유하고 있는 경우

1세대 1주택을 보유한 자가 다른 주택을 신축하고자 매입한 낡은 주택을 헐고 나대지 상태로 보유하고 있는 기간 동안에 종전의 주택을 양도하는 경우 1세대 1주택 비과세를 적용받을 수 있다.

집행기준

89-155-6

다가구주택의 주택 구분

소득세법상 다가구주택은 원칙적으로 공동주택으로 보는 것이며, 1세대 1주택 비과세 규정을 적용할 때 다가구주택을 구획된 부분별로 양도하지 아니하고 하나의 매매단위로 하여 양도하는 경우에는 이를 단독주택으로 본다.

집행기준

89-155-7

1주택자가 보유중인 상가를 용도변경하여 주택으로 사용하는 경우

1세대 1주택자가 소유하던 상가를 용도 변경하여 주택으로 사용하는 때에는 주택으로 용도 변경한 때에 다른 주택을 취득한 것으로 보아 일시적인 1세대 2주택 비과세 특례 규정을 적용한다.

집행기준

89-155-8

상속주택의 판정 순서

상속개시당시 피상속인이 2주택 이상 보유한 경우	공동상속주택
소령 §155②	소령 §155③
① 피상속인이 소유한 기간이 가장 긴 1주택 ② 피상속인이 거주한 기간이 가장 긴 1주택 ③ 피상속인이 상속개시당시 거주한 1주택 ④ 기준시가가 가장 높은 1주택 (기준시가가 같은 경우는 상속인이 선택)	① 상속인 중 상속지분이 가장 큰 상속인 ② 상속인 중 당해 주택에 거주하는 자 ③ 상속인 중 최연장자

집행기준

89-155-9

별도세대인 다른 피상속인들로부터 각각 1주택씩 상속 받은 경우
비과세 특례

1세대가 별도세대인 다른 피상속인들로부터 「소득세법 시행령」 제155조제2항의 상속주택을 각각 1주택씩 상속받아 2주택을 소유하고 있는 경우로서, 그 상속받은 2주택 중 먼저 상속받은 1주택을 양도하는 경우 보유하는 1주택은 상속주택 특례 규정이 적용된다.

사례

- 2016.1월 : 남편이 별도세대인 아버지로부터 파주 소재 1주택 상속
- 2017.1월 : 부인이 별도세대인 아버지로부터 서울 소재 1주택 상속
- 2018.1월 : 남편이 상속받은 파주 소재 1주택 양도

☞ 파주 소재 1주택은 상속주택 비과세 특례(소령§155②) 적용

집행기준

89-155-10

상속주택을 멸실하고 새로운 주택을 신축한 경우

상속받은 주택을 멸실하고 새로운 주택을 신축한 경우 그 신축주택은 상속받은 주택의 연장으로 보아 1세대 1주택 비과세 특례 규정을 적용한다.

집행기준

89-155-11

남편이 소유하던 상속주택을 아내가 다시 상속받은 경우

아내가 일반주택을 취득한 후 남편이 같은 세대원이 아닌 피상속인으로부터 1주택을 상속받아 1세대 2주택인 상태에서 남편의 사망으로 남편 소유의 상속주택을 아내가 상속받은 후 일반주택을 양도하는 경우 일반주택만을 소유하고 있는 것으로 보아 1세대 1주택 비과세 여부를 판정한다.

집행기준

89-155-12

상속주택의 상속등기가 이루어지지 않은 경우

상속주택 외의 주택을 양도할 때까지 상속주택을 「민법」 제1013조에 따라 협의분할하여 등기하지 아니하는 경우에는 같은 법 제1009조 및 제1010조에 따른 상속분에 따라 해당 상속주택을 소유하는 것으로 본다. 다만, 상속주택 외의 다른 주택을 양도한 이후 「국세기본법」 제26조의 2에 따른 국세 부과 제척기간 내에 상속주택을 협의분할하여 등기한 경우 납세지 관할 세무서장은 그 내용에 따라 거주자의 양도소득과세표준과 세액을 결정하거나 경정하는 것이고,

(2013.2.15. 이후 최초로 신고의무 발생분부터는) 지분변경에 따라 양도소득세 납세의무가 발생하는 자가 협의분할내용에 따라 협의분할 등기일이 속하는 달의 말일부터 2개월까지 신고·납부해야 한다.

집행기준

89-155-13

공동상속주택의 지분이 변동되는 경우

상속개시일 이후 공동상속주택의 상속지분이 변경된다 하더라도 공동상속주택에 대한 소유자의 판정은 상속개시일을 기준으로 한다.

상속인	상속인 보유주택	공동상속주택 상속지분		일반주택을 양도하는 경우
		상속개시일	일반주택 양도시	
A	일반주택	50%	30%	주택 수에 포함
B	일반주택	30%	50%	비과세 가능(소령 §155③)
C	일반주택	20%	20%	비과세 가능(소령 §155③)

집행기준

89-155-14

공동으로 상속받은 주택을 1인이 소유한 경우

공동으로 주택을 상속받은 이후 소유지분이 가장 큰 상속인이 아닌 상속인이 다른 상속인의 소유 지분을 추가로 취득하여 공동으로 상속받은 주택을 단독으로 소유한 경우 해당 주택은 비과세 특례 규정이 적용되는 「소득세법 시행령」 제155조 제2항의 상속주택에 해당한다.(기획재정부 재산세제과-1031, 2023.9.4.)

집행기준

89-155-15

상속주택 비과세 특례는 상속 당시 보유 1주택에 한함

상속 받은 주택(또는 조합원입주권)을 소유한 상태에서 일반주택을 수차례 취득·양도하는 경우 매번마다 양도소득세를 비과세를 받을 수 있는 불합리를 개선하여 상속받은 시점에서 상속인의 1세대 1주택¹⁾에 대해서만 비과세 특례를 적용한다.²⁾

다만, 수도권 밖의 읍·면에 소재하는 상속주택(피상속인이 5년 이상 거주한 주택에 한함)의 경우에는 기존과 같이 1세대 1주택 비과세 판정시 주택수 계산에서 제외하여 일반주택을 수차례 취득·양도 해도 비과세의 계속 적용이 가능하다.

1) 2013.2.15. 이후 일반주택을 취득하여 양도하는 분부터 적용

2) 2014.2.21. 이후 양도하는 분부터 상속당시 보유한 조합원입주권이 주택으로 전환된 경우도 포함

2021.1.1. 이후 양도하는 분부터 상속 당시 보유한 분양권(2021년 이후 취득)이 주택으로 전환된 경우도 포함

집행기준

89-155-16

동거봉양합가 후 같은 세대원으로부터 상속받은 주택에 대한 비과세 특례

1주택을 보유한 1세대가 1주택을 보유하고 있는 60세 이상의 직계존속 (배우자의 직계존속을 포함하며, 직계존속 중 어느 한 사람 또는 모두 60세 이상인 경우를 포함)을 동거봉양하기 위하여

세대를 합친 후 직계존속의 사망으로 주택을 상속받은 경우 상속주택 외의 주택을 양도할 때에 해당 상속주택은 「소득세법 시행령」 제155조제2항의 상속주택으로 본다(2010.2.18. 이후 양도하는 분부터 적용)

* 부 → 모(부모세대간 상속) → 자로 상속받는 경우에도 소득령§155②의 상속주택에 해당

집행기준

89-155-17

혼인 또는 동거봉양 전 보유한 조합원입주권으로 취득한 주택에 대한 1세대 1주택 비과세 특례

혼인·동거봉양에 따른 1세대 1주택 비과세 특례대상에 혼인 또는 동거봉양 전 보유한 조합원 입주권에 의해 취득한 주택을 포함하며, 주택 완공 후 보유기간이 2년 이상이고 혼인·동거봉양한 날부터 5년 이내(동거봉양은 10년)에 양도하는 경우에 한하여 적용함(2013.2.15. 이후 최초로 양도하는 분부터 적용)

집행기준

89-155-18

일반주택과 농어촌주택 등을 보유한 직계존속을 동거봉양하는 직계비속이 보유한 일반주택의 비과세 여부

「조세특례제한법」 제99조의4 제1항의 과세특례요건을 모두 갖춘 농어촌주택 등과 일반주택을 보유하는 직계존속이 구성하는 세대와 1주택을 보유하는 직계비속이 구성하는 세대가 「소득세법 시행령」 제155조 제4항에 따라 동거봉양합가하는 경우, 직계비속 세대가 합가 전부터 보유하던 1주택을 합가일부터 10년 이내에 양도하는 경우 이를 1세대1주택으로 보아 「소득세법 시행령」 제155조 제1항을 적용함

집행기준

89-155-19

동거봉양으로 인한 합가시 직계존속의 연령 판정

동거봉양을 위한 세대합가에 따른 1세대1주택 비과세 특례를 적용할 때 직계존속의 연령은 세대합가일을 기준으로 판정한다.

구 분	2009.2.3. 이전	2009.2.4. 이후	2018.2.13. 이후
연령기준	남자 60세, 여자 55세	남녀 60세 ¹⁾	남녀 60세
중복보유기간	2년	5년	10년

1) 세대를 합친 날 현재 직계존속 중 어느 한사람이 60세 미만인 경우를 포함

2) 2019.2.12. 이후 양도분부터 법정 중대한 질병 등이 발생한 60세 미만의 직계존속 포함

집행기준

89-155-20

동거봉양 합가 후 주택을 증여받은 경우

동거봉양을 위하여 세대를 합가한 경우로서 합가일부터 10년 이내에 해당 직계존속 소유 주택을 증여받은 때에는 증여받은 주택은 동거봉양 합가에 따른 특례 규정이 적용되지 않으며, 합가일 부터 10년 이내에 양도하는 본인 소유 주택은 동거봉양 합가 특례 규정이 적용된다.

집행기준

89-155-21

혼인 후 같은 세대원에게 양도하는 경우

국내에 1주택을 보유하는 거주자가 1주택을 보유하는 자와 혼인하여 1세대가 2주택을 보유하게 된 상태에서 1주택을 같은 세대원에게 양도하는 경우에는 혼인합가로 인한 1세대1주택 비과세 특례 규정이 적용되지 아니한다.

집행기준

89-155-22

혼인합가로 4주택 이상인 경우

각각 2주택 이상을 소유한 배우자간 혼인하여 합가로 1세대가 소유하게 된 주택수가 4주택 이상인 경우 「소득세법 시행령」 제155조제5항의 혼인합가특례를 적용받을 수 없다.(기획재정부 조세정책과 -1199, 2024.6.25.)

집행기준

89-155-23

농어촌주택의 1세대 1주택 비과세 요건

구 분	상속주택·이농주택	귀농주택
대상지역	서울·인천·경기도를 제외한 읍(도시지역 밖), 면지역	
규모	제한없음	- 고가주택 제외 - 대지면적 660㎡ 이내
거주요건	피상속인 및 이농인이 5년 이상 거주	연고지 ¹⁾ 소재 주택을 1,000㎡이상의 농지와 함께 취득
비과세대상	일반주택	세대전원이 이사하여 최초로 양도하는 1주택
사후관리	해당없음	귀농하여 3년 이상 영농에 종사

1) 연고지는 영농 또는 영어에 종사하고자 하는 자(배우자 및 직계존속 포함)의 본적 또는 원적이 있거나 5년 이상 거주한 사실이 있는 곳을 말함.

* 2016.2.17. 이후 귀농주택을 취득하는 분부터 “연고지 소재”요건은 충족하지 않아도 됨

집행기준

89-155-24

일반주택 취득 후 읍·면 지역 소재 주택을 취득한 경우 이농주택 해당 여부

이농주택은 영농 또는 영어에 종사하던 자가 전업으로 인하여 다른 시·구·읍·면으로 전출할 때 이농하는 자가 소유하고 있는 주택을 말하는 것이므로, 일반주택을 먼저 취득한 후 농어촌주택을 취득한 경우 해당 농어촌주택은 이농주택에 해당되지 아니한다.

집행기준

89-155-25

귀농 후 최초로 양도하는 1개의 일반주택의 의미

「소득세법 시행령」 제155조제7항의 귀농 후 최초로 양도하는 일반주택은 귀농 후 비과세요건이 갖추어지지 않은 일반주택의 양도는 제외하고 비과세요건이 갖추어진 1개의 일반주택과 귀농주택을 보유한 상태에서 종전에 귀농주택 보유로 인한 비과세혜택을 받은 사실이 없는 1개의 일반주택을 최초로 양도하는 경우를 말한다.

사례

- 1993.1월 : 남편이 일반주택(A) 취득
- 1998.1월 : 남편이 농어촌주택(B) 취득하여 농촌으로 이주
- 1999.1월 : 부인이 일반주택(C) 취득하여 1세대3주택 소유
- 2002.1월 : 부인의 일반주택(C) 양도
- 2003.1월 : 남편의 일반주택(A) 양도

☞ 남편이 양도하는 일반주택(A)은 농어촌주택과 일반주택을 소유한 1세대가 양도하는 주택에 해당하여 비과세특례 규정 적용 가능

집행기준

89-155-26

일시적 1세대 3주택 비과세특례 적용 사례

유 형	비과세특례 적용 요건
일반주택(A) + 상속주택(B) + 다른주택(C)	C주택 취득일부터 3년* 이내 양도하는 A주택
혼인합가2주택(A,B) 또는 동거봉양합가2주택(A,B) + 다른주택(C)	합가일부터 5년(동거봉양은 10년) 이내 및 C주택 취득일부터 3년* 이내 양도하는 A주택 또는 B주택

* 비조정대상지역 소재

고가주택

집행기준 89-156-1 고가주택의 범위

고가주택은 주택과 그에 딸린 토지의 양도당시 실지거래가액의 합계액이 12억원을 초과하는 주택을 말하며, 공동 소유하는 주택은 그 소유지분에 관계없이 1주택 전체를 기준으로 고가주택에 해당하는지를 판단한다.

집행기준 89-156-2 고가주택의 개정 연혁

구분	'99.9.18.~ '00.12.31. 양도	'01.1.1.~ '02.9.30. 양도	'02.10.1.~ '02.12.31. 양도	'03.1.1.~ '08.10.6. 양도	'08.10.7.~ '21.12.7. 양도	'21.12.8.~
	고급주택			고가주택		
공동 주택	전용면적 : 165㎡(50평) 양도가액 : 6억원(실가)	좌 동	전용면적 : 149㎡(45평) 양도가액 : 6억원(실가)	양도실거래가 6억원을 초과 하는 주택	양도실거래가 9억원을 초과 하는 주택	양도실거래가 12억원을 초과 하는 주택
단독 주택	건80평, 대150평 시가표준 2천만원 양도가액 : 6억원(실가)	좌 동 시가표준 : 4천만원 좌 동	좌 동			
시설 기준	엘리베이터, 에스컬레이터 또는 67㎡(20평)이상의 수영장 중 1개 이상의 시설이 설치된 주택					

집행기준 89-156-3 겸용주택의 고가주택 판정

하나의 건물이 주택과 주택 외의 부분으로 복합되어 있는 겸용주택의 주택 면적이 주택 외의 면적보다 큰 경우로서 그 전부를 주택으로 보아 1세대 1주택 비과세 규정을 적용하는 때에는 그 주택 외의 부분의 가액이 포함된 전체 건물과 그에 딸린 토지의 실지거래가액을 기준으로 고가주택을 판정한다.

집행기준 89-156-4 부담부증여 주택의 고가주택 판정

주택을 부담부 증여하는 경우 수증자가 인수하는 채무액이 12억원 이하에 해당되더라도 전체의 주택가액[채무액 × (증여가액 ÷ 채무액)]이 12억원을 초과하면 고가주택으로 본다.

사례

- 1세대 1주택 비과세요건을 충족하는 주택을 자에게 증여함
 - 증여재산가액(시가) : 13억, 전세보증금 : 6억 인수 조건임
- ☞ 주택가액 13억[= 6억 × (13억 ÷ 6억)]으로 고가주택에 해당

집행기준

89-156-5

주택이 수용되는 경우 고가주택 판정

주택과 그에 딸린 토지가 시차를 두고 협의매수·수용된 경우 전체를 하나의 거래로 보아 고가주택 양도차익을 계산하는 것이며, 주택 및 그에 딸린 토지가 일부 수용되는 경우에도 양도 당시의 실지 거래가액 합계액에 양도하는 부분의 면적이 전체주택면적에서 차지하는 비율로 나누어 계산한 금액이 12억원을 초과하는 경우 고가주택으로 본다.

집행기준

89-156-6

신축주택과 고가주택 규정의 중복적용 여부

감면대상 신축주택이 1세대 1주택 비과세요건을 갖춘 고가주택인 경우 「소득세법 시행령」 제160조의 고가주택의 양도차익 계산방법에 따라 양도차익을 산정하고 그 양도차익에 대하여는 신축주택 감면규정을 적용한다.

조합원입주권

집행기준

89-156의2-1

관리처분계획인가일의 의미

관리처분계획인가일은 「도시 및 주거환경정비법」 제74조에 따른 조합원입주권의 권리가 확정된 날로서 지방자치단체의 공보에 고시한 날을 말한다.

집행기준

89-156의2-2

조합원입주권 전환시기 연혁

구 분	2003.6.29. 이전	2003.6.30.~2005.5.30.	2005.5.31. 이후
재건축	사업계획승인가일 (주택건설촉진법 §33)	사업시행인가일 (도시 및 주거환경정비법 §28)	관리처분계획인가일 (도시 및 주거환경 정비법 §48)
재개발	관리처분계획인가일 (도시재개발법 §34)	관리처분계획인가일 (도시 및 주거환경정비법 §48)	

집행기준

89-156의2-3

입주권과 조합원입주권의 과세상 차이

(2006. 1. 1.)

2005.12.31. 이전 관리처분계획인가 ① 입주권	2006.1.1. 이후 관리처분계획인가 ② 조합원입주권
----------------------------------	-----------------------------------

구 분	① 입주권	② 조합원입주권
1세대 1주택 비과세 판정시 주택수	제외	포함
다주택 중과시 주택수	제외	포함

집행기준

89-156의2-4

주택과 조합원입주권의 과세상 차이

구 분	주 택	조합원입주권
1세대 1주택 비과세	적용 가능(소법 §89①3)	특례적용 가능(소법 §89①4)
다주택 중과시 주택수	포함	포함
적용세율	2주택 ¹⁾ 3주택 ²⁾	일반세율 ³⁾ (중과세 유예)
		일반세율

1) '21.6.1.~22.5.9. 양도분은 일반세율 + 20%p, '18.4.1.~'21.5.31. 양도분은 일반세율 + 10%p

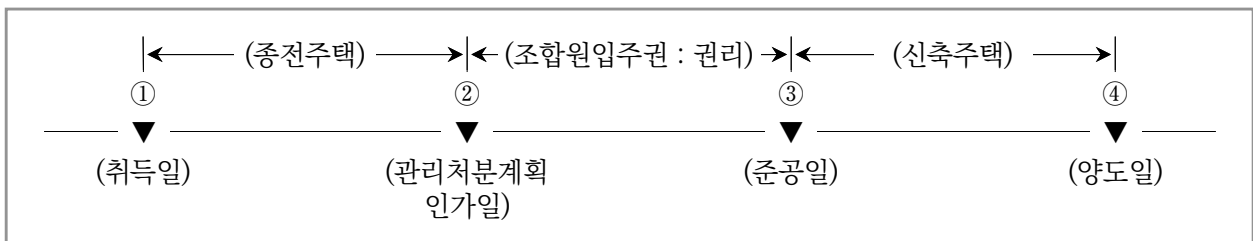
2) '21.6.1.~22.5.9. 양도분은 일반세율 + 30%p, '18.4.1.~'21.5.31. 양도분은 일반세율 + 20%p

3) 보유기간이 2년 이상인 주택을 '22.5.10.~'25.5.9. 양도시

집행기준

89-156의2-5

부동산에서 조합원입주권으로의 전환과정



집행기준

89-156의2-6

사업시행인가일이 2005.12.31. 이전이고 관리처분계획인가일이 2006.1.1. 이후인 경우 조합원입주권 해당여부

1세대가 1주택과 「도시 및 주거환경정비법」에 따른 조합원입주권을 보유하다 주택을 양도하는 경우 재건축주택의 사업시행인가일이 2005.12.31. 이전이고 관리처분계획인가일이 2006.1.1. 이후인 경우 해당 조합원입주권은 「소득세법」 제89조 제2항의 조합원입주권에 해당된다.

집행기준

89-156의2-7

조합원입주권에 해당되지 않은 경우

「도시 및 주거환경정비법」에 따른 재개발·재건축사업으로 기존 상가를 소유한 자가 취득하는 상가 입주권을 분양받을 수 있는 권리, 재개발·재건축사업이 아닌 사업의 시행으로 취득한 특별 분양을 받을 수 있는 지위는 「소득세법」 제89조 제2항의 조합원입주권에 해당되지 아니한다.

집행기준

89-156의2-8

조합원입주권 비과세 특례

관리처분계획인가일(인가일 전에 기존 주택이 철거되는 때에는 기존주택의 철거일) 현재 거주 및 보유기간 등 비과세요건을 충족하고 양도일 현재 다른 주택이 없는 경우* 또는 1주택을 취득한 날부터 3년 이내에 당해 조합원입주권을 양도하는 경우에는 1세대 1주택 비과세 특례 규정을 적용 받을 수 있다.

* 분양권이 없는 경우도 포함

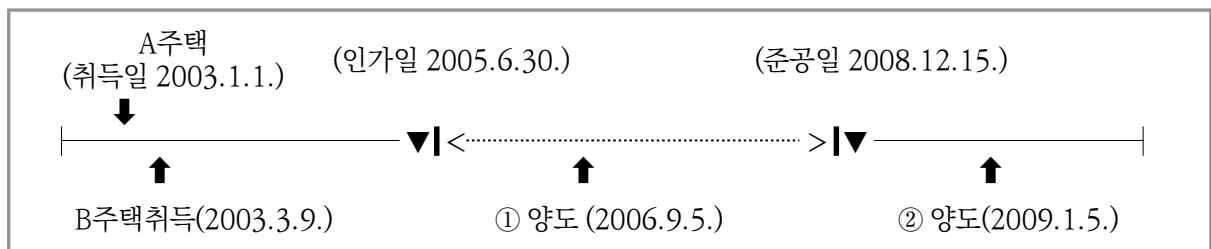
집행기준

89-156의2-9

2주택 소유자의 1주택이 조합원입주권으로 전환된 후 주택을 양도하는 경우

○ 2005.12.31. 이전에 관리처분계획인가를 받은 경우

2005.12.31. 이전에 관리처분계획인가를 받은 조합원입주권은 「소득세법」 제89조제2항의 조합원입주권에 해당하지 아니하여 재건축주택의 준공 전에 1주택을 양도하는 경우에는 비과세 규정이 적용되며, 재건축주택의 준공 후에는 종전 주택의 연장으로 보므로 비과세가 배제된다.

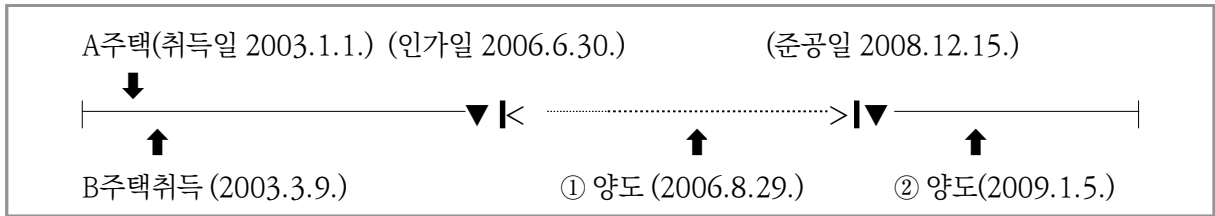


① 양도 (2006.9.5.) : 비과세 가능(B주택 양도시 A주택은 권리)

② 양도 (2009.1.5.) : 비과세 배제(A주택 취득일을 2003.1.1.로 보아 판정)

○ 2006.1.1. 이후에 관리처분계획인가를 받은 경우

2006.1.1. 이후에 관리처분계획인가를 받은 조합원입주권을 보유한 자가 다른 주택을 양도하는 경우 「소득세법」 제89조제2항에 따라 비과세가 배제된다.



- ☞ ① 양도 (2006.8.29.) : 비과세 배제(소법 §89②)
 ② 양도 (2009.1.5.) : 비과세 배제(A주택 취득일을 2003.1.1.로 보아 판정)

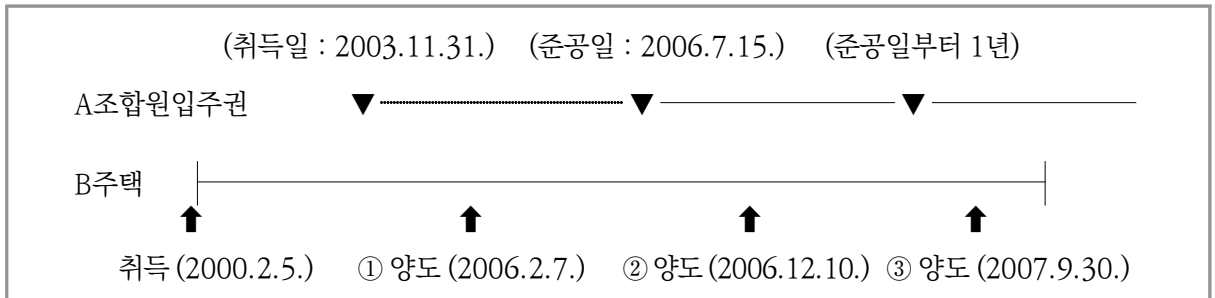
집행기준

89-156의2-10

1주택 보유자가 조합원입주권을 취득한 경우

○ 2005.12.31. 이전에 조합원입주권을 취득한 경우

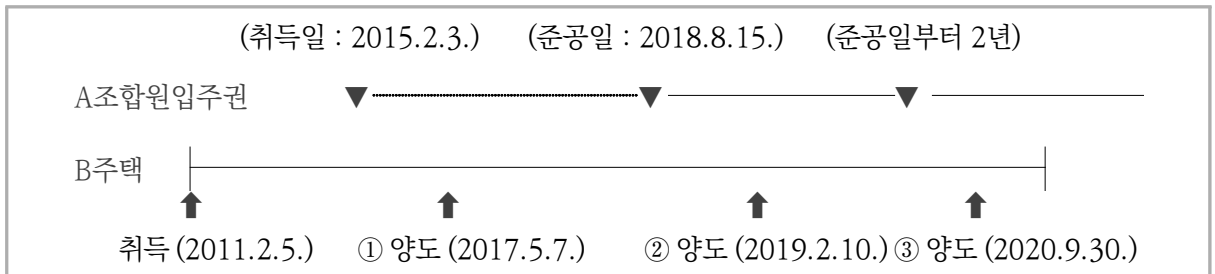
2005.12.31. 이전에 조합원입주권을 취득한 경우에는 부동산을 취득할 수 있는 권리로 보는 것이므로, 재건축주택의 준공일 전에 비과세 요건을 갖춘 주택을 양도하는 경우 또는 준공 후 일시적 2주택 요건을 갖춘 경우 1세대 1주택 비과세 규정을 적용받을 수 있다.



- ☞ ① 양도 (2006.02.07.) : 비과세 가능(A조합원입주권은 권리)
 ② 양도 (2006.12.10.) : 비과세 가능(일시적 2주택, 중복기간 1년)
 ③ 양도 (2007.9.30.) : 비과세 배제(일시적 2주택 기간 경과)

○ 2006.1.1. 이후에 조합원입주권을 취득한 경우

조합원 입주권의 취득일부터 3년 이내 비과세 요건을 갖춘 종전 주택을 양도하거나, 조합원 입주권을 대체주택으로 취득하여 실거주요건 등을 충족하고 재건축주택 완공일부터 1년(2008.11.28.이후 2년)이내 종전 주택을 양도하는 경우 1세대 1주택 비과세 규정을 적용받을 수 있다.



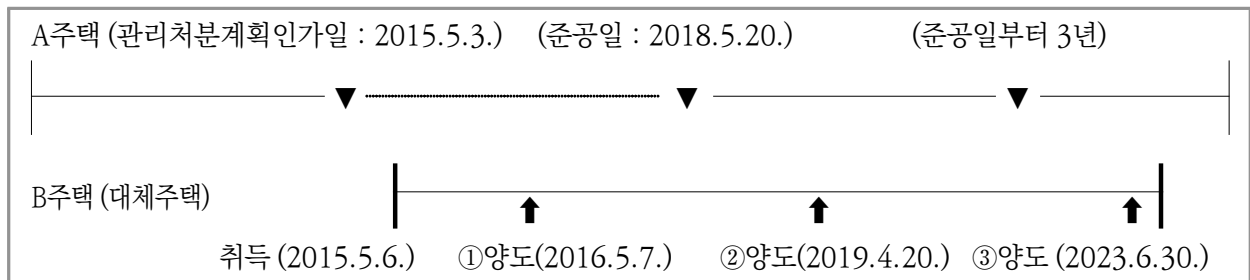
- ☞ ① 양도 (2017.5.7.) : 비과세 가능(일시적 2주택, 소득령§156의2③)
 ② 양도 (2019.2.10.) : 비과세 가능(대체주택, 소득령§156의2④)
 ③ 양도 (2020.9.30.) : 비과세 배제(일시적 2주택 및 대체주택 기간 경과)

집행기준

89-156의2-11

조합원입주권 전환자가 공사 중 거주한 대체주택을 양도한 경우

1세대가 보유한 주택이 재개발사업 등으로 조합원입주권으로 전환되어 공사 중 거주할 대체주택 (사업시행인가일 이후 취득)을 취득한 경우로서 실거주요건 등 대체주택 요건을 갖추어 양도하는 경우에는 1세대 1주택 비과세 규정을 적용받을 수 있다.



①·② 양도 : 실거주요건 등 충족시 비과세 가능(대체주택) ③ 양도(2023.6.30.): 비과세 배제

집행기준

89-156의2-12

재건축 사업 시행 기간동안 취득한 대체주택의 비과세 특례 적용시 1세대 1주택 판정시기

「소득세법 시행령」 제156조의2제5항(이하 "특례규정"이라 한다)에서 국내에 1주택을 소유한 1세대의 판정시점은 대체주택 취득일을 기준으로 판정하는 것이며, 대체주택 취득일 현재 2주택 이상을 소유한 경우 해당 특례규정을 적용받을 수 없다. (기획재정부 재산세제과-1270, 2023.10.23.)

* (당초) 사업시행인가일 → (변경) 대체주택 취득일

집행기준

89-156의2-13

동거봉양합가 후 같은 세대원으로부터 상속받은 조합원입주권에 대한 비과세 특례

상속개시일 현재 같은 세대원으로부터 상속받은 조합원입주권은 1세대 1주택 비과세특례 규정이 적용되지 아니하나, 동거봉양 목적으로 합가한 후 같은 세대원으로부터 상속받은 조합원입주권은 1세대 1주택 비과세 특례 규정이 적용 가능하며, 2010.2.18. 이후 일반주택을 양도하는 분부터 적용한다.

집행기준

89-156의2-14

재건축사업 시행기간 동안 거주하기 위하여 대체주택을 취득한 상태에서 주택을 상속받은 경우

1주택을 소유하고 있는 1세대가 재건축사업 시행기간 동안 거주하기 위하여 대체주택을 취득한 상태에서 「소득세법 시행령」 제155조제2항에 따른 주택을 상속받은 경우로서 대체주택 요건을 충족하고 양도하는 경우에는 1세대 1주택 비과세 규정을 적용받을 수 있다.

집행기준

89-156의2-15

조합원입주권을 소유한 상태에서 동거분양·혼인 합가시
비과세 특례

1세대	1세대	합가후	비과세 판단
1입주권	1주택 + 1입주권	1주택 + 2입주권	②
1주택	1주택 + 1입주권	2주택 + 1입주권	①, ②
1주택 + 1입주권	1입주권	1주택 + 2입주권	②
1주택 + 1입주권	1주택	2주택 + 1입주권	①, ②
1주택 + 1입주권	1주택 + 1입주권	2주택 + 2입주권	②

비과세 판단

① 합가 전 1주택만을 소유한 세대의 주택을 먼저 양도한 경우



합가일부터 5년(또는 10년) 이내 주택 양도시 “비과세 가능”

② 합가 전 1주택과 1입주권을 소유한 세대의 주택을 먼저 양도한 경우

가. 주택을 양도한 세대가 최초로 취득한 입주권을 소유한 경우



양도한 주택이 사업시행인가일 이후 거주를 위해 취득한 대체주택으로서 1년 이상 거주한
주택인 경우 “비과세 가능”

나. 주택을 양도한 세대가 승계취득한 입주권을 소유한 경우



양도주택을 취득한 이후 입주권을 취득한 경우 “비과세 가능”

집행기준

89-156의3-1

'21.1.1. 이후 분양권을 취득하고 주택을 취득하는 경우
비과세 특례

「소득세법 시행령」 제156조의3 제2항 및 제3항(이하 “특례규정”)은 국내에 1주택을 보유한 1세대가
그 주택을 양도하기 전에 분양권을 취득한 경우 적용되는 것이며, 분양권을 먼저 취득한 후 다른
주택을 취득한 경우에는 특례규정을 적용할 수 없다.

특례규정 배제 유형('21.1.1. 이후 분양권 취득분부터)

분양권 취득(A) → 주택 취득 (B) → 주택 완공(A)→ B주택 양도 (B)

A 분양권 취득 → B 분양권 취득 → B 주택 완공→ A주택 완공 → B주택 양도

집행기준

89-156의3-2

'21.1.1. 이후 일시적 2주택 상태에서 분양권을 취득하고 종전 주택을 양도하는 경우 비과세 특례

「소득세법 시행령」 제155조 제1항(일시적 2주택 특례)과 같은 법 제156의3 제2항 및 제3항(일시적 1주택·1분양권 특례)은 중첩적용될 수 없으므로, 일시적 2주택(A,B)을 보유한 상태에서 분양권(C)을 취득한 후, 종전주택(A)을 양도하는 경우 1세대1주택 비과세를 적용할 수 없다.(기획재정부 재산세제과-906, 2024.7.31.)

집행기준

90-0-1

양도소득세 감면을 세액감면과 소득공제 방식으로 이원화

(원칙-세액감면) 「소득세법」 및 다른 법률에 규정된 감면소득금액에 대해서는 먼저 산출세액을 구한 후 그 세액에 감면소득금액에서 양도소득 기본공제를 한 후의 금액이 과세표준에서 차지하는 비율 및 감면율을 각각 곱한 금액을 감면세액으로 계산

(예외-소득공제) 「조세특례제한법¹⁾」에 따른 소득공제 감면방식²⁾은 「소득세법」상 감면세액 계산 방식에 우선하여 적용³⁾됨

1) 「조세특례제한법」 §43, §98의3, §98의5, §98의6, §98의7, §99, §99의2, §99의3

2) 소득공제 감면방식 : 감면소득을 양도소득 과세표준에서 직접 차감

* 과세표준 = 양도소득금액 - 기본공제 - 「조세특례제한법」상 소득공제

3) 2013.1.1. 이후 신고, 결정 또는 경정하는 분부터 적용



Chapter

제3장

미등기 양도자산

집행기준

91-168-1

잔금의 일부를 납부하지 않고 양도한 자산

아파트 분양대금의 불입금액 전부를 납부하지 않았으나, 사회통념상 거의 지급되었다고 볼만한 정도이고 미불입된 분양대금을 불입하게 되면 언제든지 등기가 가능한 사실이 확인되는 경우에는 미등기 양도자산에 해당된다.(대법원2007두21778, 2008.1.17.)

집행기준

91-168-2

미등기주택에 딸린 토지의 비과세 여부

미등기주택에 딸린 토지로서 비과세요건을 갖추었고 등기가 된 경우 토지의 양도소득은 1세대 1주택 비과세를 적용 받을 수 있다.(재산46014-1090, 2000.9.6.)

집행기준

91-168-3

명의신탁 부동산을 소유권환원등기 없이 양도하는 경우

명의신탁 부동산을 소유권환원등기 없이 양도하는 경우 미등기 양도자산에 해당되지 아니한다. (재산세과-766, 2009.4.17.)

집행기준

91-168-4

준공된 재건축아파트를 이전고시 전에 양도하는 경우

준공된 재건축아파트를 이전고시 전에 양도하는 경우에는 법률의 규정 또는 법원의 결정에 의하여 양도당시 그 자산의 취득에 관한 등기가 불가능한 자산에 해당하므로 미등기 양도자산으로 보지 아니한다.(부동산거래관리과-10, 2010.1.5.)

집행기준

91-168-5

신축건물의 사용승인 전에 사실상 사용 중인 건물을 양도하는 경우

신축건물의 사용승인 전에 사실상 사용하거나 가사용승인을 받은 상태로 건물을 양도하는 경우에는 그 자산의 취득에 관한 등기가 불가능한 자산에 해당하여 미등기 양도자산으로 보지 아니한다. (재일46014-1027, 1994.4.15.)

Chapter

제4장 과세대상

집행기준 94-0-1 양도소득의 범위

「소득세법」 제94조(양도소득의 범위)는 열거 규정이며, 부동산, 부동산에 관한 권리, 주식, 기타자산, 파생상품, 신탁수익권 등의 양도로 인하여 발생하는 소득을 양도소득으로 규정하고 있다.

집행기준 94-0-2 자산이전으로 발생한 소득의 과세 구분

대가유무	소득내용	납세의무자	사업관련성	과세구분
유상이전	양도차익	양도자	사업무관(일시적·비반복적)	양도소득세
			사업목적	사업소득세
무상이전	자산수증익	수증자	사업성 여부와 무관	증여세

집행기준 94-0-3 사업소득 또는 양도소득의 판단 기준

부동산의 매매로 인한 소득이 사업소득 또는 양도소득인지 여부는 그 매매가 수익을 목적으로 하고 있는지 또는 규모·횟수·태양 등에 비추어 사업활동으로 볼 수 있을 정도의 계속성과 반복성이 있는지 등을 고려하여 판단한다.

집행기준 94-0-4 사업자가 폐업시 미분양된 주택을 자기가 사용한 후 양도하는 경우

사업자가 미분양된 주택을 자가소비하거나 임대목적(판매되지 아니하여 일시 임대하는 경우 제외)으로 사용한 후 해당 주택을 양도하는 경우에는 양도소득세가 과세된다.

집행기준 94-0-5 건설 중인 자산을 양도하는 경우

자기 소유 토지 위에 상가 또는 오피스텔, 다세대주택 등을 신축하여 분양할 목적으로 사업자등록을 한 자가 건축 중인 건물과 토지를 타인에게 양도함으로써 발생한 소득은 사업소득에 해당하며 건물의 신축목적이 분양 목적 등 사업목적이 아닌 경우에는 양도소득으로 과세되는 것이다.

집행기준 94-0-6 토지의 일부로 보는 정착물

교량, 돌담, 도로의 포장 등 종속정착물, 경작·재배되는 각종의 농작물, 「입목에 관한 법률」에 따라 소유권 등기한 입목 외의 입목은 토지의 일부로 본다.

집행기준 94-0-7 건축물로 볼 수 없는 시설물을 양도하는 경우

소유하던 토지 위에 건축허가를 받아 건축물을 시공 중에 건축물로 볼 수 없는 시설물상태에서 토지와 시공된 시설물을 함께 양도한 경우 또는 분양받은 단독택지의 부지공사 준공일 이후 잔금을 청산하고 양도하는 경우 해당 자산은 토지의 양도에 해당된다.

집행기준 94-0-8 재건축조합원이 입주권 취득을 포기한 경우

재건축조합의 조합원이 조합에 토지와 건물을 제공한 후 입주권의 취득을 포기하고 재개발조합으로부터 현금으로 청산한 경우 권리의 양도가 아닌 부동산의 양도에 해당된다.

집행기준 94-0-9 부동산에 대한 매매계약 체결 후 잔금이 청산되지 아니한 경우

부동산을 취득할 수 있는 권리는 매매계약 또는 법률상 효력에 의하여 부동산을 취득할 수 있는 원인행위는 발생하였으나 매매대금의 미지급 또는 목적물의 미완성 등으로 취득시기가 미도래한 권리를 말하는 것이며, 부동산에 대한 매매계약이 체결된 이후에 잔금이 청산되지 아니한 경우 (사회통념상 잔금의 대부분이 지급된 경우는 제외)에는 부동산을 취득할 수 있는 권리로 본다.

집행기준 94-0-10 완공된 아파트를 취득시기가 도래하기 전 양도한 경우

아파트 분양계약을 체결한 자가 분양계약에 따라 해당 아파트가 완공되어 분양회사 명의로 소유권 보존 등기된 부동산을 대금을 청산하지 않은 상태에서 양도하는 경우에는 부동산을 취득할 수 있는 권리의 양도에 해당된다.

집행기준 94-0-11 분양전환이 약정된 임대주택의 임차권을 양도한 경우

「민간임대주택에 관한 특별법」에 따라 일정기간 임대(의무 임대 기간) 후 분양전환되는 임대주택의 임차인이 의무 임대 기간이 경과하지 아니한 상태에서 제3자에게 임차권을 양도한 경우에는 부동산을 취득할 수 있는 권리의 양도에 해당된다.

집행기준 94-0-12 이주자택지를 양도하는 경우

공익사업 시행으로 소유 부동산이 수용됨에 따라 수용보상금을 수령하고, 해당 수용보상금과는 별도로 사업시행자로부터 공급받은 이주자 택지를 제3자에게 양도하는 경우에는 부동산을 취득할 수 있는 권리의 양도에 해당된다.

집행기준 94-0-13 양도소득세 과세대상인 상장주식 등의 범위

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 주권상장(코스닥, 코넥스 포함)법인의 주식 등으로서 대주주가 양도하는 것과 같은 법에 따른 증권시장에서 거래에 의하지 아니하고 양도(장외 거래)하는 것은 양도소득세 과세 대상인 주식의 양도에 해당된다.

집행기준 94-0-14 자본 감소로 주식을 소각하는 경우

법인이 자본 감소를 위하여 주주로부터 주식을 취득해 소각하는 경우 주식소각을 당한 주주가 법인으로부터 받는 금액이 그 주식 취득을 위해 소요된 금액을 초과하는 경우 그 초과금액은 양도 소득이 아닌 의제배당소득으로 과세된다.

집행기준 94-0-15 기타자산에 해당하는 영업권의 범위

토지와 함께 양도하는 영업권(행정관청으로부터 건축허가를 받음으로써 얻는 경제적 이익을 포함한다)은 기타자산에 해당하며, 행정관청으로부터 인허가를 받음으로써 얻은 경제적 이익은 해당 인허가의 법률상 이전 금지 여부와는 관계없이 사실상 이전됨으로 발생하는 소득을 포함한다.

집행기준 94-157-1 상장주식의 대주주 범위

상장주식(코스닥, 코넥스 포함)의 대주주 여부는 주식 양도일이 속하는 사업연도의 직전사업연도 종료일 현재 주주1인의 주식의 비율 또는 시가총액으로 판단하되, 주주1인 및 그와 특수관계인이 소유하는 주식이 최대인 경우, 그 주주 1인 및 그와 특수관계인이 소유하는 주식의 합계 비율 또는 시가총액 합계액으로 판단한다.

(단위 : %이상, 억원 이상)

적용시기	과세대상 및 세율적용					
	코스피		코스닥		코넥스 ¹⁾	
	지분율	시가총액	지분율	시가총액	지분율	시가총액
'16.4.1.~'16.12.31.	1	25	2	20	4	10
'17.1.1.~'18.3.31.		15		15		
'18.4.1.~'20.3.31.		10		10		
'20.4.1.~'23.12.27		50		50		
'23.12.28.~						50

1) 코넥스 상장 주식은 '13.8.29.부터 시행

집행기준 94-157-2 직전사업연도 종료일 현재 대주주 지분율 요건에 미달한 경우

직전 사업연도 종료일 현재 소유한 해당 법인의 주식의 합계액이 대주주 기준에 미달하더라도 해당 사업연도 중 주식을 취득함으로써 대주주 기준에 해당하게 되는 경우에는 그 취득일 이후부터 해당 사업연도 종료일까지 대주주로 본다.

집행기준 94-157-3 비상장법인이 상장된 경우 대주주 판정 기준

코스닥 시장 상장법인의 주식을 양도한 경우로서 해당 주식의 양도일이 속하는 사업연도의 직전 사업연도 종료일에는 비상장법인인 경우 대주주 요건 적용 시 코스닥 시장 상장법인의 주식에 적용되는 주식 소유비율 또는 시가총액 기준으로 판단한다.

집행기준 94-157-4 분할신설법인의 직전사업연도 판정

대주주 판정시 분할법인의 주주가 분할신설법인 주식을 교부받아 설립등기일이 속하는 사업연도에 양도하거나, 분할법인 주식을 분할등기일이 속하는 사업연도에 분할등기일 이후 양도하는 경우에는 분할 전 법인의 분할등기일 현재 주식보유 현황에 따른다.

집행기준

94-157-5

주식대차거래시 주식양도차익 과세대상 “대주주” 판정

대주주 판정시 대차주식은 대여자 주식으로 보아 대주주 여부를 판정함

* 2013.2.15. 이후 대차거래하는 분부터 적용하며, 2013.2.14. 이전에 대여되어 2013.2.14.까지 반환되지 아니한 주식등에 대해서는 2013.2.15.이 속하는 사업연도의 종료일 후부터 개정규정 적용

집행기준

94-157-6

양도소득세 과세대상 대주주 판단 시 자기주식 포함여부

주주1인 및 그가 임원으로 있는 법인이 「국세기본법 시행령」 제1조의2제1항 및 같은 조 제3항의 규정에 따른 특수관계인에 해당하는 경우, 주식 등의 양도일이 속하는 사업연도의 직전사업연도 종료일 현재 주주1인이 보유하는 주식의 시가총액과 그가 임원으로 있는 법인이 보유하고 있는 자기주식의 시가총액을 포함하여 「소득세법 시행령」 제157조제4항제2호에 따른 대주주 요건을 판정하는 것입니다.

집행기준

94-158-1

기타자산 중 특정주식의 과세요건

부동산가액 비율, 주식 등의 소유비율, 주식 등의 양도비율(①②③)을 모두 갖춘 법인의 주식 또는 출자지분은 특정주식에 해당한다.

$$\textcircled{1} \text{ 부동산가액 비율} = \left(\frac{\text{토지·건물·부동산에 관한 권리의 합계액}^1}{\text{해당 법인의 자산총액}} \geq 50\% \right)$$

$$\textcircled{2} \text{ 주식 등의 소유비율} = \left(\frac{\text{주주 1인과 기타 주주의 소유주식 등의 합계액}}{\text{해당 법인 주식 등의 합계액}} > 50\% \right)$$

$$\textcircled{3} \text{ 주식 등의 양도비율} = \left(\frac{\text{주주 1인과 기타 주주의 양도액}}{\text{해당 법인의 주식 등의 합계액}} \geq 50\% \right)$$

1) 토지·건물·부동산에 관한 권리의 합계액 + 해당 법인이 보유한 다른 법인*의 주시가액 × 다른 법인의 총 자산 중 토지·건물·부동산에 관한 권리 및 경영지배하는 법인의 주시가액 중 그 법인의 부동산등 보유비율 상당액의 합계액이 차지하는 비율

* 다른 법인은 “특정주식 등” 또는 “부동산과다보유법인의 주식 등”의 요건을 충족한 법인에 한함

집행기준

94-158-2

특정주식을 판정할 때 포함하는 자산

특정주식 판정시 부동산가액에는 부동산매매업자의 매매용 토지 및 건물, 주택신축판매업자의 주택 건설용 토지 및 미판매된 완성주택의 가액과 토지 등을 취득할 수 있는 권리의 가액이 포함된다.

집행기준

94-158-3

특정주식을 판정할 때 포함하지 않는 자산

특정주식(부동산 등 자산비율이 50% 이상인 법인의 주식) 판정시 자산총액에 포함하지 아니하는 현금 등은 양도일부터 소급하여 1년이 되는 날부터 양도일까지의 기간 중에 차입금 또는 증자 등에 의하여 증가한 현금·금융재산 및 대여금의 합계액에 한하는 것이다.

집행기준

94-158-4

주식을 수회에 걸쳐 양도하는 경우

기타자산에 해당하는 특정주식의 양도비율을 판정할 때 주주 1인과 기타주주가 해당 법인의 주식 또는 출자지분을 수회에 걸쳐 양도하는 경우에는 그들 중 1인이 주식 등을 양도하는 날부터 소급하여 3년 내에 그들이 양도한 주식 등을 합산한다.

집행기준

94-158-5

특정주식과 부동산과다보유법인의 주식 비교

구 분	특정주식	부동산과다보유법인의 주식
업종	모든 업종	골프장 등 ¹⁾ 영위 법인
부동산비율	50% 이상	80% 이상
소유비율	50% 초과	제한 없음
양도비율	50% 이상	1주만 양도하여도 대상

1) 골프장, 스키장, 휴양콘도미니엄, 전문휴양시설

집행기준

94-158-6

부동산과다보유법인주식의 자산총액 판정 시점

부동산과다보유법인주식 여부는 양도일 현재 해당 법인의 자산총액을 기준으로 판정하는 것이며, 양도일 현재의 자산총액을 알 수 없는 경우에는 양도일이 속하는 사업연도의 직전사업연도 종료일 현재의 자산총액을 기준으로 판정한다.

집행기준

94-158-7

특정주식 및 부동산과다보유법인 주식의 자산총액 및 자산가액

특정주식 등 및 부동산과다보유법인주식 여부를 판단할 때 자산총액 및 자산가액은 해당 법인의 장부가액(「소득세법」 제94조제1항제1호에 따른 자산으로서 해당 자산의 기준시가가 장부가액보다 큰 경우에는 기준시가)에 의하며, 동일인에 대한 「법인세법」 제28조제1항제4호 나목에 따른 가지급금 등과 가수금이 함께 있는 경우에는 이를 상계한 금액을 자산총액으로 한다. 다만, 동일인에 대한 가지급금 등과 가수금의 발생시에 각각 상환기간 및 이자율 등에 관한 약정이 있는 경우에는 상계하지 아니한다.

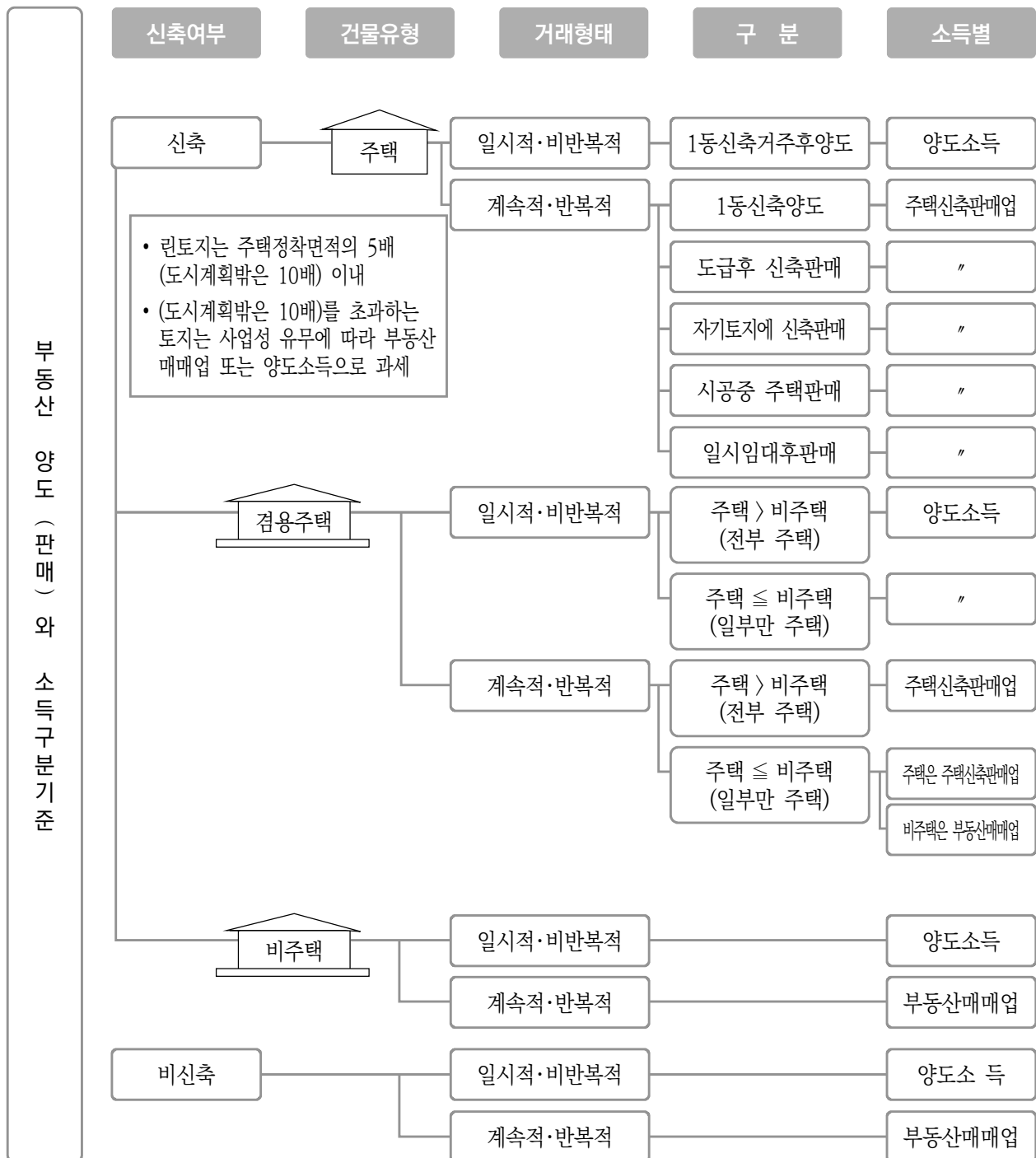
집행기준

94-159의2-1

양도소득세가 과세되는 파생상품의 범위

양도소득세가 과세되는 파생상품이란 코스피200선물·옵션, 미니코스피200선물·옵션 등을 말하며, 소득세법에 따라 이자소득으로 과세되는 경우, 배당소득으로 과세되는 경우의 파생상품의 거래 또는 행위로부터의 이익은 양도소득세 과세대상에서 제외한다.

참고. 【양도소득·부동산매매업·주택신축판매업의 구분】





Chapter

제5장

장기보유특별공제

집행기준

95-0-1

장기보유특별공제를 위한 보유기간 계산 기준일

취득유형		기준일
상속받은 부동산		상속개시일
증여받은 부동산		증여등기일
재산분할 부동산		이혼전 배우자의 취득한 날
이월과세 대상 부동산		당초 증여자가 취득한 날
부당행위계산 대상 부동산		당초 증여자가 취득한 날
가업상속공제 적용 대상 자산		당초 피상속인이 취득한 날
도시 및 주거환경정비법에 따른 재개발·재건축	원조합원	종전 주택을 취득한 날
	승계조합원	신축완성주택의 취득시기(사용승인서교부일 등)

집행기준

95-0-2

비사업용 토지에 대한 장기보유특별공제액 계산

비사업용 토지는 2016.1.1. 이후 양도하는 분부터 양도소득세 중과(기본세율 + 10%p)하며, 2017.1.1. 이후 양도분부터 장기보유특별공제를 적용한다.

집행기준

95-159의4-1

멸실 후 신축한 1세대 1주택의 장기보유특별공제액 계산

1세대가 양도일 현재 국내에 1주택을 소유하고 있는 경우로서 그 주택이 기존주택을 멸실하고 신축한 주택에 해당하는 경우 장기보유특별공제율 적용을 위한 보유기간은 신축한 주택의 사용승인서 교부일부터 계산한다.

집행기준

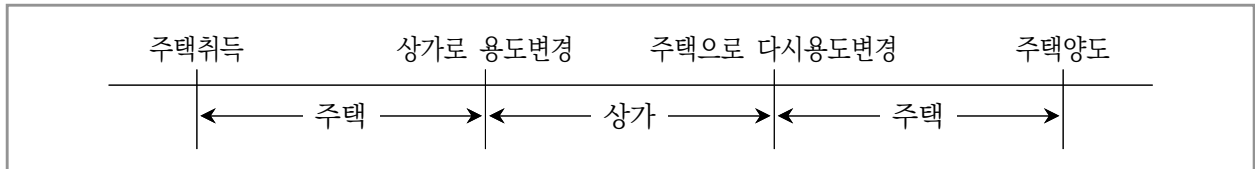
95-159의4-2

일시적 2주택으로서 중과배제 대상인 경우 장기보유특별공제액 계산

일시적 2주택으로서 중과 배제 대상이고, 보유기간 중 거주기간이 2년 이상인 경우 해당 자산의 양도차익에 보유기간 및 거주기간에 따라 최대 80%의 공제율을 곱하여 장기보유특별공제액을 계산한다.

집행기준 95-159의4-3 주택의 용도를 변경한 경우 보유기간 계산

주택을 주택 외의 용도로 변경하여 사용하다가 이를 다시 주택으로 용도 변경하여 사용한 후 양도한 경우 해당 주택의 보유기간 계산은 해당 건물의 취득일부터 양도일까지의 기간 중 주택으로 사용한 기간을 통산한다.



집행기준 95-159의4-4 다세대주택을 다가구주택으로 용도변경한 경우

다세대주택을 다가구주택으로 용도변경한 후 양도하는 경우 보유기간별 공제율을 적용하고자 할 때 다가구 주택으로 용도변경한 날부터 양도일까지의 보유기간을 계산하여 장기보유특별공제를 적용한다.

집행기준 95-159의4-5 비거주자의 장기보유특별공제 적용률

비거주자가 국내에 소유하는 1주택을 양도하는 경우 보유·거주기간별 최대 80%의 장기보유 공제율을 적용하지 아니한다.

집행기준 95-159의4-6 1주택을 소유한 거주자가 비거주자가 되었다가 다시 거주자가 된 경우

국내에 1주택을 소유한 거주자가 비거주자가 되었다가 다시 거주자가 된 상태에서 해당 주택을 양도할 때 보유기간이 3년 이상인 경우에는 최대 80%의 보유·거주기간별 공제율을 적용할 수 있다.

집행기준 95-160-1 겸용주택의 경우 장기보유특별공제액 계산

12억원을 초과하는 고가 겸용주택은 '22.1.1. 이후 양도분부터 주택부분만 주택으로 보아 양도차익 및 장기보유특별공제액을 계산한다.

장기보유특별공제는 토지·건물의 양도시만 적용되고 부동산을 취득할 수 있는 권리에는 적용되지 않으나, 재개발·재건축 관리처분계획인가 승인시점에서 주택을 보유한 자가 추후 조합원입주권 양도시 멸실 전 주택분 양도차익¹⁾에 대해서는 주택이 조합원입주권으로 변환된 것으로 보아 장기보유특별공제를 적용한다.(2013.1.1. 이후 최초로 양도하는 분부터 적용)

* 적용대상 : 조합원입주권의 관리처분계획인가 전 양도차익 부분(승계취득분 제외)

* 보유기간 : 기존 주택의 취득일부터 관리처분계획 인가일까지의 기간

1) 2014.1.1. 양도하는 분부터 토지·건물분 양도차익도 포함됨

Chapter

제6장

양도가액

집행기준

96-0-1

실지거래가액에 의한 양도가액 또는 취득가액

구 분	납세자의 신고	정부의 결정·경정
양도가액	실지거래가액	- 원칙 : 실지거래가액 - 실가 불분명한 경우 : 매매사례가액, 감정가액, 기준시가 순차적용
취득가액	- 원칙 : 실지거래가액, - 실가 불분명한 경우 : 매매사례가액, 감정가액, 환산가액	- 원칙 : 실지거래가액 - 실가 불분명한 경우 : 매매사례가액, 감정가액, 환산가액, 기준시가* 순차적용 * 양도가액을 기준시가로 결정·경정한 경우에만 적용

집행기준

96-0-2

교환하는 경우 실지거래가액 여부

교환대상 부동산에 대한 감정평가법인 등의 객관적인 교환가치에 의해 그 감정가액의 차액에 대한 정산절차를 수반한 교환인 경우에는 실지거래가액을 확인할 수 있다고 할 것이며, 그렇지 아니한 단순한 교환은 실지거래가액을 확인할 수 없는 경우에 해당된다.

집행기준

96-0-3

현물출자하는 경우 실지거래가액

거주자가 공동사업을 경영할 것을 약정하는 계약에 의해 종전주택과 딸린 토지를 공동사업에 현물 출자하는 경우 실지거래가액은 실지 거래대금 또는 거래당시 급부의 대가로 실지 약정된 금액을 말한다.

집행기준

96-0-4 고가양도의 유형별 양도가액

양수자	양도가액	관련조문
특수관계 있는 법인	시가 ¹⁾	소법 §96③1호
특수관계 있는 개인	시가 ²⁾ + 증여재산 공제금액 ³⁾	소법 §96③2호
특수관계 없는 법인	시가 ²⁾ + 3억원 ⁴⁾	
특수관계 없는 개인		

- 1) 양도자의 상여·배당 등으로 처분된 금액이 있는 경우에는 법법 §52의 시가
- 2) 상증법상 평가액
- 3) $\text{Min}[\text{①시가} \times 30\%, \text{②3억원}]$ (상증령 §26, 2008.2.22. 이후 양도분부터 적용)
- 4) 대가와 시가와의 차액이 시가의 30% 이상인 경우에 공제하는 금액을 말함

집행기준

96-162의2-1 임지와 임목을 일괄 양도하는 경우

토지의 양도가액을 실지거래가액으로 산정할 때 임지와 임목을 일괄 양도하는 경우 「임목에 관한 법률」에 따라 등기되지 아니한 수목은 토지의 일부로 간주되므로 임목의 양도소득이 사업소득에 해당하지 아니하는 경우 임목의 양도가액은 임야의 양도가액에 포함된다.

Chapter

제7장

양도소득의 필요경비 계산

취득가액

집행기준 97-163-1 취득가액 및 필요경비

취득유형 및 시기		취득가액		기타필요경비
		2010.12.31.이전	2011.1.1. 이후	
실지거래가액에 의하는 경우	의제 취득일전	의제취득가액 ¹⁾ - 감가상각비 (물가상승율로 계산한 취득가액)		자본적지출액 + 양도비
	의제 취득일 이후	실지거래가액 - 감가상각비		자본적지출액 + 양도비
		등기부기재가액 ²⁾ - 감가상각비		자본적지출액 + 양도비
실지거래가액을 인정·확인할 수 없는 경우	의제 취득일전	매매사례가액·감정가액·환산가액	(매매사례가액·감정가액·환산가액) - 감가상각비	개산공제액
	의제 취득일 이후	매매사례가액·감정가액·환산가액	(매매사례가액·감정가액·환산가액 ³⁾) - 감가상각비	개산공제액

- 1) 의제취득가액은 2009.1.1.이후 결정·경정분부터 적용(소법 §97③, 부칙§8)
- 2) 2008.12.31.이전 양도분은 등기부기재가액 + 개산공제액으로 계산(소법 §97③)
- 3) 2013.2.15.이후 양도하는 분부터 신주인수권은 환산가액 적용 배제(소령 §176의2③)

집행기준 97-163-2 환산가액보다 자본적지출액 등이 큰 경우

실지거래가액을 인정·확인할 수 없어 매매사례가액·감정가액·환산가액으로 계산한 취득가액보다 자본적 지출액과 양도비가 큰 경우 큰 금액을 필요경비로 한다.(2011.1.1. 이후 양도분부터 적용)

집행기준 97-163-3 자산의 대가를 물품으로 지급하는 경우

토지나 건물을 취득하는 자가 해당 자산의 대가로서 금전 이외의 물품을 지급하고 그 양도 자산의 매매계약서상에는 물품 수량만이 명시된 경우에는 해당 자산의 취득가액은 물품의 인도 당시의 시가에 의해 계산한 가액으로 한다.

집행기준

97-163-4

대물변제로 취득한 자산가액이 불분명한 경우

채무액에 같음하여 부동산으로 대물변제하는 경우로서 해당 자산가액이 불분명하여 취득당시의 실지 거래가액을 확인할 수 없는 때에는 매매사례가액, 감정가액, 환산가액 등을 취득가액으로 한다.

집행기준

97-163-5

감정가액으로 기록된 장부가액의 취득가액 인정 여부

사업자가 기장을 하기 이전에 취득한 자산을 감정평가법인이 감정한 가액으로 기장하여 감가상각을 한 경우 해당 자산의 양도차익계산에 있어서 필요경비로 공제하는 취득가액은 당초 그 자산을 취득하기 위하여 소요된 실지거래가액으로 한다.

집행기준

97-163-6

자산재평가를 한 경우 취득가액

자산을 보유하는 기간 중에 「자산재평가법」에 따라 재평가 또는 임의로 재평가하였을 경우에는 재평가액에 불구하고 취득당시의 실지거래가액에 의한다.

집행기준

97-163-7

특수관계자로부터 고가로 매입한 경우

특수관계자로부터 자산을 고가로 매입하여 해당소득에 대한 조세의 부담을 부당하게 감소시킨 것으로 인정되는 때에는 시가를 취득가액으로 본다.

사례

- 2003.1월 : “甲”은 특수관계자인 “乙”로부터 자산을 고가매입 (실지취득가액 : 6억원, 시가 : 5억원)
 - 2008.7월 : “甲” 해당 자산 양도시
- ☞ 甲의 취득가액 = 5억원 (시가)

집행기준

97-163-8

일시불로 취득하여 할인받은 경우

국가 또는 지방자치단체 등으로부터 자산을 분양받은 경우에 분양대금을 일시불로 지불하여 일정액을 할인받은 때에는 실지로 지불한 금액을 취득가액으로 한다.

집행기준

97-163-9

법인의 분할로 취득한 주식의 취득가액

법인의 분할로 인하여 취득한 주식의 1주당 취득가액은 분할전 법인의 주식취득 비용(분할시 과세된 의제배당액은 가산하고, 수령한 교부금은 차감)을 분할로 교부받은 주식 수로 나누어 계산한다.

사례

- 2000.1월 : 갑은 A법인의 주식 취득(5백만주, 130억원)
 - 2002.1월 : A법인(분할존속법인)의 인적분할로 B법인 설립
(갑의 A법인주식 3백만주 감소, B법인주식 100만주 취득)
 - 2009.3월 : B법인 주식 양도
- ☞ 1주당 취득가액 : 7,800원{= (130억원 × 3,000,000주 / 5,000,000주) ÷ 1,000,000주}

집행기준

97-163-10

무상감자시 주식 취득가액

주식을 발행한 법인이 무상감자를 한 경우 해당 주식의 취득에 소요된 실지거래가액은 거주자의 주식양도차익 계산시 양도가액에서 공제하는 취득가액에 포함한다.

사례

- 2000.1월 : 갑은 A법인의 주식 취득(10,000주, 50,000천원)
 - 2004.1월 : A법인주식 9,000주 무상감자
 - 2009.3월 : 갑의 A법인주식 500주 양도
- ☞ 1주당 취득가액 : 50,000원 (= 50,000천원 ÷ 1,000주)

집행기준

97-163-11

신주인수권의 취득가액

분리형 신주인수권부사채를 그 사채의 발행법인으로부터 신주인수권 가액과 사채 가액의 구분없이 매수하여 신주인수권만을 분리하여 양도하는 경우 해당 신주인수권의 취득가액 산정은 「소득세법」 제97조에 따라 실지거래가액에 의한다. 다만, 취득당시 실지거래가액을 확인할 수 없는 경우에는 「소득세법」 제97조 및 제114조에 따라 매매사례가액, 감정가액 또는 기준시가에 의한다.

집행기준

97-163-12

타인 토지에 건물신축을 위한 부지조성비

타인 소유의 토지에 대한 사용승낙을 받아 건물부지로 조성한 다음 그 지상에 건물을 신축한 경우 건물부지 조성공사가 해당 건물을 신축하는데 필수불가결한 준비행위라면 해당 건물부지 조성공사 비용은 건물을 취득하는데 필요한 부수비용으로서 필요경비로 공제된다.

집행기준 97-163-13 무허가주택 취득비용

무허가 주택의 취득목적이 아파트 특별분양권을 취득하기 위한 것인 경우 무허가 주택의 취득비용은 해당 아파트 취득을 전제로 취득한 자산에 소요된 희생비용이므로 취득가액에 산입된다.

집행기준 97-163-14 이촉권 취득비용

이촉권을 유상으로 취득한 후 이를 근거로 건축물을 신축하여 양도한 경우에는 이촉권의 취득에 실지 소요된 비용은 해당 건축물의 취득가액으로 필요경비에 산입된다.

집행기준 97-163-15 대항력 있는 전세보증금을 매수인이 부담한 경우

대항력이 있는 전세보증금을 매수인이 부담한 경우로서 변제한 전세보증금에 대하여 구상권을 행사할 수 없을 때에는 필요경비에 산입된다.

“甲” A주택 전입신고·거주	금융기관 근저당설정	금융기관 “乙” 경매개시결정	A주택 경락받음
▲	▲	▲	▲
1995.3.30.	1996.12.30.	2005.4.10.	2008.6.10.

□ 대항력 (「주택임대차보호법」 §3①)
임대차는 그 등기가 없는 경우에도 임차인이 주택의 인도와 주민등록을 마친 때에는 그 다음 날부터 제삼자에 대하여 효력이 생긴다.

* 대항력이 있는 전세보증금의 해당 임차인이 임차주택을 경락받아 회수하지 못한 임차보증금도 필요경비 산입

집행기준 97-163-16 필요경비에 산입되는 유치권

부동산을 공매로 취득하면서 「민사집행법」에 따라 유치권자에게 변제한 유치권 담보 채권상당액은 필요경비에 산입된다.

집행기준 97-163-17 필요경비에 산입되지 아니하는 유치권

부동산을 경매로 취득한 자가 유치권을 주장하는 제3자에게 법적으로 지급의무가 없는 유치권에 대한 합의금을 지급한 경우 이는 양도가액에서 공제할 필요경비에 해당되지 아니한다.

집행기준 97-163-18 자산 취득시 발생한 명도비용

부동산을 법원경매로 취득하면서 해당 부동산을 점유받기 위하여 소요된 명도비용은 소유권확보를 위한 직접비용으로 볼 수 없으므로 부동산의 취득가액에 포함되지 아니한다.

집행기준 97-163-19 필요경비에 산입되지 아니하는 금융비용

당초 약정에 의한 거래가액의 지급 지연으로 인하여 추가로 발생하는 이자상당액은 취득가액에 포함되지 아니하며, 자산의 취득자금으로 활용된 금융기관 차입금에 대한 지급이자도 필요경비에 산입되지 아니한다.

집행기준 97-163-20 취득시 납부한 제세공과금

취득시 납부한 취득세·등록세 이에 추가되는 농어촌특별세 및 지방교육세와 인지세 등은 취득가액에 산입하고, 취득세·등록세는 납부영수증이 없는 때에도 취득가액에 포함하며, 「지방세법」에 따라 감면되는 경우에는 취득가액에 포함되지 않는다.

집행기준 97-163-21 매수자가 부담한 전소유자의 양도소득세 등

전소유자에게 토지대금 이외에 양도소득세 등을 매수자가 부담하기로 약정하고 이를 실제로 지급하였을 경우 양도소득세 등은 매입원가로서 필요경비에 산입된다.

집행기준 97-163-22 토지초과이득세의 필요경비 여부

토지초과이득세를 과세받은 토지를 양도하는 경우 납세자의 신고유무 또는 결정방법에 관계없이 토지초과이득세는 필요경비에 산입된다.

집행기준 97-163-23 필요경비에 산입되는 부가가치세

자산의 취득과 관련하여 부담한 부가가치세 중 「부가가치세법」에 의하여 공제받지 못한 매입세액은 필요경비에 산입된다.

집행기준

97-163-24

필요경비에 산입되지 아니하는 부가가치세

「부가가치세법」의 일반과세사업자가 사업용으로 아파트를 분양받은 경우 해당 부가가치세는 필요경비에 산입하지 아니하나, 일반사업자가 매입 시 공제받은 후 폐업으로 인해 다시 납부한 잔존 재화에 대한 부가가치세는 필요경비에 산입된다.

집행기준

97-163-25

매매계약의 해약으로 발생한 위약금

부동산매매계약의 해약으로 인하여 지급하는 위약금 등은 해당 자산의 양도거래와 직접 관련 없이 발생한 비용이므로 필요경비에 해당되지 아니한다.

집행기준

97-163-26

지체상금 성격의 지출금액

당사자 간에 당초 약정한 낙찰가액의 납부 지연으로 인하여 추가로 발생하는 이자상당액은 지체상금 성격이므로 필요경비에 산입되지 아니하며, 납부기한내 납부하지 못하여 추가부담하는 취득세의 가산세는 정상적인 부동산 취득경비로 볼 수 없어 필요경비에 산입되지 아니한다.

집행기준

97-163-27

양수인이 부담한 양도자의 연체료

아파트분양권 등을 취득함에 있어서 양도자가 분양대금 지연 납부로 발생한 연체이자를 양수인이 부담하기로 약정하여 실제 납부를 하였다면 해당 자산의 필요경비에 산입된다.

자본적지출액

집행기준

97-163-28

자본적 지출에 대한 법적 증빙 구비 시 필요경비 인정

자본적 지출액을 필요경비로 인정하기 위하여는 소득세법에 규정한 증빙서류¹⁾를 수취·보관하거나 실제 지출사실이 금융거래증명서류²⁾에 의하여 확인되어야 한다.³⁾

1) 신용카드매출전표, 현금영수증, 세금계산서(계산서) 등

2) 금융거래증빙(계좌이체 등)

3) 다만, 자본적 지출액의 경우 2016.2.17. 전 지출한 분에 대하여는 소득세법 시행령(대통령령 제26982호로 개정되기 전의 것)을 적용

집행기준

97-163-29

베란다 샷시, 거실 확장공사비 등

주택의 이용편의를 위한 베란다 샷시, 거실 및 방 확장공사비, 난방시설 교체비 등의 내부시설의 개량을 위한 공사비는 자본적지출액에 해당된다.

집행기준 97-163-30 벽지·장판 또는 싱크대 교체비용 등

정상적인 수선 또는 부동산 본래의 기능을 유지하기 위한 경미한 개량인 벽지·장판의 교체, 싱크대 및 주방기구 교체비용, 옥상 방수공사비, 타일 및 변기공사비 등은 수익적지출에 해당되므로 필요경비에 산입되지 아니한다.

집행기준 97-163-31 오피스텔에 설치하는 비품구입비

오피스텔 비품(TV·에어콘·냉장고·가스레인지·식탁 등) 구입비는 임대조건을 유리하게 하기위한 임대비용으로서 자본적지출로 볼 수 없다.

집행기준 97-163-32 임대용 건물의 내장공사비

건물의 지하실에서 식당을 운영하기 위하여 내장공사를 하는데 소요된 비용은 식당을 경영하기 위한 사업비용이므로 필요경비에 해당되지 않는다.

집행기준 97-163-33 건물의 용도변경 또는 대수선 공사비용

건물을 구입 후 건물 전체의 용도를 변경하거나, 대수선 공사를 한 경우에는 자산의 개량을 위한 지출비용으로 보아 필요경비에 산입된다.

집행기준 97-163-34 주유소 토지의 기름오염정도를 조사하기 위한 비용

주유소를 운영하는 사업자가 주유소 토지의 기름오염정도를 조사하기 위한 오염검사비와 오염된 토지를 복원하기 위한 토지복원공사비를 지출한 경우 주유소를 경영하기 위한 사업비용이므로 자본적 지출에 해당되지 않는다.

집행기준 97-163-35 장애철거 등에 지출한 비용

토지의 이용편의를 위하여 지출한 묘지이장비는 필요경비에 산입되는 것이며, 토지소유자가 토지를 양도하면서 불법 건축되어 있던 무허가건물을 매수·철거하는데 지출한 비용도 양도자산의 필요경비에 해당된다.

집행기준

97-163-36

자기 토지에 도로를 신설한 경우

토지의 이용편의를 위하여 자기 토지에 도로를 신설하여 국가 또는 지방자치단체에 이를 무상으로 기부한 후, 잔여 토지를 양도하는 경우 그 기부한 토지의 취득가액 및 지출비용(도로공사비용 등)은 필요경비에 산입된다.

집행기준

97-163-37

타인 토지에 도로를 신설한 경우

2011.3.28. 이후 토지를 양도한 경우로서 토지(맹지)의 이용편의를 위하여 타인소유의 토지에 진입도로 개설공사비로 지출한 비용은 필요경비에 해당한다.

집행기준

97-163-38

도로점용료의 필요경비 산입 여부

논·밭·임야 등에 건축허가를 낼 때 국가 소유의 도로를 점용함에 따라 해당 허가관청에 도로 점용료를 납부하여야 건축허가를 받을 수 있는 경우 해당 관청에 납부한 도로점용료는 토지의 취득가액에 포함된다.

집행기준

97-163-39

부설주차장 설치의무 면제비의 필요경비 산입 여부

「주차장법」 제19조제5항에 따라 부설주차장의 설치에 갈음하여 주차장의 설치에 소요되는 비용을 시장·군수 또는 구청장에게 납부한 경우 해당 금액은 양도자산의 필요경비에 해당된다.

집행기준

97-163-40

철거되는 건물의 취득가액이 필요경비에 산입되는 경우

토지만을 이용하기 위하여 토지와 건물을 함께 취득한 후 해당 건물을 철거하고 토지만을 양도하는 경우 철거된 건물의 취득가액과 철거비용의 합계액에서 철거 후 남아있는 시설물의 처분가액을 차감한 잔액을 양도자산의 필요경비로 산입한다.

집행기준

97-163-41

철거되는 건물의 취득가액이 필요경비에 산입되지 않는 경우

토지와 건물을 함께 취득하여 장기간 사용 후 건물을 철거하고 나대지 상태로 양도하는 경우에는 건물의 취득가액과 철거비용 등은 토지의 취득가액에 산입하지 아니한다.

집행기준

97-163-42

건물을 매매계약조건에 따라 멸실한 경우로서 건물가액이 양도가액에 포함된 경우

건물을 취득하여 장기간 사용 후 매매계약조건에 따라 건물을 멸실하고 토지만을 양도하는 경우로서 건물가액이 양도가액에 포함된 경우에는 토지와 건물의 양도차익은 각각 계산하므로 건물취득가액을 필요경비로 산입할 수 있다.

양도비 등

집행기준

97-163-43

중개수수료를 과다지급한 경우

중개수수료가 통상의 부동산 취득에 따른 중개수수료에 비해 많다고 하더라도 실지 지급된 금액은 필요경비에 산입된다.

집행기준

97-163-44

매매대금으로 받은 수표가 부도처리된 경우

매매대금으로 받은 수표나 어음 등이 부도처리된 경우에도 양도가액에서 필요경비로 공제하지 아니한다.

집행기준

97-163-45

법적인 지급의무 없이 지급한 비용의 경우

자산을 양도하면서 자산을 취득한 자를 대신하여 납부한 취득세 등 법적인 지급의무 없이 지급한 비용은 필요경비에 해당되지 아니한다.

집행기준

97-163-46

의제취득일 전에 취득한 자산의 취득가액

2000.1.1. ~ 2008.12.31.	2009.1.1. 이후
①·② 중 많은 금액 ① 의제취득일 현재 매매사례가액·감정가액 또는 환산가액을 순차로 적용한 가액 ② 취득당시 실가·매매사례가액·감정 가액 (상속·증여받은 자산 제외) × (1+의제취득일 전일까지의 생산자 물가상승률)	①·② 중 많은 금액 ① 의제취득일 현재 매매사례가액·감정가액 또는 환산가액을 순차로 적용한 가액 ② 취득당시 실가·매매사례가액·감정가액 (상속·증여받은 자산 포함) × (1+의제취득일 전일까지의 생산자 물가상승률)

집행기준

97-163-47

의제취득일 전에 취득한 자산의 실지취득가액이 확인되는 경우

의제취득일 전에 취득한 자산의 실지취득가액이 확인되어 취득당시의 실지거래가액과 그 가액에 취득일부터 의제취득일 전일까지의 보유기간에 의한 생산자물가상승률을 곱하여 계산한 금액을 합산한 가액에 의하는 경우, 필요경비는 자본적지출액과 양도비 등을 가산한 금액으로 한다.

사례

- 1980.4월 상가건물 80,000천원에 취득
 - 생산자물가지수 (1980년 4월 : 45.97, 1984년 12월 : 60.16)
- ☞ 의제취득가액 : 104,694천원 [= 80,000천원 × (1 + 14.191) / 45.97]
- 1) 취득일부터 의제취득일 직전까지의 물가상승지수 14.19(= 60.16 - 45.97)

참고 1. 【생산자물가지수(2005=100)】

월 년	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1970	8.4632	8.5509	8.6298	8.735	8.7702	8.7613	8.7789	8.7965	8.8754	8.8754	8.9719	9.0245
1971	9.0771	9.121	9.1473	9.1999	9.2875	9.4454	9.4103	9.4893	9.8225	10.0068	10.112	10.1996
1972	10.2786	10.5417	10.7346	10.796	10.91	10.9363	10.9715	11.0591	11.0241	10.9715	10.989	11.0679
1973	11.1206	11.1732	11.1995	11.2784	11.3573	11.3749	11.4714	11.7169	11.9011	11.9274	12.0765	12.7343
1974	13.3657	15.3039	15.7687	16.4265	16.5317	16.7246	16.9089	17.0579	17.0052	17.0579	17.4438	18.4173
1975	19.5162	19.7667	19.8502	20.3928	20.8521	21.0608	21.1443	21.2277	21.3321	21.6035	21.6869	22.021
1976	22.6471	22.7723	22.8976	23.0438	23.2315	23.3568	23.5029	23.6073	23.7534	23.8369	24.0664	24.0874
1977	24.3587	24.8805	25.0058	25.1102	25.2563	25.465	25.5902	25.7781	25.9659	26.0494	26.1538	26.5086
1978	27.114	27.594	27.6775	27.8445	28.0741	28.4498	28.575	28.5959	29.1594	29.4725	29.6604	29.7439
1979	29.9317	30.3909	31.1007	31.9565	32.854	33.0419	34.7326	35.797	36.2772	36.5276	36.465	36.8198
1980	38.4466	43.7621	45.3641	45.9739	46.8204	46.8659	47.1936	48.2312	49.0231	49.6875	50.4339	52.3635
1981	53.1189	53.5376	54.0564	55.4217	57.0146	57.5789	57.7245	58.0522	58.3799	58.3343	57.679	58.3343
1982	58.7075	59.1353	58.9897	59.0352	59.1808	59.1353	59.372	59.2718	59.5085	59.463	59.463	59.6996
1983	59.9363	59.8362	59.6541	59.5995	59.2718	59.0898	58.9897	59.0898	59.2718	59.0898	59.0898	59.2263
1984	59.2718	59.4175	59.463	59.7907	59.554	59.3174	59.5085	59.9818	60.6826	60.2184	59.9818	60.1638

☞ 생산자물가지수 : 한국은행사이트(<http://www.bok.or.kr/>)

집행기준

97-163-48

취득가액 간주제도 연혁

구분	2000.1.1.~2005.12.31.	2006.1.1.~2008.4.28.	2008.4.29.~2009.12.31.	2010.1.1. 이후
대상	고가주택	주택 + 토지	주택 + 토지	주택 + 토지
방법	인감증명서 제출	인감증명서 제출	인감증명서 제출 등기부기재가액 확인	등기부기재가액 확인

집행기준 97-163-49 이혼시 재산분할로 취득한 자산의 취득가액

이혼시 재산분할로 취득한 자산을 양도하는 경우 필요경비에 산입할 취득가액은 전소유자(배우자)가 취득한 당시의 취득가액을 적용한다.

집행기준 97-163-50 증여예시 등으로 증여세 등을 과세받은 경우 자산의 취득가액 산정방법

「상속세 및 증여세법」 §3의2②, 증여예시(§33~§39, §39의2, §39의3, §40, §41의2~§41의5, §42, §42의2, §42의3) 및 증여의제(§45의3~§45의5) 규정에 따라 상속세나 증여세를 과세받은 자산을 양도하는 경우에는 해당 증여재산가액 또는 그 증·감액을 실지 취득가액에 가산하거나 차감하며 (2004.1.1. 이후 양도분부터 적용), 특수관계에 있는 법인으로부터 자산을 저가로 취득하여 양수자의 상여·배당 등으로 처분된 금액은 취득가액에 가산한다. (2008.2.22. 이후 양도분부터 적용)

집행기준 97-163-51 상속세 과세가액에 산입된 증여재산의 취득가액

상속세 과세가액에 산입한 상속개시일부터 10년 이내의 사전증여재산을 양도한 경우 증여받은 재산의 취득가액 계산은 상속개시 당시의 평가액이 아니라 증여받은 당시의 평가액으로 한다.

집행기준 97의2-163의2-1 이월과세 대상 자산의 취득가액

거주자가 양도일부터 소급하여 10년 이내에 그 배우자(양도당시 혼인관계가 소멸된 경우를 포함) 또는 직계존비속으로부터 증여받은 부동산 및 기타자산을 양도하는 경우 당초 증여자가 취득한 당시의 취득가액을 적용한다.

집행기준 97의2-163의2-2 이월과세 적용시 수증자가 부담한 증여세

이월과세 적용시 증여받은 수증자가 부담한 증여세상당액은 해당 자산에 대한 양도차익을 한도로 필요경비에 산입된다.

$$\text{이월과세대상 자산에 대한 증여세 산출세액} = \frac{\text{증여받은 자산에 대한 증여세산출세액}}{\text{증여세 과세가액의 합계액}} \times \text{이월과세대상 증여세 과세가액}$$

사례

- 2006.1월 : 갑은 배우자로부터 부동산과 주식을 증여받음 (부동산 : 5억원, 주식 : 3억원, 증여세 산출세액 : 90백만원)
 - 2008.7월 : 증여받은 부동산 양도 (양도차익 : 4억원)
- ☞ 필요경비 산입되는 증여세 산출세액 : 56,250천원 (= 90백만원 × 5억원 / 8억원)

집행기준

97의2-163의2-3

가업상속공제재산에 대한 양도소득세 이월과세

가업상속공제는 상속 단계에서 과도한 상속세의 부담을 경감하려는 취지의 제도이나 상속인이 양도할 경우 피상속인의 보유기간 동안의 자본이득에 대한 양도소득세까지 과세되지 아니하여 과세형평성을 저해하는 문제가 있으므로 가업상속공제가 적용된 자산부분에 대해서는 피상속인의 취득가액을 적용하여 양도차익을 계산한다.(2014.1.1. 이후 상속받아 양도하는 분부터 적용)

* 취득가액 계산 (= ① + ②)

- ① 피상속인의 취득가액 × 가업상속공제율
- ② 상속개시일 현재 해당자산가액 × (1 - 가업상속공제적용율)

$$* \text{가업상속공제적용율} = \frac{\text{가업상속공제금액}}{\text{가업상속재산가액}}$$

집행기준

97의2-163의2-4

이월과세 적용으로 수증자가 1세대 1주택 비과세를 적용받은 경우 부당행위계산부인 적용

이월과세 적용에 따른 조세회피를 방지하기 위해, 양도소득세 이월과세가 적용되어 수증자가 1세대 1주택자로 비과세가 되는 경우 부당행위계산부인 규정이 적용됨. 단, 동일세대원으로부터 수증받는 경우에는 이월과세를 적용함

Chapter

제8장

양도 또는 취득의 시기

집행기준

98-162-1

일반적인 자산의 양도 및 취득시기

대금청산일이 분명한 경우	→	원칙 : 자산의 대금을 청산한 날
	→	예외 : 대금을 청산하기 전에 소유권이전등기를 한 경우에는 등기부·등록부 또는 명부 등에 기재된 등기·등록접수일 또는 명의개서일
대금청산일이 불분명한 경우	→	등기부·등록부 또는 명부 등에 기재된 등기접수일 등
자기가 건설한 건축물	→	원칙 : 사용승인서(사용검사필증) 교부일
	→	예외 : • 사용승인전에 사실상 사용 : 사실상의 사용일 • 임시사용을 승인받은 경우 : 임시사용승인일 • 건축허가를 받지 아니하고 건축하는 건축물 : 사실상의 사용일
상속·증여로 취득	→	상속(유증 포함)이 개시된 날 또는 증여를 받은 날
점유 취득 (민법 §245)	→	해당 부동산의 점유를 개시한 날
공익사업에 수용되는 경우	→	대금을 청산한 날, 수용의 개시일 ¹⁾ 또는 소유권이전 등기접수일 중 빠른 날 다만, 소유권에 관한 소송으로 보상금이 공탁된 경우에는 소유권 관련 소송 판결 확정일

1) 2010.2.18. 이후 양도하는 분부터 적용

집행기준

98-162-2

자산의 양도 및 취득시기 적용 범위

자산의 양도 및 취득시기 규정은 자산의 양도차익의 계산을 위한 기준시기가 됨은 물론 과세요건 내지 면세요건에 해당하는지 여부를 가리는데 기준시기도 되고 법령적용의 기준시기도 된다.

집행기준 98-162-3 대금청산일의 의미

대금청산일은 원칙적으로 거래대금의 전부를 지급한 날을 의미하지만 그 전부를 이행하지 않았어도 사회통념상 거의 지급되었다고 볼만한 정도의 대금지급이 이행된 날을 포함한다.

집행기준 98-162-4 잔금청산일과 잔금지급약정일이 다른 경우

매매계약서 등에 기재된 잔금지급약정일보다 앞당겨 잔금을 받거나 늦게 받는 경우에는 실지로 받은 날이 잔금청산일이 된다.

집행기준 98-162-5 법원의 확정판결에 의하여 소유권을 이전한 경우

법원의 확정판결에 의하여 소유권을 이전한 경우 그 취득시기는 대금청산일을 확인하여 판정하는 것이며, 대금청산일이 불분명한 경우에는 소유권이전등기 접수일로 한다.

집행기준 98-162-6 행정소송을 제기한 경우 수용자산의 양도시기

사례

- 2008.12.20. : 수용보상금 공탁
 - 2009.01.20. : 수용재결에 따라 소유권이전등기
 - 2009.06.30. : 재결에 불복 이의신청 제기하여 보상금 증액 결정
- ☞ 양도시기 : 2009.01.20.

집행기준 98-162-7 장기할부조건 매매시 자산의 양도 및 취득시기

**장기할부조건
매매의 경우**

- 1999.12.31. 이전 : 첫회 부분금 지급일과 소유권이전등기 접수일 중 빠른 날 (종전 규정)
- 2000.1.1. 이후 : 소유권이전등기접수일·인도일 또는 사용수익일 중 빠른 날 (개정 규정)

* 2000.1.1. 이후 최초로 이전등기일·인도일 또는 사용수익일 중 빠른 날이 도래하는 분부터 개정규정을 적용하고, 개정 전에 종전의 규정에 의하여 양도·취득시기가 도래하는 것에 대하여는 종전의 규정을 적용

집행기준 98-162-8 사용수익일의 의미

사용수익일은 당사자간의 계약에 의하여 사용수익을 하기로 약정한 날을 말하며 별도의 약정이 없는 경우에는 양도자의 사용승낙으로 인하여 양수인이 해당 자산을 실질적으로 사용할 수 있게 된 날을 말한다.

집행기준 98-162-9 인도일의 범위

인도일은 인도가 현실적으로 이루어진 날은 물론 매매계약의 내용 중 인도 또는 사용수익에 관한 특약으로 정한 인도가 가능한 날을 포함한다.

집행기준 98-162-10 장기할부조건의 해당 여부

장기할부조건에 해당하는지 여부는 계약당시를 기준으로 판단하는 것이므로 계약당시에 장기할부조건에 해당하지 않았다면 장기할부조건 거래로 볼 수 없다.

집행기준 98-162-11 장기할부조건 범위의 개정 연혁

기간 구분		'95.5.3.~'99.5.6.	'99.5.7.~'99.12.31.	2000.1.1. 이후
법 조 문		(구)소칙 §78	(구)소칙 §78	소칙 §78
할 부 조 건	대금	3회이상 분할수입	2회이상 분할수입	2회이상 분할수입
	인도 여부	불문	불문	인도
기간		첫회 부불금지급일의 다음날 부터 최종 부불금 지급일까지의 기간이 1년 이상	첫회 부불금지급일의 다음날 부터 최종 부불금 지급일까지의 기간이 1년 이상	등기접수일 등 빠른날의 다음 날부터 최종할부금 지급일 까지의 기간이 1년 이상

집행기준 98-162-12 첫회 부불금 지급일

첫회 부불금 지급일은 계약금 이외의 최초 부불금을 의미하므로 첫회와 2회 부불금을 연체하고 3차 부불금을 먼저 지급한 경우 3차 부불금을 첫회 부불금으로 보는 것이며, 첫회 부불금 지급일에 해당 목적물이 완성 또는 확정되지 아니한 경우에는 그 목적물이 완성 또는 확정된 날을 취득시기로 본다.(1999.12.31. 이전 취득)

집행기준 98-162-13 미완성 자산의 취득시기

미완성 자산의
취득시기
(일반분양아파트)

- 대금청산일까지 완공되지 않은 경우 : 완성된 날(사용승인일)
사용승인전에 사실상 사용하거나 임시사용승인을 얻은 경우에는 그 사실상
사용일 또는 임시사용승인일
- 준공일 이후에 잔금이 청산되는 경우 : 잔금청산일

집행기준 98-162-14 교부받은 청산금의 양도시기

「도시 및 주거환경정비법」에 의한 재건축사업에 참여하여 당해 조합에 기존건물(그 부수토지를 포함, 이와 같음)을 제공하고 기존건물의 평가액과 신축건물의 분양가액에 차이가 있어 청산금을 수령한 경우 해당 청산금에 상당하는 기존 건물의 양도시기는 소유권 이전고시가 있는 날의 다음 날이다.

집행기준 98-162-15 조합원의 지위를 승계하여 재건축주택을 취득한 경우

관리처분계획인가일 이후에 조합원의 지위를 승계취득한 경우 재건축주택의 취득시기는 「건축법」에 따른 해당 주택의 사용승인서 교부일이며, 사용승인 전에 사실상 사용하거나 임시사용승인을 받은 경우에는 그 사실상의 사용일 또는 임시사용승인일이 된다.

집행기준 98-162-16 부동산을 취득할 수 있는 권리의 취득시기

부동산의 분양계약을 체결한 자가 해당 계약에 관한 모든 권리를 양도하는 경우 그 권리에 대한 취득시기는 해당 부동산을 분양 받을 수 있는 권리가 확정되는 날(아파트 당첨권은 당첨일)이고 타인으로부터 그 권리를 인수받은 때에는 잔금청산일이 취득시기가 된다.

집행기준 98-162-17 환지처분에 따른 토지의 양도 및 취득시기

종전면적	권리면적	환지면적	양도 및 취득시기
100㎡	50㎡	50㎡	• 권리면적에 해당하는 환지면적의 취득시기는 환지전 토지의 취득일 • 증가 또는 감소면적의 취득 및 양도시기 : 환지처분공고일의 다음날
100㎡	50㎡	60㎡ (10㎡증가)	
100㎡	50㎡	40㎡ (10㎡감소)	

집행기준 98-162-18 토지거래허가지역 내의 토지를 양도하는 경우 양도시기

「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제117조제1항에 따른 토지거래허가지역 내의 토지매매계약은 허가를 받을 때까지는 미완성의 법률행위로서 효력이 발생되지 아니하지만, 나중에 허가를 받으면 소급하여 유효한 계약이 되므로 그 양도시기는 잔금청산한 날이다.

집행기준 98-162-19 부동산소유권 이전등기 등에 관한 특별조치법에 따라 소유권이 이전된 경우

「부동산소유권 이전등기 등에 관한 특별조치법」에 따라 소유권이 이전된 경우 대금청산일이 확인 되면 매매대금을 청산한 날이 취득 및 양도시기가 되며, 대금청산일이 불분명한 경우에는 소유권 이전등기 접수일이 취득 및 양도시기이며, 사실상 취득 원인에 따라 증여는 소유권이전 등기접수일, 상속은 상속개시일을 취득시기로 본다.

집행기준 98-162-20 취득시기가 확인되지 않은 경우

양도주식의 취득시기를 판정할 때 양도한 주식의 주권발행번호·별도의 계좌 등으로 취득시기를 확인할 수 있는 경우에는 그 확인되는 날이 취득시기가 되는 것이며, 양도주식의 취득시기가 분명 하지 아니한 경우에는 먼저 취득한 주식을 먼저 양도(선입선출법)한 것으로 본다.

집행기준 98-162-21 증여 후 증여계약의 해제로 반환받은 경우

반환시기 (증여일로부터)	증여세 과세여부	취득시기 판단
증여세 신고기한 이내 (반환 전 증여세 결정시 제외)	당초 증여는 없는 것으로 봄	증여자가 당초 취득한 날
증여세 신고기한 지난 후 3개월 이내	당초증여 : 과세 재차증여 : 과세하지 않음	증여자가 반환받은 날
그 후	당초증여 : 과세 재차증여 : 과세	증여자가 반환받은 날

* 현금증여의 경우 당초 증여와 반환 모두 과세대상임

집행기준

98-162-22

취득시기 관련 기타 해석 사례

구 분	양도 및 취득시기
잔금을 소비대차로 변경	소비대차로 변경한 날
잔금을 어음으로 받는 경우	잔금을 어음이나 기타 이에 준하는 증서로 받는 경우에는 어음 등의 결제일
주택과 토지의 보상액이 시차를 두고 지급된 경우	주택과 그에 딸린 토지의 양도시기는 각각 자산별로 구분하여 판단
교환하는 자산	· 교환가액에 차이가 없는 경우 : 교환성립일 · 차액의 정산이 필요한 경우 : 차액을 정산한 날 · 불분명한 경우 : 교환등기접수일
부동산을 공동사업에 현물출자하는 경우	현물출자일과 소유권이전등기접수일 중 빠른날
법원의 무효판결로 소유권이 환원된 자산	해당 자산의 당초 취득일
이혼으로 자산 취득	· 재산분할 청구권 행사 : 당초 배우자의 해당 자산 취득일 · 이혼 위자료 : 소유권이전등기접수일
경락에 의한 자산 취득	경매인이 매각조건에 의하여 경매대금을 완납한 날
상속세를 물납하는 경우	· 물납재산의 취득시기 : 상속개시일 · 물납재산의 양도시기 : 물납허가통지일

Chapter

제9장

기준시가

집행기준

99-164-1

개별공시지가가 없는 토지

개별공시지가가 없는 토지는 지목변경 등으로 토지특성이 달라져서 지목변경 전의 개별공시지가를 지목변경 후의 것으로 보는 것이 불합리하다고 볼 특별한 사정이 있는 경우의 토지를 의미하며, 건축물의 용도변경으로 인하여 지목이 변경된 경우를 포함한다.

집행기준

99-164-2

분할된 토지의 취득당시 기준시가

토지 중 일부를 분할하여 양도하는 경우 적용할 취득당시 기준시가는 분할전 종전지번 토지의 개별공시지가를 적용하여 평가한다.

집행기준

99-164-3

분할하여 개별공시지가 없는 토지에 대한 감정가액 적용 가능 여부

당초 지번에서 분할되어 양도당시 개별공시지가가 없고, 개별공시지가가 현저하게 상승한 토지에 대하여 2개의 감정평가법인이 평가한 감정가액을 적용하여 양도당시 기준시가를 산정할 수 있다.

집행기준

99-164-4

합병 전 토지의 취득일이 같은 경우 취득당시 기준시가 계산 방법

여러 필지를 취득하여 1필지의 토지로 합병한 후 다시 여러 필지의 토지로 분할하여 양도하는 경우 적용할 취득당시 기준시가는 합병 전 토지의 개별필지별 기준시가의 합계액을 총 토지면적으로 나누어 계산한다.

사례

- 1992.10.25. : 연접한 3필지의 토지(총 8,000㎡) 구입
 - A 토지 : 개별공시지가 5,500원, 2,500㎡ (13,750천원)
 - B 토지 : 개별공시지가 4,300원, 4,500㎡ (19,350천원)
 - C 토지 : 개별공시지가 3,300원, 1,000㎡ (3,300천원)

- 1995. 3.10. : 1필지의 토지로 합병

- 2009.12.25. : 토지를 분할하여 일부(5,000㎡) 양도

☞ 취득시 개별공시지가 : 4,550원

$$4,550원 = (13,750천원 + 19,350천원 + 3,300천원) \div 8,000㎡$$

집행기준

99-164-5

합병 전 토지의 취득일이 다른 경우 취득당시 기준시가 계산방법

양도한 자산의 취득시기가 분명하지 아니한 경우에는 먼저 취득한 자산이 먼저 양도된 것으로 보므로 먼저 취득한 자산부터 기준시가를 계산한다.

사례

- 1992.10월 : A 토지취득(면적 2,500㎡, 개별공시지가 5,500원)
- 1993. 1월 : B 토지취득(면적 4,500㎡, 개별공시지가 4,300원)
- 1993. 3월 : 연접한 A와 B토지 합병
- 2009.12.25. : 토지를 분할하여 일부(5,000㎡) 양도

☞ 취득시 기준시가 : 24,500천원

$$24,500\text{천원} = (2,500\text{㎡} \times 5,500\text{원}) + (2,500\text{㎡} \times 4,300\text{원})$$

집행기준

99-164-6

경정결정된 개별공시지가 적용방법

당초 고시되었던 토지의 개별공시지가가 경정결정된 경우에는 그 경정결정된 개별공시지를 적용하여 기준시가를 계산한다.

개별공시 지가공시	토지양도	양도세신고	개별공시지가 경정결정	양도세 경정청구
▲	▲	▲	▲	▲
2005.5.31.	2005.8.10.	2005.10.31.	2006.5.31.	2006.6.15.

집행기준

99-164-7

취득당시의 토지등급이 없는 경우 적용할 토지등급가액

취득당시 설정된 토지등급이 없는 때에 적용할 토지등급은 다음 각 호의 순서에 의한다.

1. 재산세과세대장상에 등재된 토지등급
2. 해당 토지의 품위와 상황이 유사한 인근토지의 등급가액을 참작하여 시장(구청장)·군수가 결정한 가액
3. 해당 토지와 바로 인접된 토지 중 품위·상황이 유사한 토지의 등급
4. 품위·상황이 유사한 토지가 없는 때에는 해당 토지 소재지 동(리)의 최하등급

집행기준

99-164-8

1984.7.1. 토지대장상의 신등급이 재설정되지 않은 경우 의제취득일 현재의 시가표준액

토지대장상의 등급이 1984.7.1. 새로운 등급으로 재설정되지 아니한 경우에는 1984. 6.30. 현재 토지대장상의 등급을 개정된 등급가액에 맞게 신등급으로 재설정하여 적용하는 것이며,

신등급은 1984.6.30. 현재 평당 등급가액에 0.3025를 곱하여 ㎡당 등급가액을 산출하여 신등급표의 해당가액에 맞는 등급으로 설정한다. 이 때 해당가액에 맞는 등급이 없는 때에는 직상위등급으로 설정한다.

사례

- 1983. 7. 1. : 구토지 등급 77등급 (㎡당 90,749.5원)
 - 1984. 7. 1. : 토지 등급(신등급) 결정되지 않음
 - 1984. 7.31. : 토지 취득
 - 1985. 7. 1. : 토지 등급(206등급)
- ☞ 취득일(85.1.1.) 현재 시가표준액 = 89,300원
구토지 77등급(평당 가격 300천원)의 ㎡당 가격(90,749.5원)은 203등급(89,300원)과 204등급(93,700원)의 중간이 되지만 직상위등급인 203등급이 적용됨.

집행기준

99-164-9

개별주택가격이 고시되기 전에 취득한 주택 및 그에 딸린 토지의 취득시기가 다른 경우 취득당시 기준시가 계산방법

토지 및 건물 취득당시의 기준시가를 주택가격 최초 공시 당시의 토지 및 건물의 기준시가로 나눈 금액에 최초 공시 주택가격을 곱하여 취득당시의 기준시가를 산정한다.

$$\text{취득당시의 주택가격} = \text{최초공시 주택가격} \times \frac{(\text{토지 취득당시의 기준시가} + \text{건물 취득당시의 기준시가})}{\text{주택가격 최초공시당시의 토지기준시가와 건물기준시가의 합계액}}$$

사례

- 1995년 토지취득 (기준시가 50백만원)
 - 2000년 주택신축 (기준시가 30백만원)
 - 2005년 최초공시 주택가격 150백만원
 - 2005년 주택가격 공시당시 토지기준시가 150백만원
 - 2005년 주택가격 공시당시 건물기준시가 50백만원
- ☞ 환산주택가격 : 60백만원
60백만원 = 150백만원 × (50백만원+30백만원) / (150백만원 + 50백만원)
- ☞ 취득당시 기준시가 안분계산
- 토지 취득당시 기준시가 37,500천원(= 60백만원 × 50백만원 / 80백만원)
 - 주택 취득당시 기준시가 22,500천원(= 60백만원 - 37,500천원)

집행기준

99-164-10

주택을 상가로 용도변경하여 양도한 경우 환산취득가액 계산 시 취득당시 기준시가와 양도당시 기준시가 산정방법

취득당시에는 주택으로 개별주택가격이 고시된 이후 상가건물로 용도를 변경하여 양도하는 경우, 취득 시 기준시가는 환산주택가격을 자산별 기준시가로 안분하여 토지와 주택분 기준시가를 각각 산정하며, 양도 시 기준시가는 일반건물과 토지에 대한 기준시가를 적용하여 계산한다.

사례

- 1985.12월 : “A” 주택취득
- 2007.01월 : “A” 주택을 식당으로 사용
- 2009.12월 : “A” 건물 양도

$$\text{취득당시의 환산주택가격 (기준시가)} = \frac{\text{최초공시 주택가격}}{\text{주택가격}} \times \frac{(\text{토지 취득당시의 기준시가} + \text{건물 취득당시의 기준시가})}{\text{주택가격 최초공시당시의 토지기준시가와 건물기준시가의 합계액}}$$

양도당시 기준시가

- 건물 기준시가 : 국세청장이 고시한 산정방법으로 평가한 가액
- 토지 기준시가 : 개별공시지가 × 면적(㎡)

집행기준

99-164-11

공동주택에 딸린 토지가 다수 필지인 경우 기준시가 산정 방법

공동주택에 딸린 토지가 다수 필지인 경우에는 등기부에 처음 기재된 지번의 필지를 기준으로 개별공시지가 및 토지등급을 적용하며, 납세자가 신고하거나 과세할 것을 요구하는 경우 등기부에 기재된 필지 전부의 개별공시지가 및 토지등급을 적용하여 기준시가를 계산한다.

집행기준

99-164-12

협의매수·수용되는 토지 등의 기준시가

개인이 소유하는 토지가 2009.2.4. 이후 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따른 협의매수·수용 및 그 밖의 법률에 따라 수용되는 경우로서 양도당시의 기준시가보다 보상금액 산정의 기초가 되는 기준시가가 적은 경우에는 보상금액 산정의 기초가 되는 기준시가를 양도당시의 기준시가로 적용한다.

사례

- 1990. 2월 : 토지 취득 (취득당시 기준시가 5천원)
- 2006. 11월 : 사업인정고시(보상가액 산정시 표준지 개별공시지가로 산정된 기준시가 1만원)
- 2009. 5월 : 토지수용 보상가액 5억원 (양도당시 기준시가 2만원)

$$\text{환산취득가액} : 2\text{억}5\text{천만원} (= 5\text{억원} \times 5\text{천원} / 1\text{만원})$$

집행기준

99-165-1

비상장주식 등의 기준시가 적용 대상

1. 비상장주식 (소법 §94①3나)
2. 양도일·취득일 이전 1개월 이내에 거래소가 정하는 기준에 의하여 매매거래가 정지되거나, 관리종목으로 지정·고시된 코스닥시장 또는 코넥스시장 상장법인의 주식
3. 기타자산(소법 §94①4) 주식으로서 유가증권시장, 코스닥시장 및 코넥스시장 상장법인 주식에 해당되지 아니한 것

집행기준

99-165-2

비상장주식 등의 기준시가 산정 원칙

사례

- 2007.2.27. 이전
순손익가치와 순자산가치 중 큰 금액으로 한다.
- 2007.2.28. 이후
순손익가치와 순자산가치를 각각 3대 2의 비율로 가중평균한 가액
(부동산과다보유법인은 각각 2대 3의 비율로 가중평균함)
- ☞ 1주당 순손익가치 = 1주당 순손익액 / 자본환원 이자율*(10%)
* 기획재정부장관이 정하여 고시하는 이자율(2004.4.3. 이후 양도분부터 적용)
- ☞ 1주당 순자산가치 = 해당 법인의 순자산가액 / 발행주식 총 수
∴ 1주당 가액 = (1주당 순손익가치 × 3) + (1주당 순자산가치 × 2) / 5

집행기준

99-165-3

순자산가치로만 기준시가를 산정하는 경우

1. 양도소득세 확정신고기한 이내에 청산절차가 진행 중인 법인과 사업자의 사망으로 사업이 곤란하다고 인정되는 법인의 주식 등
2. 사업개시 전의 법인, 사업개시 후 1년 미만의 법인과 휴·폐업 중에 있는 법인의 주식
3. 법인의 자산총액 중 주식등 가액의 합계액이 차지하는 비율이 100분의 80 이상인 법인의 주식등
4. 법인의 자산총액 중 부동산 등 가액의 합계액이 차지하는 비율이 100분의 80 이상인 법인의 주식등
5. 법인의 설립 시 정관에 존속기한이 확정된 법인으로서 평가기준일 현재 잔여 존속기한이 3년 이내인 법인의 주식 등

집행기준

99-165-4

장부분실 등으로 취득당시의 기준시가를 확인할 수 없는 경우 기준시가 적용 특례

장부분실 등으로 인하여 비상장주식 등의 취득당시 기준시가를 확인할 수 없는 경우에는 액면가액을 취득당시의 기준시가로 한다.

집행기준

99-165-5

비상장주식 평가 시 최대주주 할증평가

「소득세법」에 따라 비상장주식을 기준시가로 산정하는 경우 「상속세 및 증여세법」에 따른 최대주주 할증평가는 적용하지 않는다.

집행기준

99-165-6

취득일 이후 이자율이 재고시된 경우

1주당 순손익 계산시 적용하는 이자율은 양도 및 취득 시 동일하게 적용하며, 취득일 이후 양도일 전에 해당 이자율이 재고시된 경우 양도당시 적용한 이자율은 취득 시에도 적용한다.

집행기준

99-165-7

발행주식 총 수 계산시 기준일

1주당 순자산가치 계산에 있어서 발행주식 총 수는 양도일 또는 취득일이 속하는 사업연도의 직전 사업연도 종료일 현재의 발행주식 총 수를 말한다.

집행기준

99-165-8

설립으로 직전사업연도가 없는 경우

설립으로 인하여 직전사업연도가 없는 경우 법인의 순자산가액 및 발행주식 총 수 계산은 설립당시를 기준으로 한다.

집행기준

99-165-9

10%이하 보유 비상장주식의 평가

비상장주식을 발행한 법인이 다른 비상장주식을 발행한 법인의 발행주식 총 수의 10% 이하의 주식 등을 소유하고 있는 경우 그 다른 비상장주식 등의 평가는 이동평균법에 의한 평가액을 취득가액으로 할 수 있다.

참고 1. 【자산별 기준시가 산정방법】

자산의 종류	기준시가 산정방법
토 지	• 일반지역 : 개별공시지가(없는 경우 세무서장이 평가한 가액) • 지정지역 : 개별공시지가 × 국세청장이 고시한 지역별 배율
건 물	• 일반건물 : 국세청장이 고시한 산정방법으로 평가한 가액 • 고시된 오피스텔·상업용 건물 : 국세청장이 고시한 가액 • 고시되지 않은 오피스텔·상업용건물 : 일반건물 산정방법 적용
주 택	• 국토교통부장관이 평가 고시한 개별주택 및 공동주택 가격
부동산을 취득할 수 있는 권리	• 취득일 또는 양도일까지 불입한 금액 + 취득일 또는 양도일 현재의 프리미엄 상당액
지상권·전세권· 등기된 부동산임차권	• 지상권이 설정되어 있는 토지의 가액에 기획재정부령이 정하는 율을 곱하여 계산한 금액
상장주식(기타자산 주식 포함)	• 취득일·양도일 이전 1개월간에 공표된 매일의 한국거래소 최종시 세가액의 평균액
비상장주식 (코스닥, 코넥스상장 주식 중 거래정지된 주식등 포함, 기타자산 주식 포함)	• 「상속세 및 증여세법 시행령」 제63조제1항제1호다목을 준용하여 평가하되, 평가기준시기 및 평가액은 「소득세법 시행령」 제165조 제4항에 따라 산출한 금액 ※ 장부분실 등으로 취득당시의 기준시가를 확인할 수 없는 경우에는 액면 가액을 취득당시의 기준시가로 한다.
신주인수권	• 「상속세 및 증여세법 시행령」 제58조의2제2항을 준용하여 평가한 금액
시설물 이용권(주식 등을 제외)	• 지방세법에 따라 고시한 시가표준액
영 업 권	• 「상속세 및 증여세법 시행령」 제59조제2항을 준용하여 평가한 가액

참고 2. 【개별공시지가 없는 토지 및 공시가격 없는 주택의 평가방법】

업무흐름도	업무처리요령
<pre> graph TD A[납세지·물건지 관할세무서] --> B(재산세 조사·결정시 부동산 등기자료의 입력시) B --> C{지방세법에 의한 평가액 유무} C -- 유 --> D[관련 지방자치단체] C -- 무 --> E[물건지 관할세무서] E --> F{유사연접토지 유무} F -- 유 --> G(7일내 토지가격조사 토지가격평가서 작성 공정과세협의회 자문) F -- 무 --> H[한국감정원 및 감정평가법인] G --> I[납세지 관할세무서] H --> J[물건지 관할세무서] J --> I </pre>	〈평가의 원칙〉 1. 물건지관할 세무서장 2. 예외(납세지관할 세무서장) 아래의 경우는 납세지관할 세무서장이 평가할 수 있다. ① 부과제척기간의 임박 ② 동일 시·군 소재 토지(주택) ③ 불복청구의 결정 ④ 「지방세법」 제111조제2항제1호 단서의 규정에 의해 시장·군수가 평가한 가액이 있는 경우 〈토지가격 평가 요령〉 1. 토지이용 계획 확인서·지적도 징취 2. 유사한 특성의 인근토지(주택) 선정 3. 인근 토지(주택)특성조사표 사본 징취 (관할구청·동·면) 4. 평가기준일 현재 토지(주택) 현황 조사 5. 선정된 인근토지(주택)를 표준지(표준 주택)로 하여 토지(주택)의 특성비 교표 작성 6. 조정율에 의해 가격평가서 작성 〈개별공시지가, 개별주택가격 정정(추가)자료 수집 및 전산입력〉 1. 정정(추가)자료수집 : 지자체로부터 매분기 다음달 10일까지 수집 2. 관리대장에 기록, 관리 3. 전산입력 : 수집한 달 말일까지 입력 4. 지자체로부터 수시로 직접 수보한 자료와 상호 대사

참고 4. 【1990.8.30. 전 취득토지의 취득당시 기준시가 산정 사례】

유 형	취득당시 개별공시지가 환산	설 명												
<table><tr><td colspan="3">등급조정이 계속 없었던 경우</td></tr><tr><td>'83.1.1.</td><td>'90.1.1.</td><td>'91.1.1.</td></tr><tr><td>80,000</td><td>100,000</td><td>100,000</td></tr></table>	등급조정이 계속 없었던 경우			'83.1.1.	'90.1.1.	'91.1.1.	80,000	100,000	100,000	$1\text{만} \times \frac{80,000}{(100,000+80,000) \div 2} = 8,888$	정기조정일에 등급조정이 계속 없었던 경우 ⇨ 그 정기조정일 직전에 결정된 등급이 동일하게 조정된 것으로 보고, 환산산식 적용			
등급조정이 계속 없었던 경우														
'83.1.1.	'90.1.1.	'91.1.1.												
80,000	100,000	100,000												
<table><tr><td colspan="4">'90. 1. 1. 등급조정이 없는 경우</td></tr><tr><td>'87.8.1.</td><td>'89.1.1.</td><td>'89.11.1.</td><td>'91.1.1.</td></tr><tr><td>80,000</td><td>160,000</td><td>180,000</td><td>200,000</td></tr></table>	'90. 1. 1. 등급조정이 없는 경우				'87.8.1.	'89.1.1.	'89.11.1.	'91.1.1.	80,000	160,000	180,000	200,000	$1\text{만} \times \frac{80,000}{(180,000+180,000) \div 2} = 4,444$	'90년에 등급조정이 없는 경우 ⇨ '90. 1. 1. 직전에 수시 조정된 등급이 동일하게 조정된 것으로 보고, 환산산식 적용
'90. 1. 1. 등급조정이 없는 경우														
'87.8.1.	'89.1.1.	'89.11.1.	'91.1.1.											
80,000	160,000	180,000	200,000											
<table><tr><td colspan="3">환산산식의 분모가액이 '90. 8. 30. 현재 등급가액을 초과</td></tr><tr><td>'87.8.1.</td><td>'88.1.1.</td><td>'90.1.1.</td></tr><tr><td>80,000</td><td>150,000</td><td>100,000</td></tr></table>	환산산식의 분모가액이 '90. 8. 30. 현재 등급가액을 초과			'87.8.1.	'88.1.1.	'90.1.1.	80,000	150,000	100,000	$1\text{만} \times \frac{80,000}{(100,000+150,000) \div 2} = 8,000$ * 분모를 100,000으로 함	분모가액이 '90. 8. 30. 현재 등급가액을 초과 ⇨ '90. 8. 30. 등급가액을 분모가액으로 적용하여 계산(☞ 소칙 §80⑥)			
환산산식의 분모가액이 '90. 8. 30. 현재 등급가액을 초과														
'87.8.1.	'88.1.1.	'90.1.1.												
80,000	150,000	100,000												
<table><tr><td colspan="3">'90.8.30. 직전결정 시가표준액과 취득일직전결정 시가표준액 동일 ('90. 2. 취득) ※ 등급조정기간이 동일</td></tr><tr><td>'88.1.1.</td><td>'89.1.1.</td><td>'90.1.1.</td></tr><tr><td>100,000</td><td>90,000</td><td>100,000</td></tr></table>	'90.8.30. 직전결정 시가표준액과 취득일직전결정 시가표준액 동일 ('90. 2. 취득) ※ 등급조정기간이 동일			'88.1.1.	'89.1.1.	'90.1.1.	100,000	90,000	100,000	$1\text{만} \times \frac{100,000}{(100,000+90,000) \div 2} = 10,000$ * 분자 / 분모 비율을 100 / 100으로 봄	'90. 1. 1. 개별공시지가에 곱하는 비율이 100%를 초과할 수 없음 (☞ 소칙 §80⑥)			
'90.8.30. 직전결정 시가표준액과 취득일직전결정 시가표준액 동일 ('90. 2. 취득) ※ 등급조정기간이 동일														
'88.1.1.	'89.1.1.	'90.1.1.												
100,000	90,000	100,000												
<table><tr><td colspan="4">'90. 8. 30. 직전결정 시가표준액과 취득당시의 시가표준액이 동일 ('87.8.1.취득) ※ 등급조정기간이 다름</td></tr><tr><td>'86.8.1.</td><td>'87.8.1.</td><td>'88.1.1.</td><td>'90.1.1.</td></tr><tr><td>90,000</td><td>100,000</td><td>90,000</td><td>100,000</td></tr></table>	'90. 8. 30. 직전결정 시가표준액과 취득당시의 시가표준액이 동일 ('87.8.1.취득) ※ 등급조정기간이 다름				'86.8.1.	'87.8.1.	'88.1.1.	'90.1.1.	90,000	100,000	90,000	100,000	$1\text{만} \times \frac{100,000}{(100,000+90,000) \div 2} = 10,526$	'90. 1. 1. 개별공시지가에 곱하는 비율이 100%를 초과하더라도 그대로 적용
'90. 8. 30. 직전결정 시가표준액과 취득당시의 시가표준액이 동일 ('87.8.1.취득) ※ 등급조정기간이 다름														
'86.8.1.	'87.8.1.	'88.1.1.	'90.1.1.											
90,000	100,000	90,000	100,000											

※ '90. 1. 1. 기준으로 한 개별공시지가는 1만원으로 가정

참고 5. 【순손익액의 계산】

순손익액은 양도일 또는 취득일이 속하는 사업연도의 직전사업연도의 순손익액을 말하는 것으로 법인세 법상의 각사업연도 소득금액(법법 §14)에 ①의 금액을 가산하고 ②의 금액을 차감하여 계산한다.

가산할 금액 (①)	차감할 금액 (②)
• 국세 또는 지방세의 과오납금의 환급금에 대한 이자(법법 §18 4호) • 지주회사·내국법인의 수입배당금 익금불산입액(법법 §18의2, 법법 §18의3) • 손금산입 한도초과로 이월되어 해당 사업연도에 손금산입한 기부금(법법 §24③, 조특법 §73④)	• 해당 사업연도의 법인세액, 법인세액의 감면액, 농어촌특별세액 및 지방소득세 소득분 • 벌금·과료·과태료·가산금 및 체납처분비(법법 §21 4호) • 법령에 의하여 의무적으로 납부하는 것이 아닌 공과금(법법 §21 5호) • 업무와 관련없는 비용의 손금불산입액(법법 §27) • 각 세법에서 규정하는 징수불이행으로 인하여 납부하였거나 납부할 세액 • 기부금 손금불산입액(법법 §24) • 접대비 손금불산입액(법법 §25) • 과다경비 등의 손금불산입액(법법 §26) • 지급이자 손금불산입액(법법 §28) • 특례기부금 손금불산입액(조특법 §73①) • 접대비의 손금불산입특례액(조특법 §136)

* 각 사업연도소득 계산시 손금에 산입된 총당금·준비금이 세법에 따라 일시 환입되는 경우에는 해당 금액이 환입될 연도를 기준으로 안분한 금액을 환입 될 각 사업연도소득에 가산한다.

참고 6. 【비상장주식의 소득세법상 기준시가와 상속세 및 증여세법상 보충적평가의 비교】

구 분	소득세법상 기준시가	상속세 및 증여세법상 보충적평가
평가액	① 2007.2.27. 이전 순손익가치와 순자산가치 중 큰 금액으로 한다. ② 2007.2.28. 이후 순손익가치와 순자산가치를 각각 3대 2의 비율로 가중평균한 가액(부동산과다보유 법인은 각각 2대 3의 비율로 가중평균함)	순손익가치와 순자산가치를 각각 3대 2의 비율로 가중평균한 가액(부동산과다보유 법인은 각각 2대 3의 비율로 가중평균함)
순손익가치	양도일·취득일의 직전사업연도 순손익액	평가기준일 직전 3년간의 순손익액의 가중평균액
순자산가치	양도일·취득일의 직전사업연도 종료일 현재 해당 법인의 장부가액(토지는 기준시가)	평가기준일 현재 상속세 및 증여세법에 의해 평가한 가액과 장부가액 중 큰 가액(평가 기준일 현재로 재결산하여야 함)
최대주주 할증과세	일반 : 할증과세 없음 부당행위계산시 : 할증과세 ¹⁾ 적용	최대주주의 지분율에 따라 차등적용 ²⁾ 지분율 50% 이하 : 20%(중소 10%) 지분율 50% 초과 : 30%(중소 15%)

1) 중소기업 최대주주 등의 주식 할증평가는 2006.2.9.부터 2017.12.31.까지 양도 하는 경우에는 적용 배제됨

2) 2020.1.1.이후 상속·증여분부터 일반기업은 단일 할증률(20%)을 적용하고, 중소기업은 할증 적용을 배제함



Chapter

제10장 양도차익의 산정

집행기준 100-159-1 부담부증여의 양도차익 산정

$$\text{양도로 보는 부분의 양도가액(또는 취득가액)} = \text{해당자산의 가액}^{1)} \times \frac{\text{채무액}}{\text{증여가액}^{2)}$$

- 1) 가. 양도시 : 상속세 및 증여세법 §60~§66에 따른 평가액
 나. 취득시 : 실지거래가액, 실지거래가액을 알 수 없는 경우 매매사례가액, 감정가액, 환산가액의 순서로 적용
 (양도가액을 상속세 및 증여세법 §61①, ②, ⑤, §66에 따라 기준시가로 산정 시 취득가액도 기준시가로 산정)
 2) 증여가액 : 상속세 및 증여세법 §60~§66에 따른 평가액

사례

- 증여당시 자산가액 : 1억원
- 수증자가 인수한 증여자산에 담보된 증여자의 채무 : 6천만원
- 실지 취득가액 : 5천만원

☞ 양도차익 산정

- (1) 부담부증여 양도가액 6천만원 = 1억원 × (6천만원 / 1억원)
 (2) 부담부증여 취득가액 3천만원 = 5천만원 × (6천만원 / 1억원)

집행기준 100-160-1 1세대 1주택인 고가주택의 양도차익 등

$$\text{고가주택의 양도차익} = \text{양도자산 전체의 양도차익} \times \frac{\text{양도가액} - 12\text{억원}}{\text{양도가액}}$$

$$\text{고가주택의 장기보유 특별공제액} = \text{양도자산 전체의 장기보유 특별공제액} \times \frac{\text{양도가액} - 12\text{억원}}{\text{양도가액}}$$

사례

- 취득실가 : 6억원, 양도실가 : 15억원, 기타필요경비 : 1억원
- 취득일 : 2007.1.1. 양도일 : 2022.2.1.
- ☞ 1세대 1주택인 고가주택의 양도차익 산정
 - 전 체 양도차익 : 5억원 (= 12억원 - 6억원 - 1억원)
 - 과세대상 양도차익 : 1억원 (= 5억원 × (15억원 - 12억원) / 15억원)

집행기준

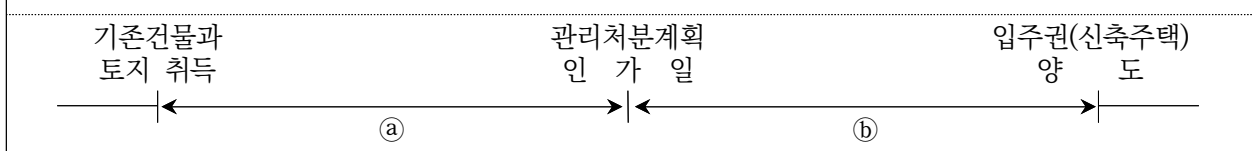
100-166-1

재개발·재건축에 따른 조합원입주권(신축주택) 양도차익 산정

주택재개발·재건축사업을 시행하는 정비사업조합의 조합원이 해당 조합에 기존건물과 그 딸린 토지를 제공하고 취득한 조합원입주권(신축주택)을 양도하는 경우에는 관리처분계획인가일 전·후로 양도차익을 구분하여 계산한 후 동 금액을 합산하여 전체 양도차익을 산정한다.

□ 조합원입주권(신축주택) 양도차익

= 관리처분계획인가 전 양도차익(㉠) + 관리처분계획인가 후 양도차익(㉡)



집행기준

100-166-2

재개발·재건축에 따른 신축주택을 양도하는 경우 기존건물과 딸린 토지의 평가액

기존건물과 그 딸린 토지의 평가액은 「도시 및 주거환경정비법」에 따른 관리처분계획에 의하여 정하여진 가격을 말하며, 그 가격이 변경된 때에는 변경된 가격에 의하는 것이다.

집행기준

100-166-3

기존건물과 딸린 토지의 평가액이 없는 경우

기존건물과 딸린 토지의 평가액이 없는 경우 관리처분계획인가일 전후 3개월 이내의 매매사례가액, 관리처분계획인가일 현재 감정평균가액, 기준시가를 순차로 적용하여 산정한 가액으로 한다.

집행기준

100-166-4

재개발·재건축관련 청산금을 수령한 경우

주택재개발 정비사업조합에 참여한 조합원이 교부받은 청산금 상당액은 양도소득세 과세대상이며, 그 청산금에 상당하는 종전의 주택(그에 딸린 토지 포함)이 1세대 1주택 비과세 요건을 충족한 경우에는 양도소득세가 과세되지 아니한다.

집행기준

100-166-5

청산금을 납부한 재개발·재건축 관련 입주권의 양도차익

기존건물과 토지 취득	관리처분계획 인 가 일	입주권양도
	(a)	(b)
□ 청산금을 납부한 경우 = ① + ② ① 관리처분계획인가 전 양도차익 = 기존건물과 딸린 토지의 평가액 - 기존건물과 딸린 토지의 취득가액 - 필요경비 등 ② 관리처분계획인가 후 양도차익 = 양도가액 - (기존건물과 딸린 토지의 평가액 + 납부한 청산금) - 필요경비 등		

사례

- 기존주택 및 딸린토지 취득가액 : 50,000천원, 평가액 : 90,000천원
- 납부한 청산금 : 40,000천원
- 입주권 양도가액 : 150,000천원
- ☞ 청산금을 납부한 조합원입주권의 양도차익 60,000천원(= ① + ②)
 - ① 관리처분계획인가 전 양도차익
40,000천원 = 90,000천원 - 50,000천원
 - ② 관리처분계획인가 후 양도차익
20,000천원 = 150,000천원 - (90,000천원 + 40,000천원)

집행기준

100-166-6

청산금을 지급받은 재개발·재건축 관련 입주권의 양도차익

기존건물과 토지 취득	관리처분계획 인 가 일	입주권양도
	(a)	(b)
□ 청산금을 지급받은 경우 = ① + ② ① 관리처분계획인가 전 양도차익 = (기존건물과 딸린 토지 평가액 - 기존건물과 딸린 토지의 취득가액 - 필요경비 등) × (기존건물과 딸린 토지 평가액 - 지급받은청산금) ÷ 기존건물과 딸린 토지 평가액 ② 관리처분계획인가 후 양도차익 = 양도가액 - (기존건물과 딸린 토지의 평가액 - 지급받은청산금) - 필요경비 등		

□ 청산금을 납부한 경우= ㉠ + ㉡ + ㉢

㉠+㉡ = 기존건물분 양도차익

= [관리처분계획인가후 양도차익 × 기존건물과 딸린 토지의 평가액 ÷ (기존건물과 딸린 토지의 평가액 + 납부한 청산금)] + 관리처분계획인가전 양도차익

㉢ = 청산금납부분 양도차익

= [관리처분계획인가후 양도차익 × 납부한 청산금 ÷ (기존건물과 딸린 토지의 평가액 + 납부한 청산금)]

사례

• 기존주택 및 딸린 토지의 취득가액 : 50,000천원, 평가액 : 90,000천원

• 납부한 청산금 : 40,000천원

• 신축주택 양도가액 : 150,000천원

☞ 청산금을 납부한 신축주택의 양도차익 60,000천원(= ㉠+㉡)

① 기존건물분 양도차익

53,846천원 = [(150,000천원 - 90,000천원 - 40,000천원) × 90,000천원 / (90,000천원 + 40,000천원)] + (90,000천원 - 50,000천원)

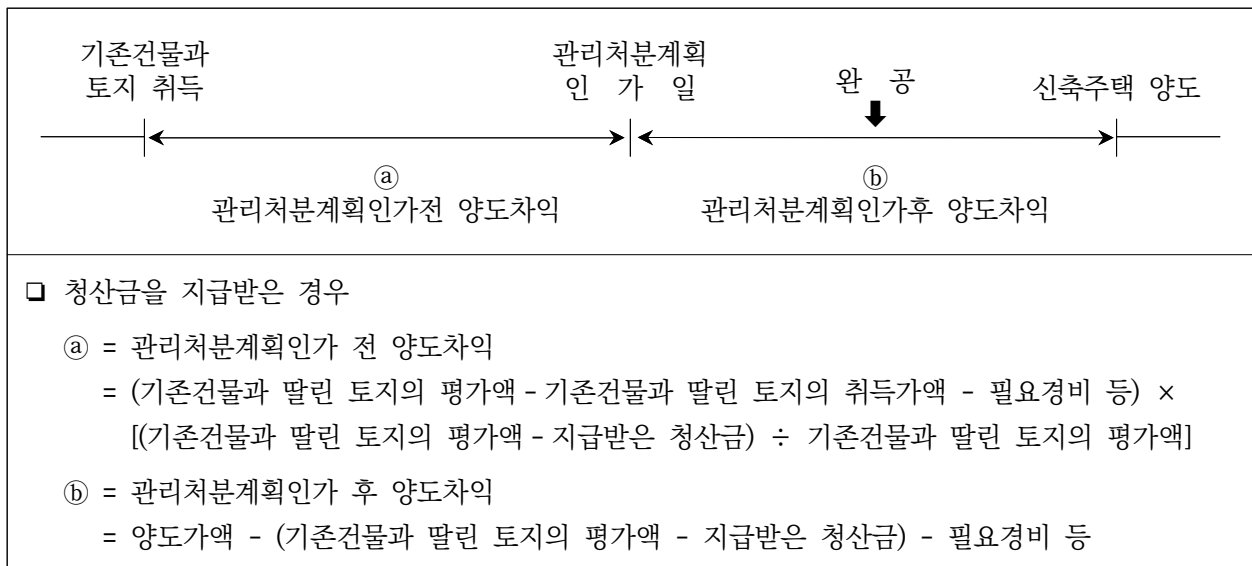
② 청산금납부분 양도차익

6,154천원 = (150,000천원 - 90,000천원 - 40,000천원) × 40,000천원 / (90,000천원 + 40,000천원)

집행기준

100-166-9

청산금을 지급받은 재개발·재건축 관련 신축주택의 양도차익



사례

- 기존주택 및 딸린 토지의 취득가액 : 50,000천원, 평가액 : 120,000천원
 - 지급받은 청산금 : 20,000천원
 - 신축주택 양도가액 : 150,000천원
- ☞ 청산금을 지급받은 신축주택의 양도차익 108,333천원(= ① + ②)
- ① 관리처분계획인가 전 양도차익
 $58,333\text{천원} = (120,000\text{천원} - 50,000\text{천원}) \times [(120,000\text{천원} - 20,000\text{천원}) \div 120,000\text{천원}]$
 - ② 관리처분계획인가 후 양도차익
 $50,000\text{천원} = 150,000\text{천원} - (120,000\text{천원} - 20,000\text{천원})$

집행기준

100-166-10

지급받은 청산금의 양도차익 계산방법

□ 지급받은 청산금의 양도차익

- 양도가액 = 지급받은 청산금
- 취득가액 = (기존건물과 딸린 토지의 취득가액 + 필요경비 등) × (청산금 수령액 / 기존건물과 딸린 토지의 평가액)

사례

- 기존주택 및 딸린 토지의 취득가액 : 50,000천원, 평가액 : 120,000천원
 - 지급받은 청산금 : 20,000천원
- ☞ 지급받은 청산금의 양도차익
 $11,667\text{천원} = 20,000\text{천원} - [50,000\text{천원} \times (20,000\text{천원} / 120,000\text{천원})]$

집행기준

100-166-11

청산금을 납부한 재개발·재건축주택의 장기보유특별 공제액 산정을 위한 보유기간 계산방법

1. 기존 건물분 양도차익
 = 기존 건물과 그에 딸린 토지의 취득일 ~ 신축주택과 그에 딸린 토지의 양도일
2. 청산금 납부분 양도차익
 = 관리처분계획인가일 ~ 신축주택과 그에 딸린 토지의 양도일

사례

- 과세대상인 1세대1주택 양도
- 2000.1월 주택 및 딸린 토지 취득 : 취득가액 50,000천원
- 2005.1월 관리처분계획인가 결정
 - 기존주택 및 딸린 토지의 평가액 : 90,000천원·납부한 청산금 : 40,000천원
- 2009.2월 신축주택 양도 : 양도가액 150,000천원

- ☞ 청산금을 납부한 신축주택의 양도차익 60,000천원(= ①+②)
- ① 기존건물분 양도차익
 $53,846\text{천원} = [(150,000\text{천원} - 90,000\text{천원} - 40,000\text{천원}) \times 90,000\text{천원} / (90,000\text{천원} + 40,000\text{천원}) + (90,000\text{천원} - 50,000\text{천원})]$
- ② 청산금 납부분 양도차익
 $6,154\text{천원} = (150,000\text{천원} - 90,000\text{천원} - 40,000\text{천원}) \times 40,000\text{천원} / (90,000\text{천원} + 40,000\text{천원})$
- ☞ 장기보유특별공제액 40,737천원(= ①+②)
- ① 기존건물분 양도차익
 $38,769\text{천원} = 53,846\text{천원} \times 72\%(\text{보유기간 9년})$
- ② 청산금납부분 양도차익
 $1,969\text{천원} = 6,154\text{천원} \times 32\%(\text{보유기간 4년})$

집행기준 100-166-12 양도차익 산정 시 토지와 건물 등 가액의 구분이 불분명한 경우

토지와 건물을 함께 양도하여 전체 실지거래가액은 확인되나 자산별로 구분이 불분명한 경우¹⁾에는 취득 또는 양도당시의 시가(감정평가액, 기준시가, 장부가액, 취득가액)를 순차적으로 적용한 가액으로 안분계산한다.

- 1) 토지와 건물을 함께 취득하거나 양도한 경우로서 납세자가 토지와 건물 등을 구분 기장하여 신고한 가액이 기준시가에 따른 안분가액과 30% 이상 차이가 나는 경우 토지와 건물 등의 가액 구분이 불분명한 경우로 본다.

$$\text{토지의 양도(취득)가액} = \frac{\text{토지·건물의 양도(취득)가액} \times \text{토지 양도(취득)당시*의 시가}}{\text{토지·건물의 양도(취득)당시*의 시가}}$$

* 기준시가는 공급계약 체결일 기준(기재부 재산세제과-1077, 2022.8.31.)

사례

- 취득시 : 실지거래가액 6억원, 기준시가 3억(토지 2억원, 건물 1억원)
- 양도시 : 실지거래가액 10억원, 기준시가 5억원(토지 3억원, 건물 2억원)

☞ 자산별 양도차익

- 1) 토지의 양도차익 2억 = $[10\text{억} \times 3\text{억} / (3\text{억} + 2\text{억})] - [6\text{억} \times 2\text{억} / (2\text{억} + 1\text{억})]$
 2) 건물의 양도차익 2억 = $[10\text{억} \times 2\text{억} / (3\text{억} + 2\text{억})] - [6\text{억} \times 1\text{억} / (2\text{억} + 1\text{억})]$

집행기준 101-167-1 조세의 부담을 부당하게 감소시킨 것으로 인정되는 경우

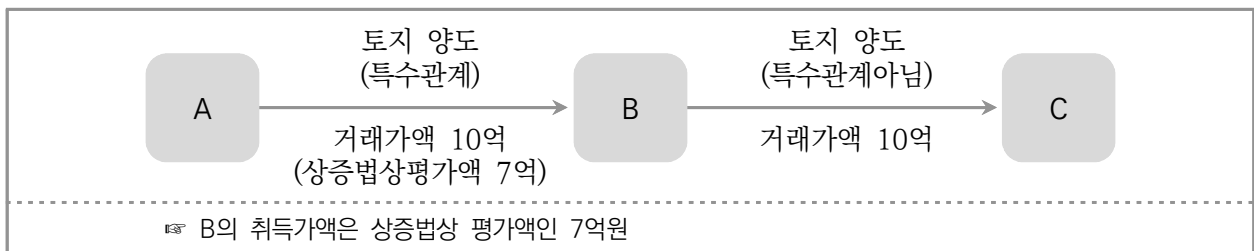
2007.2.27. 이전 양도분은 시가와 대가의 차이가 있는 경우, 2007.2.28. 이후 양도분은 시가와 대가의 차액이 3억원 이상이거나 시가의 5%에 상당하는 금액 이상인 때 조세의 부담을 부당하게 감소시킨 것으로 본다.

집행기준 101-167-2 부당행위 판단 기준일

거주자와 특수관계 있는 자와의 거래가 부당한 행위에 해당하는지 여부는 거래 당시 즉 양도가액을 확정지을 수 있는 시점인 매매계약일을 기준으로 판단한다.

집행기준 101-167-3 부당행위계산 적용 시 취득가액으로 보는 시가

특수관계자로부터 토지를 고가로 취득한 경우 부당행위계산 적용 시 취득가액은 시가에 의하여 계산하며 이 경우 시가는 상증법상 평가액을 적용한다.



집행기준 101-167-4 부당행위계산 시 적용하는 시가

구분	시가 산정방법	감정가액	상장주식
개인	상증법상 평가액	2 이상 감정가액 평균액 ¹⁾	거래일 증가 ²⁾
법인	매매사례가액 ⇒ 감정가액 ⇒ 상증법 평가액(순차 적용)	1개 감정가액 (2 이상은 평균액)	거래일 증가

1) 기준시가 10억원 이하 부동산은 1개 감정가액(2018.4.1. 이후 감정의뢰분부터)

2) 2021.2.17. 이후 양도분부터

집행기준 101-167-5 중소기업의 최대주주가 주식을 양도하는 경우

부당행위계산 적용 시 최대주주 등이 양도하는 주식은 「상속세 및 증여세법」 제63조 제3항에 따라 할증평가하며, 중소기업의 최대주주 등이 소유한 주식은 할증평가하지 아니한다.

집행기준 101-167-6 특수관계자간 부담부 증여시 채무액 상당액

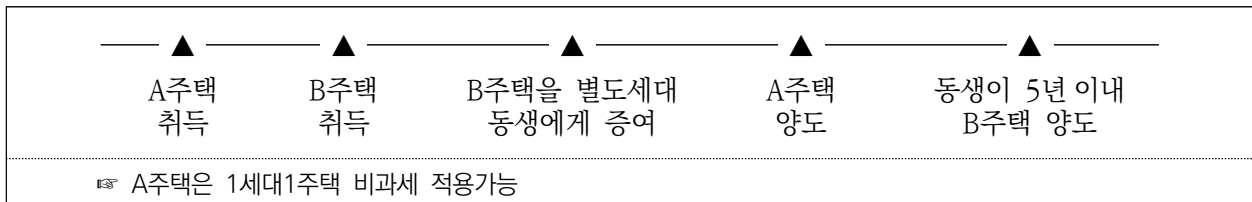
특수관계자간의 부담부 증여를 통해 증여자의 채무를 수증자가 인수하여 증여가액 중 그 채무액에 상당하는 부분에 대해 증여자에게 양도소득세를 과세한 경우에는 해당 채무액에 상당하는 부분은 부당행위계산 규정이 적용되지 아니한다.

집행기준 101-167-7 부당행위계산이 적용되지 않는 개인과 특수관계법인간의 거래

개인이 특수관계 법인에게 재산을 양도하는 경우로서 해당 거래의 대가가 「법인세법」의 시가에 해당하여 부당행위계산 규정이 적용되지 아니하는 경우에는 양도소득에 대한 부당행위계산 규정이 적용되지 아니한다.

집행기준 101-167-8 2주택자가 1주택을 증여한 후 잔존 1주택을 양도하는 경우

2주택자가 1주택을 특수관계자에게 증여한 후 수증자가 5년 이내 양도하여 부당행위계산 규정이 적용되더라도 증여 후 잔존 1주택이 보유기간 및 거주기간을 충족한 경우 1세대 1주택으로 보아 양도소득세 비과세 규정을 적용할 수 있다.



집행기준 101-167-9 양도자산의 유형에 따른 부당행위계산 적용 여부

부당행위계산 대상 자산의 유형	적용 여부
1세대 1주택 비과세(소령 §154)	적용 배제
8년 이상 자경농지(조특법 §69)	적용 배제
신축주택의 취득자에 대한 양도소득세 과세특례주택(조특법 §99, §99의3)	적용 배제
공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률에 따라 협의매수·수용되는 토지	적용

집행기준 101-167-10 부당행위계산 적용시 증여자의 양도차손 통산 여부

증여자가 부담하여야 할 양도소득세가 증여받은 자가 부담하여야 할 증여세와 양도소득세의 합계액보다 많아 부당행위계산 규정을 적용할 때 증여자의 다른 자산에서 발생한 양도차손이 있는 경우에는 이를 해당 자산에서 발생한 양도차익과 통산한다.

집행기준 101-167-11 증여받은 토지에 건물을 신축하여 양도하는 경우

특수관계 있는 자에게 토지를 증여한 후 토지를 증여받은 특수관계 있는 자가 해당 토지에 주택을 신축하여 그 증여일부터 10년 이내에 타인에게 양도한 경우에는 증여자가 그 토지를 양도한 것으로 보는 것이다.

* 2023.1.1. 전에 증여받은 자산을 2023.1.1. 이후 양도하는 경우에는 5년

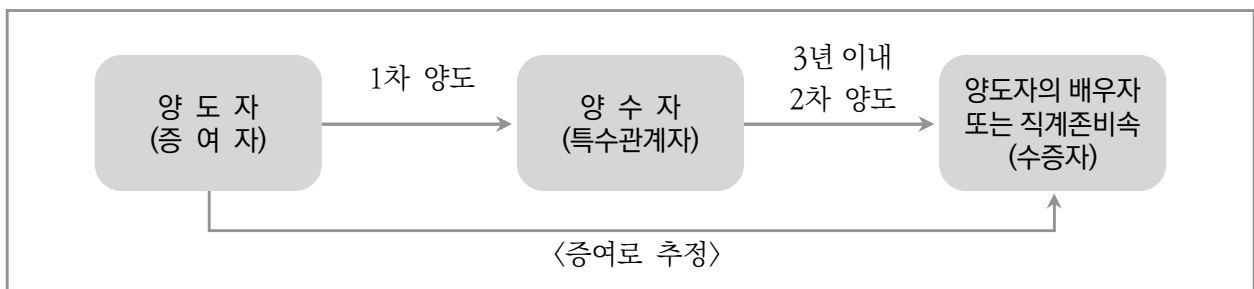
집행기준 101-167-12 증여 또는 양도당시 특수관계 여부에 따른 부당행위계산 적용

증여 당시	양도 당시	부당행위계산 적용여부
특수관계 있음	특수관계 있음	적 용
특수관계 있음	특수관계 없음	적용 배제
특수관계 없음	특수관계 있음	적용 배제

집행기준 101-167-13 배우자 등에게 직접 양도하여 증여한 것으로 보는 경우의 예외

배우자 또는 직계존비속에게 양도한 재산은 그 재산을 양도한 때에 증여한 것으로 추정하는 것이나, 대가를 지급받고 양도한 사실이 명백히 인정되는 경우에는 증여한 것으로 추정하지 아니하며, 이 경우 증여추정 규정이 적용되지 아니하는 재산은 양도소득세 과세대상이 되는 것이다.

집행기준 101-167-14 특수관계자를 통해 배우자 등에게 우회양도하는 경우 증여 추정



Chapter

제11장

양도소득금액과 기본공제

집행기준

102-167의2-1

양도소득금액의 구분 계산

양도소득금액은 다음의 자산 양도로 발생한 소득금액으로 구분하고, 양도차손과 양도차익의 통산, 양도소득기본공제, 세율 등은 구분된 자산을 기준으로 적용한다.

- 1) 부동산, 부동산에 관한 권리, 기타자산
- 2) 주식 또는 출자지분
- 3) 파생상품
- 4) 신탁수익권

집행기준

102-167의2-2

환산취득가액이 양도가액을 초과하여 발생한 양도차손

환산취득가액이 양도가액을 초과하여 발생한 양도차손은 해당 자산 외의 다른 자산에서 발생한 양도차익에서 공제된다.

집행기준

102-167의2-3

양도차손의 통산 사례

구 분	양도차익 ①	결손금 ②	1차 통산 (①-②)	2차 통산 (세율별 배분)	소득금액
누진세율	100	-	100	$\Delta 200 \times (100 \div 800) = \Delta 25$	$100 - 25 = 75$
40% 세율	200	$\Delta 400$	$\Delta 200$	-	-
50% 세율	500	$\Delta 100$	400	$\Delta 200 \times (400 \div 800) = \Delta 100$	$400 - 100 = 300$
70% 세율	300	-	300	$\Delta 200 \times (300 \div 800) = \Delta 75$	$300 - 75 = 225$
합 계	-	$\Delta 500$	$\Delta 200$	$\Delta 200$	-
	1,100	-	800	-	600

집행기준 103-0-1 양도순서가 불분명한 경우 양도소득기본공제의 적용 순서

2 이상의 양도자산 중 어느 자산을 먼저 양도하였는지의 여부가 불분명한 경우에는 납세자에게 유리한 양도소득금액에서부터 공제한다.

집행기준 103-0-2 종중과 비거주자의 양도소득기본공제

종중을 1거주자로 보는 경우 양도소득기본공제는 연 1회 250만원을 적용하며 비거주자의 경우에도 양도소득기본공제는 거주자와 동일하게 적용한다.

집행기준 103-0-3 감면소득이 있는 경우 양도소득기본공제의 적용 순서

과세소득과 감면소득이 있는 경우 양도소득기본공제는 과세소득금액에서 먼저 공제하고, 미공제분은 감면소득금액에서 공제한다.

사례

- 양도소득금액 : 10,000천원(과세소득 2,000천원, 감면소득금액 8,000천원)
- ☞ 양도소득과세표준 : 7,500천원 (감면소득)
 - 과세소득 0원 = 2,000천원 - 2,000천원(기본공제액)
 - 감면소득 7,500천원 = 8,000천원 - 500천원(기본공제액)

집행기준 103-0-4 감면소득이 없는 경우 양도소득기본공제의 적용 순서

양도소득기본공제는 1) 부동산·부동산에 관한 권리·기타자산, 2) 주식등, 3) 파생상품, 4) 신탁 수익권으로 나누어 그룹별로 각각 연 250만원을 공제하며, 같은 그룹의 자산을 연중 2회 이상 양도하였을 경우에는 먼저 양도한 자산의 양도소득금액에서부터 공제한다.

사례

- 2009. 3월 : 상장주식 양도 (양도소득금액 : 2,000천원)
- 2009. 7월 : 토지·건물 양도 (양도소득금액 : 50,000천원)
- 2009.11월 : 비상장주식 양도 (양도소득금액 : 10,000천원)
- ☞ 주식의 양도소득 과세표준 : 9,500천원(3월에 양도한 주식의 양도소득금액부터 공제함)
- ☞ 주식 이외의 자산 양도소득 과세표준 : 47,500천원

Chapter

제12장 세율

집행기준

104-0-1

양도소득세의 세율

자산구분	국내자산 양도소득	국외자산 양도소득																																				
토지·건물, 부동산에 관한 권리	• 1년 미만 보유 : 50%(주택, 분양권, 조합원입주권 70%) • 1년 이상 보유 : 40%(주택, 분양권, 조합원입주권 60%) • 2년 이상 보유 : 6~45% 기본세율 - 조정대상지역 내 다주택자 주택(20~30%p추가) - 분양권 : 60% • 비사업용 토지 : 16~55%(지정지역 10%p 추가) • 미등기양도자산 : 70%	• 6~45% 기본세율																																				
기타자산	• 6~45% 기본세율	왼쪽과 같음																																				
주식 또는 출자지분	<table><tr><th rowspan="3">구 분</th><th colspan="4">상장·코스닥(코넥스포함)법인</th><th colspan="3">비상장법인</th></tr><tr><th colspan="2">대주주</th><th colspan="2">대주주 외</th><th colspan="2">대주주</th><th rowspan="2">대주주 외</th></tr><tr><th>1년 미만</th><th>1년 이상</th><th>장외</th><th>장내</th><th>1년 미만</th><th>1년 이상</th></tr><tr><td>중소기업 외</td><td>30%</td><td>20(25)%¹⁾</td><td>20%</td><td rowspan="2">비과세</td><td>30%</td><td>20(25)%¹⁾</td><td>20%</td></tr><tr><td>중소기업</td><td colspan="2">20(25)%²⁾</td><td>10%</td><td colspan="2">20(25)%²⁾</td><td>10%</td></tr></table>	구 분	상장·코스닥(코넥스포함)법인				비상장법인			대주주		대주주 외		대주주		대주주 외	1년 미만	1년 이상	장외	장내	1년 미만	1년 이상	중소기업 외	30%	20(25)% ¹⁾	20%	비과세	30%	20(25)% ¹⁾	20%	중소기업	20(25)% ²⁾		10%	20(25)% ²⁾		10%	• 중소기업 : 10% ('07.1.10. 이후 양도분부터 적용) • 중소기업 외 : 20%
구 분	상장·코스닥(코넥스포함)법인				비상장법인																																	
	대주주		대주주 외		대주주		대주주 외																															
	1년 미만	1년 이상	장외	장내	1년 미만	1년 이상																																
중소기업 외	30%	20(25)% ¹⁾	20%	비과세	30%	20(25)% ¹⁾	20%																															
중소기업	20(25)% ²⁾		10%		20(25)% ²⁾		10%																															
파생상품	• 20%(탄력세율 10%) * 탄력세율 10%→5%(16.1.1. 이후 양도)→10%(18.4.1. 이후 양도분부터 적용)	국외 파생상품은 국내 파생상품 손익과 합산																																				
신탁수익권	• 20(25)*% * 과세표준 3억원 초과분																																					

- 1) 대주주가 양도하는 중소기업 주식('19.1.1. 이후 양도분) 및 중소기업 외 주식('18.1.1. 이후 양도분)은 과세 표준 3억원 초과시 세율 25% 적용
- 2) 대주주의 중소기업 주식은 '16.1.1. 이후 양도하는 부분부터 20%세율을 적용하고, '16.1.1. 현재 의무보호예수 중인 경우 해당기간 종료일 이후 6개월내 처분하는 주식은 종전 규정 적용

집행기준

104-0-2

하나의 자산이 2 이상의 세율에 해당하는 경우

양도소득세의 세율은 해당 연도의 양도소득과세표준에 자산의 종류·등기 여부 및 보유기간 등에 따라 차등 적용하며, 하나의 자산이 2 이상의 세율에 해당하는 때에는 그 중 가장 높은 세액을 적용한다.

집행기준 104-0-3 세율이 다른 둘 이상의 자산 양도 시 과세 방법

해당 과세기간에 세율이 다른 둘 이상의 자산을 양도하는 경우 비교과세한다(①, ②중 큰 것)

① 과세표준 합계액에 일반세율을 적용한 산출세액

② 자산별로 세율을 적용한 산출세액의 합계액¹⁾

1) ②의 금액을 계산할 때 비사업용토지와 비사업용토지 과다보유법인(자산총액 중 비사업용토지의 가액이 차지하는 비율이 50%이상인 법인)주식 등은 동일한 자산으로 보고, 1필지의 토지가 비사업용토지와 사업용토지로 구분될 경우 각각 다른 자산으로 본다.

집행기준 104-0-4 2년 이상 보유한 부동산·부동산에 관한 권리 및 기타 자산의 세율 개정 연혁

'14년 ~'16년			'17년			'18년~'20년			'21년~			'23년~		
과표	세율	누진공제	과표	세율	누진공제	과표	세율	누진공제	과표	세율	누진공제	과표	세율	누진공제
1,200만원 이하	6%	-	1,200만원 이하	6%	-	1,200만원 이하	6%	-	1,200만원 이하	6%	-	1,400만원 이하	6%	-
4,600만원 이하	15%	108만원	4,600만원 이하	15%	108만원	4,600만원 이하	15%	108만원	4,600만원 이하	15%	108만원	5,000만원 이하	15%	126만원
8,800만원 이하	24%	522만원	8,800만원 이하	24%	522만원	8,800만원 이하	24%	522만원	8,800만원 이하	24%	522만원	8,800만원 이하	24%	576만원
1.5억원 이하	35%	1,490만원	1.5억원 이하	35%	1,490만원	1.5억원 이하	35%	1,490만원	1.5억원 이하	35%	1,490만원	1.5억원 이하	35%	1,544만원
1.5억원 초과	38%	1,940만원	5억원 이하	38%	1,940만원	3억원 이하	38%	1,940만원	3억원 이하	38%	1,940만원	3억원 이하	38%	1,944만원
			5억원 초과	40%	2,940만원	5억원 이하	40%	2,540만원	5억원 이하	40%	2,540만원	5억원 이하	40%	2,594만원
						5억원 초과	42%	3,540만원	10억원 이하	42%	3,540만원	10억원 이하	42%	3,594만원
									10억원 초과	45%	6,540만원	10억원 초과	45%	6,594만원

집행기준

104-0-5

다주택 중과 및 비사업용 토지 세율

구 분			보유기간	세 율	비 고	
주택 (입주권, 분양권 포함)	2주택	조정대상지역	1년 미만	70%	中 큰 세액	
				기본세율 + 20%p		
		일반지역	2년 미만	60%	中 큰 세액	
				기본세율 + 20%p		
	3주택	일반지역	1년 미만	70%	(경합없음)	
			2년 미만	60%		
		조정대상지역	1년 미만	70%	中 큰 세액	
				기본세율 + 30%p		
			일반지역	2년 미만	60%	中 큰 세액
					기본세율 + 20%p	
일반지역		1년 미만	70%	(경합없음)		
		2년 미만	60%			
비사업용 토지		지정지역 (‘18.1.1.이후 양도분)	1년 미만	50%	中 큰 세액	
				기본세율 + 20%p		
			2년 미만	40%	中 큰 세액	
				기본세율 + 20%p		
		일반지역	1년 미만	50%	中 큰 세액	
				기본세율 + 10%p		
			2년 미만	40%		
				기본세율 + 10%p		

〈다주택 중과제도 개정연혁〉

구 분	’04년 이후	’06년 이후	’09년 이후	’09.3.16.이후 ¹⁾	’18.4.1.이후 ²⁾	’21.6.1.이후 ³⁾
3주택이상	60%	60%	45%	지정지역 : 기본 + 10%p 기타지역 : 기본	조정지역 : 기본 + 20%p 기타지역 : 기본	조정지역 : 기본 + 30%p 기타지역 : 기본
주택 + 입주권 ⁴⁾ (3개 이상)	-	60%	45%	지정지역 : 기본 + 10%p 기타지역 : 기본	조정지역 : 기본 + 20%p 기타지역 : 기본	조정지역 : 기본 + 30%p 기타지역 : 기본
2주택	-	50% ⁵⁾	기본	기본	조정지역 : 기본 + 10%p 기타지역 : 기본	조정지역 : 기본 + 20%p 기타지역 : 기본
1주택 + 1입주권 ⁴⁾	-	50% ⁵⁾	기본	기본	조정지역 : 기본 + 10%p 기타지역 : 기본	조정지역 : 기본 + 20%p 기타지역 : 기본

- 1) 부칙에 의해 한시적으로 중과유예하다가 ’14.1.1. 다주택 중과규정이 삭제됨(지정지역 중과규정은 존치)
- 2) 조정대상지역 중과규정 신설(지정지역 중과규정 삭제)
- 3) 조정대상지역 중과세율 인상(보유기간이 2년 이상인 주택을 ’22.5.10.~’25.5.9. 기간 중 양도 시 중과배제함)
- 4) ’21.1.1. 이후 취득한 분양권부터 해당 분양권을 주택 수 계산에 포함
- 5) ’07.1.1. 이후 양도분부터 적용[부칙(2005.12.31. 법률 제7837호)]

집행기준 104-0-6 비사업용 토지 등에 대한 중과세율 개정 연혁

구 분		'07.1.1.~ '09.3.15.	'09.3.16.~'13.12.31.	'14.1.1.~'17.12.31.
비사업용 토지*	2년이상	60%	· 지정지역 : 누진세율 + 10% · 기타지역 : 누진세율	(2015년)누진세율 (2016년 이후) 누진세율 + 10%
	1년 이상~ 2년 미만	60%	· 지정지역 : 40% · 기타지역 : 40%	(2015년) 40% (2016년 이후) 40%와 누진세율 + 10% 중 높은세액
	1년 미만	60%	50%	50%
비사업용 토지 과다보유법인** 주식		60%	누진세율	* 비사업용 토지에 준해서 적용

* 누진세율 + 10%와 40% 세율 경합시 높은 세액

** 「소득세법」 제104조 제1항 제9호에 해당하는 자산

집행기준 104-0-7 주식 및 파생상품 등 세율 개정 연혁

○ 주식 양도차익에 세율 개정 연혁

구 분			~'15.12.31.	'16.1.1.~ '17.12.31.	'18.1.1.~		
대주주	중소기업	상장·비상장	10%	20%	과세표준	세율	누진공제
	중소기업 외	상장·비상장	20%		3억 이하	20%	-
		1년 미만 보유			3억 초과	25%	1천5백만원 ¹⁾
대주주 외	중소기업	상장&장외거래 비상장			10%		
	중소기업 외	상장&장외거래 비상장			20%		

※ 증권예탁증권(DR : Depositary Receipts)은 '11.1.1. 이후 양도 분부터 과세

* 중소기업의 대주주 주식을 '16.1.1. 이후 양도 분부터는 20%

1) 중소기업의 주식 등은 '19.1.1. 이후 양도 분부터 적용

○ 파생상품 등 양도차익에 대한 개정 연혁

과세시기	과세대상	세 율	비 고
2016.1.1.이후 양도분	코스피 200 선물·옵션	20% (탄력세율 5% → 10% ¹⁾)	장내파생상품
	해외파생상품		장외파생상품일부포함
2016.7.1.이후 양도분	미니코스피 200 선물·옵션		장내파생상품
2017.4.1.이후 양도분	코스피 200 주식워런트증권		파생결합증권

1) 2018.4.1. 양도분부터 탄력세율 10% 적용

집행기준

104-0-8

2009.3.16.~2012.12.31. 기간에 취득한 비사업용 토지의 특례세율 적용

보유기간	특례세
2년 이상	누진세율
1년 이상 2년 미만	40%
1년 미만	50%

* 특례세율을 적용받는 토지는 장기보유특별공제 배제.(2017.1.1.이후 양도분부터는 장기보유특별공제 적용)

집행기준

104-0-9

2009.3.15.이전 소유하던 상가의 재건축으로 2012.12.31.이전에 재건축주택을 취득한 경우 특례세율 적용 여부

2009.3.15. 이전에 소유하던 상가가 「도시 및 주거환경정비법」에 따른 주택재건축사업의 시행으로 조합원입주권을 취득하여 2009.3.16.~ 2012.12.31. 기간 중에 재건축주택으로 완공된 경우 해당 재건축주택을 양도함으로써 발생하는 소득에 대하여는 특례세율이 적용되지 아니한다.

집행기준

104-0-10

2012.12.31. 이전에 같은 세대원으로부터 증여·상속받은 주택의 특례세율 적용 여부

2009.3.15.~2012.12.31. 기간에 같은 세대원으로부터 증여 또는 상속으로 취득한 주택을 양도하는 경우 특례세율이 적용되지 아니한다.

집행기준

104-0-11

세율 적용 시 자산의 보유기간

구 분	보유기간 계산
보유기간 계산 원칙	취득일부터 양도일까지
상속받은 자산	피상속인의 취득일부터 양도일까지
이월과세대상 자산	증여자의 취득일부터 양도일까지
합병·분할법인의 주식	피합병법인 및 분할 전 법인 주식 취득일부터 양도일까지

집행기준

104-157의2-1

중소기업의 판단 기준

중소기업이 발행한 주식 등에 해당하는지 여부는 주식 등의 양도일이 속하는 사업연도의 직전사업연도 종료일 현재 「중소기업기본법」상 중소기업 요건을 갖추었는지에 따라 판단하며, 다만 신설 법인은 주식 양도일 현재 기준으로 판단한다.(2020.2.11. 이후 양도분부터 적용)

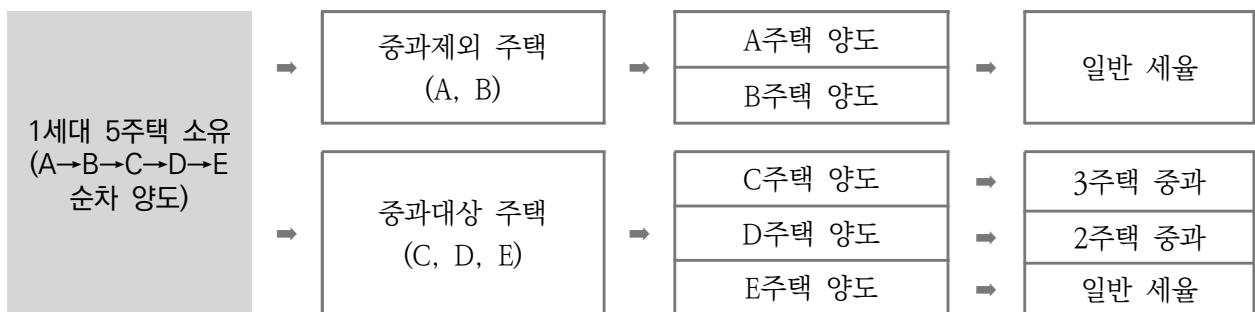
Chapter

제13장 다주택 중과

3주택 이상 중과

집행기준 104-167의3-1 중과 대상 주택 판정

1세대가 소유하는 주택(양도주택 포함)의 수가 2주택 이상인 경우 그 중 양도하는 주택은 중과세율이 적용된다.



집행기준 104-167의3-2 1세대 3주택 중과 대상 주택 수 계산방법

모든 주택이 주택 수에 포함되는 지역	기준시가 3억원 초과하는 주택만 주택 수에 포함되는 지역
- 수도권(경기도는 읍·면지역 제외) - 광역시(군지역 제외) - 특별자치시(읍·면지역 제외)	- 경기도 읍·면지역, 특별자치시 읍·면지역 - 광역시의 군지역 - 기타 모든 도지역

집행기준 104-167의3-3 경기도의 면지역에 소재하는 주택의 중과 여부

경기도의 읍·면지역에 소재하는 주택은 해당 주택 또는 그 밖의 주택의 양도당시 3억원을 초과하지 아니하는 경우 중과 대상 주택에서 제외된다.

사례

- A 주택 : 서울 은평구 소재 (기준시가 2억원, 3년 보유)
- B 주택 : 서울 강남구 소재 (기준시가 7억원, 5년 보유)
- C 주택 : 경기도 남양주 퇴계원면 소재(기준시가 1억원, 5년 보유)
- ☞ C 주택 양도 : 일반세율 적용(기준시가 3억원이하, 중과제외 주택)
- ☞ A·B 주택 중 먼저 양도 : 2주택 중과세율 적용

집행기준 104-167의3-4 다가구주택의 주택 수 계산

다가구주택을 가구별로 분양하지 아니하고 해당 다가구주택을 하나의 매매단위로 하여 취득(자기가 건설하여 취득한 경우 포함)하는 때에는 거주자가 선택하는 경우에 이를 단독주택으로 본다.

집행기준 104-167의3-5 공동상속주택의 주택 수 계산

상속지분이 가장 큰 상속인의 소유로 하여 주택 수를 계산하며, 상속지분이 가장 큰 자가 2인 이상인 경우에는 해당 주택에 거주하는 자, 최연장자의 순서로 해당 공동상속주택을 소유하는 것으로 본다.

사례

- 1988. 5월 : 부친 사망으로 부산소재 주택 상속(母 : 3/10, 본인 : 3/10, 2형제 각 2/10씩)
- ☞ 母와 본인 지분이 같아 상속 주택에 거주하는 자가 상속주택의 소유자로 보며, 거주하는 자가 없는 경우 최연장자인 母가 소유한 것으로 봄

집행기준 104-167의3-6 사업용 재고자산인 주택의 경우

부동산매매업자가 보유하는 재고자산인 주택은 주택 수 계산에 포함하며, 주택신축판매업자(건설업에 해당하는 경우)의 재고자산인 주택은 주택 수의 계산에 포함되지 아니한다.

집행기준 104-167의3-7 증여받은 날부터 3개월 이내 반환하는 경우

증여받은 주택을 증여받은 달의 말일부터 3개월 이내에 반환하는 경우에는 중과대상 주택 수에 포함되지 아니한다.

사례

- 2004.5.30. : A주택(서울 강동구 소재, 기준시가 2억원) 매매취득
- 2005.2. 1. : B주택(경기 성남시 소재) 매매취득
- 2007.5. 1. : C주택(서울 강남구 소재) 증여취득
- 2007.5.10. : A주택(서울 강동구 소재) 양도
- 2007.7.30. : C주택 반환등기

☞ A주택 양도시 3주택에 해당되나, C주택은 증여받은 날부터 3개월 이내에 반환되어 당초 증여가 없었던 것으로 보기 때문에 주택 수에서 제외되고, 2주택 중과 적용.

집행기준

104-167의3-8

같은 날 주택을 취득하고 양도한 경우

같은 날짜에 주택을 취득하고 양도한 경우 주택의 취득 및 양도 순서는 주택을 양도 후 다른 주택을 취득한 것으로 본다.

집행기준

104-167의3-9

주택에 딸린 토지만을 양도한 경우

중과 규정이 적용되는 다주택자에 해당되는 경우 해당 주택에 딸린 토지만을 양도한 경우에도 다주택 중과세율이 적용된다.

집행기준

104-167의3-10

1세대 3주택에 해당하는 주택이 재개발되어 청산금을 교부 받은 경우

주택재개발 정비사업에 참여한 조합원이 1세대 3주택에 해당하는 주택 및 그에 딸린 토지의 대가로 아파트입주권과 청산금을 교부받은 경우 그 청산금에 상당하는 종전 주택 및 그에 딸린 토지에 대하여는 3주택 중과세율이 적용된다.

집행기준

104-167의3-11

본인 토지 위에 타인 소유의 주택이 있는 경우 주택 수 포함 여부

다주택 중과 대상 주택은 해당 주택 소유자를 기준으로 판단하므로 본인의 토지 위에 타인 소유의 주택이 있는 경우 본인이 소유하는 주택을 양도 시 주택 수에 포함되지 아니한다.

집행기준

104-167의3-12

혼인으로 3주택 이상을 보유한 경우 주택 수 계산

1주택 이상을 보유하는 자가 1주택 이상을 보유하는 자와 혼인함으로써 혼인한 날 현재 1세대 3주택 이상에 해당하는 주택을 보유하게 된 경우로서 그 혼인한 날부터 5년 이내에 해당 주택을 양도

하는 경우에는 양도일 현재 양도자의 배우자가 보유한 주택 수를 차감하여 해당 1세대가 보유한 주택 수를 계산하며, 혼인한 날부터 5년 이내에 새로운 주택을 취득한 경우 해당 주택의 취득일 이후 양도하는 주택에 대해서는 이를 적용하지 아니한다.

⇒ 2011. 11. 24. 이후 최초로 양도소득세를 결정 또는 경정하는 분부터 적용

집행기준

104-167의3-13

중과 배제되는 장기임대주택

「소득세법」 제168조에 따른 사업자등록과 「민간임대주택에 관한 특별법」 제5조에 따른 임대주택으로 등록을 하고 임대하는 주택으로서 아래 유형에 해당하는 장기임대주택을 양도하는 경우 다주택 중과세율이 적용되지 않는다.

① 민간매입임대주택	• 1호 이상·5년 이상 임대한 주택 • 임대개시일 당시 기준시가 6억원(수도권 밖 3억원)이하 • 2003.10.30. 이후 사업자등록등을 하여 임대하는 주택 • 2018.3.31.까지 사업자등록등을 한 주택 • 임대료등 증가율 5% 이하
② 기존매입임대주택	• 2호이상·5년이상 임대한 국민주택(주택법제2조제6호) 취득당시 기준시가 3억원 이하 • 2003.10.29. 이전에 사업자등록 및 임대주택으로 등록하여 임대
③ 건설임대주택	• 2호 이상·5년 이상 임대(분양전환 : 임대사업자에게 매각하는 경우 포함)한 주택 • 대지면적이 298㎡ 이하, 주택의 연면적이 149㎡ 이하 • 임대개시일 당시 6억원 이하 • 2018.3.31. 까지 사업자등록등을 한 주택 • 임대료등 증가율 5% 이하
④ 미분양매입임대주택	• 2008.6.11. 현재 미분양주택을 2008.6.11.~2009.6.30.까지 최초로 분양계약을 체결하고 계약금을 납부한 주택 • 대지면적이 298㎡ 이하, 주택의 연면적이 149㎡ 이하 • 취득당시 기준시가 3억원 이하 • 수도권 밖에 소재할 것 • 같은 시·군에 5호 이상(매입임대주택·기존임대주택 합산하여 5호 이상), 5년이상 임대
⑤ 민간매입임대주택 중 장기일반민간임대주택등	• 10년 이상 임대한 주택 • 임대개시일 당시 기준시가 6억원(수도권 밖 3억원)이하 • 임대료등 증가율 5% 이하
⑥ 민간건설임대주택 중 장기일반민간임대주택등	• 2호 이상·10년이상 임대하거나 분양전환(임대사업자에게 매각하는 경우 포함)한 주택 • 대지면적이 298㎡ 이하, 주택의 연면적이 149㎡ 이하 • 임대개시일 당시 6억원 이하 • 임대료등 증가율 5% 이하

집행기준

104-167의3-14

2011.3.30. 이전 중과 배제되는 매입임대주택

구 분			중과 배제 요건		
			임대호수	임대기간	면적 및 가액기준
기존임대주택 (2003.10.29.현재 임대사업자등록 ¹⁾)	전국		2호 이상	5년 이상	국민주택규모 이하 취득기준시가 3억원 이하 ²⁾
신규임대주택 (2003.10.30.이후 임대사업자등록 및 사업자등록)	수도권 (같은 시·군)		5호 이상	10년 이상	국민주택규모 이하 취득기준시가 6억원 이하
	수도권 밖	매입 임대	1호 이상	7년 이상	149㎡이하 취득기준시가 3억원 이하
		미분양	5호 ³⁾ 이상	5년 이상	149㎡이하 취득기준시가 3억원 이하

- 1) 2003.10.29.현재 사업자등록과 임대사업자등록을 하였거나, 2003.10.29.현재 임대사업자 등록을 하고 2004.6.30.까지 사업자등록을 한 경우
- 2) 2008.7.24.이후 양도분부터 적용 (중전 : 취득 및 양도당시 기준시가 3억원 이하)
- 3) 기존임대주택 또는 신규임대주택과 합산하여 5호 이상이어야 하며, 기존임대주택과 합산하는 경우에는 같은 시·군에 소재 하는 주택이어야 함

집행기준

104-167의3-15

2011.3.31. 이후 중과 배제되는 신규임대주택

구 분			중과 배제 요건			
			임대호수	임대기간	가액기준	면 적 ¹⁾
신규임대주택 (2003.10.30.이후 임대사업자등록 및 사업자등록)	수도권	'11.3.31.~ '11.10.13.	3호 이상	5년 이상	취득시 기준시가 6억원 이하	대지 298㎡ 이하 주택 149㎡이하
		'11.10.14. 이후	1호 이상	5년 이상	임대개시일 기준시가 6억원 이하	
	수도권 밖	'11.3.31.~ '11.10.13.	1호 이상	5년 이상	취득시 기준시가 3억원 이하	
		'11.10.14. 이후	1호 이상	5년 이상	임대개시일 기준시가 3억원 이하	

- 1) 매입임대주택은 2013.2.15. 이후 최초로 양도하는 분부터 면적기준 폐지

집행기준

104-167의3-16

중과 배제되는 건설임대주택

임대호수	임대기간	면적 및 가액기준
2호 이상	5년 이상 (임대후 분양전환 포함)	149㎡ 이하 취득당시 기준시가 6억원 이하

집행기준

104-167의3-17

다가구주택의 건설임대주택 해당 여부

「민간임대주택에 관한 특별법」에 따른 건설임대주택의 임대사업자 요건은 단독주택 1호 이상, 공동주택 1세대 이상이고, 다가구주택이 건설임대주택의 임대요건을 충족하기 위해서는 1동 이상의 다가구주택을 건설하여 소유권보존등기일 전까지 임대사업자등록을 하여야 한다.

집행기준

104-167의3-18

주택임대기간의 기산일

장기임대주택의 주택임대기간의 기산일은 주택의 임대를 개시한 날(사업자등록을 하고 임대주택으로 등록하는 날)이 된다.

다세대주택 5세대 신축	매입임대주택 사업자등록	4세대 임대개시	세무서 사업자등록	남은1세대 임대개시
▲	▲	▲	▲	▲
2004.3.12.	2004.3.19	2004.3.25.	2004.6.26.	2004.7.5.
장기임대주택 요건 (5호이상 임대)을 충족하는 시점인 2004.7.5.이 임대를 개시한 날임				

집행기준

104-167의3-19

장기임대주택 의무임대기간을 충족하지 못한 경우

일반주택과 장기임대주택만을 보유하던 중 일반주택을 장기임대주택의 의무임대기간을 충족하기 전에 양도한 후 장기임대주택의 의무임대기간을 충족하지 못한 경우는 일반세율로 납부한 양도소득세를 중과세율로 재계산하여 양도소득세를 추가납부하여야 하며, 의무임대기간 등의 요건을 충족하기 전에 공익사업을 위해 수용된 경우에는 해당 요건을 충족한 것으로 보아 양도소득세가 중과되지 아니한다.

집행기준

104-167의3-20

임대주택을 재차 상속받아 임대한 경우 임대기간 계산

장기임대주택을 상속받아 임대하는 경우로서 2회 이상 상속이 이루어진 경우의 임대기간 계산은 직전 피상속인의 임대기간만을 합산한다.

집행기준

104-167의3-21

비거주자 소유 장기임대주택의 중과 배제

장기임대주택의 의무임대기간에는 비거주자인 상태에서 임대하는 기간도 합산하며, 장기임대주택 요건을 갖춘 5호 이상의 국민주택을 임대하고 있는 비거주자가 의무임대기간 종료 후에 해당 임대주택을 양도하는 경우에는 다주택 중과세율이 적용되지 아니한다.

집행기준

104-167의3-22

중과 배제되는 지정문화재 주택

「문화재보호법」에 따른 지정문화재 주택 3채와 일반주택 1채를 보유한 1세대의 지정문화재 주택 3채가 공익사업 목적으로 협의매수·수용되는 경우 양도소득세가 과세되나, 중과세율의 적용은 배제된다.

집행기준

104-167의3-23

노부모를 봉양하기 위하여 세대를 합가한 후 동일 세대원으로부터 상속받은 주택의 중과 배제

2010.2.18.이후 양도분부터 60세 이상(2009.2.4.이전 세대합가한 경우 母의 연령은 55세 이상) 노부모를 동거봉양하기 위하여 1세대 1주택자간 합가한 후 같은 세대원으로부터 상속받은 주택은 상속개시일부터 5년이 경과하지 아니한 경우에는 중과 배제된다.

집행기준

104-167의3-24

중과 배제되는 장기어린이집

1세대의 구성원이 「영유아보육법」에 따라 인가 또는 위탁을 받고 「소득세법」에 따른 사업자등록을 한 후 5년 이상 어린이집으로 사용하고 어린이집으로 사용하지 아니하게 된 날부터 6개월이 경과하지 아니한 장기어린이집은 중과 배제된다.

집행기준

104-167의3-25

중과 배제되는 주택 외의 일반주택을 양도하는 경우

중과 배제되는 주택 외에 2개 이상의 일반주택을 소유하고 그 중 하나의 일반주택을 양도하는 경우에는 중과세율이 적용된다.

사례

- 1996.3. : A주택 취득(서울 강서구 소재, 기준시가 2억원)
- 2005.8. : B주택 취득(부산 사상구 소재, 신축감면주택 해당)
- 2006.3. : C주택 취득(경기 시흥시 소재, 기준시가 1억원)
- 2010.6. : 주택 양도예정

☞ A·C주택 양도 : 3주택 중과 세율 적용.

단, 2012.12.31.까지 양도하는 경우에는 일반세율 적용되며, 장기보유특별 공제는 적용되지 아니한다.
(2012.1.1.이후 양도분부터는 장기보유특별공제가 적용됨)

☞ B 주택 양도 : 신축감면주택에 해당되므로 일반세율 적용.

주택 수 계산에 포함되는 조합원입주권

집행기준 104-167의4-1 주택 수 계산에 포함되는 조합원입주권

2006.1.1. 이후 재개발·재건축사업의 관리처분계획이 인가된 조합원입주권과 2005.12.31. 이전에 관리처분계획이 인가된 입주권을 2006.1.1. 이후 취득한 경우 주택 수 계산에 포함되며, 조합원 입주권의 3억원 초과 여부는 「도시 및 주거환경정비법」에 따른 종전주택 및 그에 딸린 토지의 평가액(사업시행인가의 고시가 있는 날을 기준으로 한 가격)으로 판단한다.

집행기준 104-167의4-2 조합원입주권 양도 시 중과 여부

중과 대상 주택 수 계산에 포함된 조합원입주권을 양도하는 경우에는 중과세율이 적용되지 아니한다.

2주택 중과

집행기준 104-167의10-1 2주택자의 1주택을 재건축하여 양도한 경우

2주택을 소유한 1세대가 1주택을 재건축하여 준공 후 기존 주택을 양도하는 경우 재건축한 주택은 기존주택의 연장으로 보는 것이므로 1세대 2주택자에 해당되어 중과된다.

서울 A주택 취득	구로구 B주택 취득	성남 B주택 재건축	분당구 B주택 준공	A주택 양도
▲	▲	▲	▲	▲
1996.12.	2002.3.	2003.6	2008.5.	2008.9.
※ A주택 양도 : 2주택 중과 대상임				

집행기준 104-167의10-2 재산분할청구권 행사로 취득한 주택

혼인 후 배우자 명의로 취득한 2주택에 대해 이혼 시 관할법원에 재산분할을 청구하여 해당 2주택의 소유권을 이전 받은 후 그 중 1주택을 양도하는 경우 재산분할청구권 행사로 취득한 해당 주택은 주택의 소유권에 관한 소송의 결과로 취득한 주택에 해당되지 아니한다.

집행기준

104-167의10-3

재건축아파트의 동·호수 추첨에 관한 분쟁으로 소송 중인 주택

재건축아파트의 동·호수 추첨에 관한 분쟁으로 소송이 진행 중인 주택은 2주택 중과에서 제외되는 주택의 소유권에 관한 소송이 진행 중이거나, 해당 소송의 결과로 취득한 주택에 해당되지 아니한다.

집행기준

104-167의10-4

주택 매매계약 후 쌍방합의로 매매계약을 무효화하고 계속 보유하는 주택

매매계약을 체결하고 양도인이 중도금을 수령하였으나 매수인이 잔금지급을 거부하며 중도금 반환 소송을 제기하여 쌍방합의에 의해 중도금을 매수인에게 반환하고 계속 보유하는 주택은 소유권에 관한 소송결과로 취득한 주택에 해당되지 아니한다.

집행기준

104-167의10-5

같은 세대원간 부담부 증여 시 일시적 2주택 중과 배제에 해당하는지 여부

1주택을 소유한 1세대가 다른 주택을 취득한 날부터 3년 이내에 종전 주택을 같은 세대원에게 부담부증여한 경우에는 일시적 2주택 중과 배제 규정에 해당되지 아니한다.

집행기준

104-167의10-6

겸용주택의 중과 대상 판정

다주택 중과 규정을 적용시 겸용주택의 경우 주택의 면적이 상가 면적보다 큰 경우 상가부분에 대하여는 중과 규정이 적용되지 아니한다.

사례

- 1996년 서울 관악구 소재 겸용주택 취득
 - 건물 연면적 : 347㎡ (주택 : 201㎡, 상가 : 146㎡)
 - 토지 면적 : 380㎡
- 2005년 인천광역시 소재 아파트 취득 (기준시가 3억원)
- 2010년 3월 관악구 겸용주택 양도
 - 주택 기준시가 : 89백만원(주택에 딸린 토지 포함)
 - 상가 기준시가 : 45백만원(상가에 딸린 토지 포함)
- ☞ 겸용주택 : 소형주택에 해당되지 않음(기준시가 1억 초과)
주택부분이 주택 외부분 보다 크므로 건물전체(주택+상가)의 기준시가로 판단
- ☞ 주택부분 : 2010.12.31.까지 양도하는 경우에는 일반세율 적용되며, 장기보유특별 공제는 적용되지 아니한다.
- ☞ 상가부분 : 일반세율과 장기보유특별공제가 적용.

집행기준

104-167의10-7

중과 배제되는 소형주택 범위

구 분	소형주택 요건		소형주택 적용배제
	주택종류	면적 및 가액	
2주택 중과배제	양도당시 주택의 기준시가 1억원 이하 (주택의 규모·면적에 관계없음)		• 도정법상 정비구역으로 지정·고시된 지역에 소재하는 주택 • 「빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법」에 따른 사업시행구역에 소재하는 주택

집행기준

104-167의10-8

중과 배제되는 소형주택 판단 기준

구 분		판단기준
겸용주택		주택부분이 주택외 부분보다 큰 경우에는 전체를 주택으로 보아 소형주택 여부 판단
다가구주택	원칙	공동주택으로 보아 소형주택 여부 판단
	예외	하나의 매매단위로 하여 양도하는 경우에는 단독주택으로 보아 소형주택 여부를 판단
공동소유주택		소유지분에 관계없이 양도하는 1주택 전체를 기준으로 판단

집행기준

104-167의10-9

재정비촉진지구로 지정된 지역의 소형주택 해당 여부

재정비촉진계획이 결정·고시된 경우에는 정비구역으로 지정된 것으로 보는 것이므로 재정비촉진지구로 지정된 지역내의 소형주택을 재정비촉진 계획이 결정·고시되기 전에 양도하는 경우에는 중과세율이 적용되지 아니한다.



제14장 비사업용 토지 중과

비사업용 토지의 기간 기준

집행기준 104의3-168의6-1 비사업용 토지 판정

비사업용 토지는 해당 토지를 소유하는 기간 중 법령으로 정하는 일정한 기간¹⁾(집행기준 104의3-168의6-2~104의3-168의6-5 참고)동안 토지 본래의 용도에 사용하지 아니하는 토지를 말하며 비사업용 토지 여부는 보유기간 중 사용용도에 따라 판정한다.

1) 기간기준 계산 시 일수 기준으로 계산함

집행기준 104의3-168의6-2 5년 이상 소유한 토지의 기간 기준

비사업용 토지 기간 기준 판정	사업용 토지 기간 기준 판정
아래 ①,②,③ 기간 모두 비사업용 토지에 해당하는 경우 ➡ 비사업용 토지 ① 양도일 직전 5년 중 2년을 초과하는 기간 ② 양도일 직전 3년 중 1년을 초과하는 기간 ③ 토지 소유기간의 40%에 상당하는 기간을 초과하는 기간 (일수 계산, 초일불산입 말일산입)	아래 ①,②,③ 기간 중 어느 하나가 사업용 토지에 해당하는 경우 ➡ 사업용 토지 ① 양도일 직전 5년 중 3년 이상의 기간 ② 양도일 직전 3년 중 2년 이상의 기간 ③ 토지 소유기간의 60%에 상당하는 기간 이상의 기간 (일수 계산, 초일불산입 말일산입)

☞ 비사업용 토지 해당 여부 판정 ➡ 비사업용 토지에 해당하지 않음

- ① 양도일 직전 5년 중 2년을 초과함 : 비사업용 토지 해당
- ② 양도일 직전 3년 중 1년을 초과함 : 비사업용 토지 해당
- ③ 총 보유기간 18년 중 40% 미달하여 비사업용 토지로 사용하였으므로 비사업용 토지에 해당하지 않음
(6.570일중 1.095일, 비사업용 토지기간 : 17%)

☞ 사업용 토지 해당 여부 판정 ➡ 사업용 토지에 해당됨

총 보유기간 18년 중 60% 이상의 기간을 사업용 토지로 사용함(6,570일중 5,475일, 사업용 토지기간 : 83%)

3년 이상 5년 미만 소유한 토지의 기간 기준

③ 비사업용 토지 해당 여부 판정 ➡ 비사업용 토지에 해당하지 않음
 ① 토지 소유기간 중 3년을 차감한 기간인 6개월을 초과(10개월)하여 비사업용 토지로 사용 : 비사업용 토지 해당
 ② 양도일 직전 3년 중 1년을 초과하여 비사업용 토지로 사용 : 비사업용 토지에 해당하지 않음

④ 사업용 토지 해당 여부 판정 ➡ 사업용 토지에 해당됨
 양도일 직전 3년 중 2년 이상인 2년 2개월을 사업용으로 사용

2년 이상 3년 미만 소유한 토지의 기간 기준

☞ 비사업용 토지 해당 여부 판정 ➡ 비사업용 토지에 해당되지 않음
비사업용 토지 기간이 소유기간 중 2년을 차감한 기간인 6개월을 초과하지 않음

☞ 사업용 토지 해당 여부 판정 ➡ 사업용 토지에 해당됨
토지 소유기간 중 2년 이상을 사업용 토지로 사용함

집행기준 104의3-168의6-5 2년 미만 소유한 토지의 기간 기준

비사업용 토지 기간 기준 판정	사업용 토지 기간 기준 판정
토지 소유기간의 40%에 상당하는 기간을 초과하는 기간(일수 계산, 초일불산입 말일산입)동안 비사업용 토지에 해당하는 경우 ➡ 비사업용 토지	토지 소유기간의 60%에 상당하는 기간 이상의 기간(일수 계산, 초일불산입 말일산입)동안 사업용 토지에 해당하는 경우 ➡ 사업용 토지
07.7.1. 07.11.30. 08.12.31. ← → ← → 사업에 사용하지 않음 (5개월) 사업에 사용함 (1년1개월)	
☞ 비사업용 토지 해당 여부 판정 ➡ 비사업용 토지에 해당하지 않음 비사업용 토지 기간(153일)이 총 소유기간(549일)의 40%를 초과하지 않음(28%) ☞ 사업용 토지 해당 여부 판정 ➡ 사업용 토지에 해당함 사업용 토지 기간(396일)이 총 소유기간(549일)의 60% 이상임(72%)	

토지지목의 판정

집행기준 104의3-168의7-1 토지의 지목 판단

농지·임야·목장용지 및 그 밖의 토지 지목의 판정은 사실상의 현황에 의하는 것이나, 사실상의 현황이 분명하지 아니한 경우에는 공부상의 등재 현황에 따른다.

집행기준 104의3-168의7-2 소유기간 중 지목이 변경된 경우

비사업용 토지는 지목별 특성에 따라 판정 기준이 다르므로 토지 소유기간 동안에 지목이 변경된 경우에는 각각의 지목별로 비사업용 토지 여부를 판단하고 지목별 비사업용 토지 해당 기간을 합산하여 비사업용 토지 여부를 판정한다.

집행기준 104의3-168의7-3 토지의 지목별 이용현황 등에 의하여 비사업용 토지로 보지 아니하는 기준

구 분	요 건	예외 (요건 배제)
농지	• 농지소재지 거주 및 • 직접 경작	• 이농인의 농지 등(소령 §168의8③)
임야	• 임야소재지에 거주	• 공익·산림보호 육성 임야(소령 §168의9①) • 거주·사업과 관련 있는 임야(소령 §168의9③)

구 분	요 건	예외 (요건 배제)
목장용지	• 축산업 영위	• 상속받은 목장 용지 등 거주 또는 사업과 관련이 있는 목장용지(소령 §168의10②)
주택에 팔린토지	• 주거용 건물에 팔린 토지	-
별장에 팔린토지	• 상시 주거용 건물에 팔린 토지	• 읍 또는 면에 소재하는 농어촌주택에 팔린 토지 (소법 §104의3①5호)
그밖의 토지	• 재산세 비과세·면제·분리과세· 별도 합산대상	• 거주 또는 사업과 직접 관련있는 토지 (소령 §168의11①)

농 지

집행기준 104의3-168의8-1 도시지역¹⁾에 있는 농지를 재촌·자경한 경우 비사업용 토지 판단

지역 구분	도시지역 편입일	비사업용 토지 판단
• 특별시	농지 취득전	비사업용 토지
• 광역시(군지역 제외)	편입일부터 소급하여 1년 미만 재촌·자경	비사업용 토지
• 시지역(읍·면지역 제외)	편입일부터 소급하여 1년 이상 재촌·자경	편입일부터 3년은 사업용 토지로 봄

1) 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 따른 녹지지역 및 개발제한구역은 제외함.

집행기준 104의3-168의8-2 주거지역에 편입된 도·농 복합도시의 읍·면 지역에 소재 하는 농지

「지방자치법」에 의한 도·농 복합도시의 읍·면 지역에 소재하는 농지는 주거지역 등 도시지역에 편입된 경우에도 농지로 보는 것이므로 편입일 이후 양도일까지 재촌·자경한 경우 해당 기간은 비사업용 토지로 보지 아니한다.

집행기준 104의3-168의8-3 농지소재지에 거주하는 경우

농지소재지에 거주하는 경우는 농지소재지와 동일한 시·군·구(자치구인 구를 말한다), 연접한 시·군·구 또는 농지로부터 직선거리 30킬로미터 이내의 지역에 사실상 거주하는 것을 의미하며, 연접한 시·군·구란 행정구역상 동일한 경계선을 사이에 두고 서로 붙어 있는 시·군·구를 말하는 것으로 국립지리원이 발간한 지형도상의 해상경계선으로 연결되는 경우도 포함된다.

집행기준 104의3-168의8-4 농지취득후 행정구역이 개편된 곳으로 이사한 경우

취득당시에는 행정구역상으로 연결된 농지(임야 포함)를 취득하여 소유하던 중 행정구역 개편으로 이에 해당하지 아니하게 된 지역은 연결한 것으로 보는 것이나, 행정구역이 개편된 이후 농지의 소재지와 연결한 시·군·구 외의 지역으로 이사하여 거주하는 경우 거주자의 주소지와 해당 농지의 소재지는 연결한 지역에 해당되지 아니한다.

집행기준 104의3-168의8-5 일시적인 휴경농지

재촌·자경하는 농지가 「농어업·농어촌 및 식품산업 기본법」, 「세계무역기구협정의 이행에 관한 특별법」에 따라 일시 휴경농지로 선정되어 정부로부터 보상금을 지급받은 경우 해당 농지의 휴경 기간은 비사업용 토지로 보지 아니한다.

집행기준 104의3-168의8-6 주말·체험 영농농지의 범위

주말·체험 영농농지(농지법 §6②3)는 「농지법」에 따라 2003.1.1. 이후 발급받은 농지취득자격증명으로 취득한 농지로서 세대별 소유면적이 1천㎡ 미만의 농지를 말하는 것이며, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 따른 토지거래허가구역 내의 농지는 같은 법에 따라 토지거래계약 허가를 받은 경우 농지취득자격증명을 받아 취득한 것으로 본다.(‘22.1.1. 이후 양도분부터 비사업용토지로 보며, ’21.5.4. 전 사업인정고시된 사업을 위해 협의매수 또는 수용된 경우 종전규정 적용)

집행기준 104의3-168의8-7 부득이한 사유로 자경할 수 없는 농지

소유자(영농에 종사한 가족 포함)가 5년 이상 계속 재촌·자경한 농지를 1년 이상의 치료나 요양을 필요로 하는 질병, 고령(65세 이상), 징집, 취학, 선거에 의한 공직 취임 등 그 밖의 부득이한 사유로 인하여 자경할 수 없어 임대하는 경우에는 해당기간을 비사업용 토지로 보지 아니한다.

임 야

집행기준 104의3-168의9-1 공익상 또는 산림의 보호육성에 필요한 임야

구 분	근거법령
- 산림유전자원보호림·보안림·채종림 - 산림경영계획인가를 받아 시업중인 임야¹⁾ - 특수산림사업지구 안의 임야¹⁾	산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률
사찰림·동유림	
- 공원자연보존지구 안의 임야 - 공원자연환경지구 안의 임야	자연공원법
도시공원 안의 임야	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률
문화재보호구역 안의 임야	문화재보호법
전통사찰이 소유하고 있는 경내지	전통사찰의 보존 및 지원에 관한 법률
개발제한구역 안의 임야	개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법
군사기지 및 군사시설 보호구역 안의 임야	군사기지 및 군사시설보호법
접도구역 안의 임야	도로법
철도보호지구 안의 임야	철도안전법
홍수관리구역 안의 임야	하천법
상수원보호구역 안의 임야	수도법

1) 도시지역(보전녹지지역 제외)으로 편입된 날부터 3년이 경과한 임야 제외

집행기준 104의3-168의9-2 공익상 또는 산림의 보호육성에 필요한 임야에 해당되지 않은 경우

구 분	근거법령
대공방어협조구역 안의 임야	군사기지 및 군사시설보호법
하천구역 안의 임야	하천법 §10①
수질보전특별대책지역 안의 임야	환경정책기본법 §22①

목장용지

집행기준 104의3-168의10-1 목장용지의 범위

목장용지는 축산업을 영위하기 위하여 초지를 조성한 토지 및 소·돼지·닭 등 가축을 사육하는 축사 등의 부지와 이와 접속된 부속시설물의 부지를 말한다.

집행기준 104의3-168의10-2 한국표준산업분류표상 축산업의 범위

구분	세분류	세세분류
축산업 (012)	소 사육업(0121)	젖소 사육업(01211), 육우 사육업(01212)
	양돈업(0122)	양돈업(01220)
	가금류 및 조류 사육업(0123)	양계업(01231), 기타 가금류 및 조류 사육업(01239)
	기타 축산업(0129)	말 및 양 사육업(01291), 그 외 기타 축산업(01299)

집행기준 104의3-168의10-3 사업용으로 보는 목장용지의 요건

사업용으로 보는 목장용지	
아래의 요건을 모두 갖추고 사업용으로 보는 기간기준 요건(집행기준 : 104의3-168의6-2~104의3-168의6-5)을 충족한 경우에는 사업용 목장용지로 본다.	
구분	요건
소유	축산업을 경영하는 자가 소유하는 목장용지
소재지	다음의 어느 하나의 지역에 소재하여야 한다. ① 특별시·광역시·시지역 중 도시지역 밖에 소재 ② 특별시·광역시·시지역의 도시지역 안의 목장용지 중 녹지지역 및 개발제한구역 내에 소재(08.1.1.이후 양도분부터) ③ 특별시·광역시·시지역의 도시지역에 편입된지 3년이 지나지 아니한 지역 ④ 광역시의 군지역 및 도·농복합형태 시지역의 읍·면지역
기준면적	축산용 토지 및 건물의 기준면적과 가축두수를 적용(참고2)하여 계산한 기준면적 이내의 토지

집행기준 104의3-168의10-4 부부가 공동으로 축산업을 영위하는 경우

남편이 「축산법」 제20조에 따라 축산업자로 등록되어 있고 남편과 부인이 실질적으로 공동으로 축산업을 영위하던 중 부인 소유의 목장용지를 양도하는 경우, 해당 목장용지는 축산업을 경영하는 자가 소유하는 목장용지로 본다.

사업에 사용되는 그 밖의 토지

집행기준 104의3-168의11-1 재산세가 50% 감면되는 토지

농지·임야·목장용지 외의 토지로서 재산세가 비과세되거나 면제되는 토지의 경우 그 비과세 또는 면제되는 기간 동안은 비사업용 토지로 보지 아니하며, 재산세가 50% 감면되는 토지는 비사업용 토지에서 제외되지 아니한다.

집행기준 104의3-168의11-2 건축물에 딸린 토지 및 건축물의 범위

지방세법상 별도합산대상토지인 건축물에 딸린 토지는 건축물의 바닥면적에 용도지역별 적용배율을 곱하여 산정한 면적범위 안의 토지를 말하며, 건축물의 범위에는 과세기준일 현재 건물별실등기를 한 날부터 6개월이 경과하지 아니한 건축물 및 건축 중인 건축물을 포함하고 과세기준일 현재 건축 기간이 경과하였거나 정당한 사유없이 6개월 이상 공사가 중단된 건축물을 제외한다.

집행기준 104의3-168의11-3 건축물에 딸린 토지의 용도지역별 적용 배율

용도지역별		적용배율
도 시 역	1. 전용 주거지역	5배
	2. 준주거지역·상업지역	3배
	3. 일반주거지역·공업지역	4배
	4. 녹지지역	7배
	5. 미계획지역	4배
도시지역 외의 지역		7배

집행기준 104의3-168의11-4 모델하우스 등 가설건축물의 비사업용 토지 여부

「건축법」 제20조에 따른 가설건축물에 딸린 토지로서 재산세 별도합산 과세대상인 토지는 해당 기간 동안 사업용 토지로 보는 것이며, 가설건축물로서 「건축법」 제20조에 따라 특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장에게 허가 또는 신고 등을 하지 아니한 경우에는 건축물로 보지 아니하므로 이에 딸린 토지는 비사업용 토지에 해당된다.

집행기준

104의3-168의11-5

건축물의 시가표준액이 그에 딸린 토지의 시가 표준액의 2%에 미달하는 경우

건축물(공장용 건축물 제외)에 딸린 토지 중 건축물의 시가표준액이 그에 딸린 토지의 시가표준액의 2%에 미달하는 경우 해당 건축물에 딸린 토지(건축물의 바닥면적 제외)는 별도합산 대상토지에서 제외하는 것이며, 이 경우 건축물의 시가표준액 계산은 해당 건축물이 과세기준일 현재 신축된 것으로 보아 계산하고, 토지의 시가표준액은 「부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률」에 따라 공시되는 토지의 가액으로 한다.

집행기준

104의3-168의11-6

비사업용으로 보지 아니하는 공장용 건축물에 딸린 토지의 범위

소재기준	면적기준	재산세 과세유형	무허가건축물 포함 여부
① 읍·면 지역 ② 산업단지지역 ③ 공업지역	공장입지 기준면적 ¹⁾ 이내	분리과세	포 함
특별시·광역시·시지역 (위 ①②③ 제외)	공장용 건축물의 바닥면적 × 용도지역배율	별도합산과세	• 2004년 이전 : 제외 • 2005년~2006년 : 포함 • 2007년 이후 : 제외

1) 공장입지기준면적 = 공장건축물 연면적 × 100 ÷ 업종별 기준공장면적을

집행기준

104의3-168의11-7

그 밖의 토지의 비사업용 토지 판정

「소득세법 시행령」 제168조의11에 따른 그 밖의 토지의 비사업용 토지 여부는 토지 소유와 관계 없이 토지 이용 현황으로 판정하는 것이므로 해당 토지를 임대(주차장운영업용 토지는 제외)한 경우에는 임차인의 토지 이용 현황에 따라 판정한다.

집행기준

104의3-168의11-8

주차장운영업용으로 임대하는 토지가 비사업용 토지에 해당하는지 여부

비사업용 토지로 보지 아니하는 주차장운영업용 토지는 주차장운영업을 영위하는 자가 소유하고, 「주차장법」에 따른 노외주차장으로 사용하는 토지라고 규정하고 있어, 소유 토지를 주차장업을 영위하는 자에게 임대하는 경우에는 비사업용 토지로 보지 아니하는 주차장운영업용 토지에 해당 되지 아니한다.

집행기준

104의3-168의11-9

경기관람시설이 없는 스포츠시설 운영이 경기장 운영업에 해당하는지 여부

경기장 운영업을 영위하는 자가 해당 사업에 직접 사용하는 토지의 경우 경기장 운영업을 영위하는 기간 동안은 비사업용토지로 보지 아니하는 것이며, 일반대중이 경기를 관람할 수 있는 시설이 없는 스포츠 시설 운영은 경기장 운영업에 해당되지 아니한다.

집행기준

104의3-168의11-10

사업용으로 사용되는 주차장용 토지의 범위

구 분	근거법령	사업용 토지의 범위
부설주차장용 토지	주차장법	부설주차장 설치기준면적 이내의 토지 (휴양시설업용 토지 안의 부설주차장 제외)
주차장운영업용 토지	주차장법	다음 ①·②의 모든 조건을 충족하는 토지 ① 주차장운영업을 영위하는 자가 소유 ② 토지가액에 대한 1년간의 수입금액비율이 3% 이상인 경우
자가(自家) 주차장용 토지	지방세법 시행령 §101③1 여객자동차운수법 화물자동차운수사업법	다음 ①·②의 모든 조건을 충족하는 토지 ① 사업자 외의 자로서 업무용자동차1)를 필수적으로 보유하여야 하는 사업에 제공되는 업무용자동차의 주차장용 토지 ② 차종별 대당 최저보유차고면적기준을 곱하여 계산한 면적을 합한 면적의 1.5배 이내의 토지

1) 승용자동차·이륜자동차 및 종업원의 통근용 승합자동차를 제외한다.

집행기준

104의3-168의11-11

하치장용 토지의 범위

물품의 보관·관리를 위하여 별도로 설치·사용되는 하치장·야적장·적치장 등으로서 매년 물품의 보관·관리에 사용된 최대면적의 1.2배 이내의 토지는 해당 기간 동안 사업용 토지로 보는 것이며, 「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」에 따라 재활용사업에 종사하는 사업자의 재활용 가능 자원의 수집·보관에 사용된 토지는 하치장용 등의 토지에 해당된다.

집행기준

104의3-168의11-12

토지소유자와 골재채취허가자가 다른 경우

「골재채취법」에 따라 골재채취의 허가를 받은 자가 허가받은 내용대로 골재채취에 사용하는 토지는 해당 허가받은 자의 소유가 아니더라도 해당 기간은 비사업용토지로 보지 아니한다.

집행기준

104의3-168의11-13

연간수입금액 비율이 적용되는 토지

업 종 별	기준율
• 주차장운영업용 토지(토지소유자가 운영하는 주차장법에 따른 노외주차장)	3%
• 광천지, 양어장·지소용 토지로서 허가나 면허 등을 받지 않은 경우	4%
• 조경작물식재업용 토지 및 화훼판매시설업용 토지	7%
• 농업에 관한 과정을 교습하는 학원용 토지	7%
• 자동차정비·중장비정비·중장비운전에 관한 과정을 교습하는 학원용 토지	10%
• 블록·석물·토관·벽돌·콘크리트제품·옹기·철근·비철금속·플라스틱파이프·골재·조경작물·화훼·분재·농산물·수산물·축산물의 도매업 및 소매업용(농산물·수산물 및 축산물의 경우에는 「유통산업발전법」에 따른 시장과 그 밖에 이와 유사한 장소에서 운영하는 경우에 한함) 토지	10%
• 블록·석물 및 토관제조업용 토지	20%

집행기준

104의3-168의11-14

허가·면허 등을 받고 양어장 또는 지소용으로 사용하는 토지

양어장 또는 지소용 토지*로서 다음 어느 하나에 해당하는 토지는 해당 기간 동안 비사업용 토지로 보지 아니한다.

- 1) 허가받은 육상해수양식업 또는 수산종자생산업에 사용되는 토지
- 2) 시장·군수 또는 구청장으로부터 면허 또는 허가를 받거나 신고한 자가 해당 면허어업·허가어업 및 신고어업에 사용하는 토지

* 내수면양식업·낙시터운영업 등에 사용되는 댐·저수지·소류지 및 자연적으로 형성된 호소와 이들의 유지를 위한 부지

집행기준

104의3-168의11-15

연간수입금액 산정방법

토지를 임대하여 임차인이 집행기준 104의3-168의11-13의 해당 업종(주차장운영업용 토지는 소유자 본인이 주차장을 운영하는 경우 해당)에 사용하는 경우 수입금액은 임차인의 해당 사업관련 연간수입금액 비율을 적용하여 판정하는 것이며, 연간수입금액 비율은 다음 중 큰 금액으로 한다.

$$1. \text{해당 과세기간의 수입금액비율} = \frac{\text{해당 과세기간의 수입금액}}{\text{해당 과세기간의 토지가액}} \times 100$$

$$2. \text{직전과세기간을 포함한 수입금액 비율} = \frac{(\text{해당 과세기간의 수입금액}) + \text{직전 과세기간의 수입금액}}{(\text{해당 과세기간의 토지가액}) + \text{직전 과세기간의 토지가액}} \times 100$$

사례

A는 주차장운영업을 영위하는 자이며, 수입금액과 토지가액이 아래와 같은 경우 2008년과 2009년의 비사업용 토지 여부

○ 과세기간별 수입금액 및 토지가액

구 분	2007년	2008년	2009년
수입금액	1천3백만원	1천5백만원	2천만원
토지가액	4억원	6억원	6억원

○ 비사업용 토지 판정

☞ 주차장운영업용 토지는 수입금액비율이 3%이상인 경우 해당 기간은 비사업용 토지로 보지 아니한다.

구 분	①해당년도	②해당연도+직전연도	적용비율	판 정
2008년	2.5% (15/600)	2.8% (13+15)/(600+400)	2.8%	비사업용
2009년	3.3% (20/600)	2.9% (20+15)/(600+600)	3.3%	사 업 용

집행기준

104의3-168의11-16

사업기간이 1년 미만인 경우 연간수입금액 환산방법

$$\text{해당 과세기간의 환산 수입금액} = \text{사업기간의 수입금액} \times \frac{365(\text{윤년 } 366)}{\text{과세기간 중 해당 토지에서의 사업기간}}$$

사례

2006년부터 자동차 정비학원을 운영하다 2009.7.31. 폐업하고 자동차 정비학원의 학원용 토지를 양도한 경우 2009년도의 비사업용 토지 여부

○ 2009년 수입금액(3천6백만원), 토지가액(6억원)

○ 2009년도의 비사업용 토지 판정

- 환산수입금액 : 61,981,130원 (3천6백만원 × 365일 ÷ 212일)
- 토지가액 대비 환산 수입금액 비율 : 10.33% (61,981,130원 ÷ 6억원)

☞ 자동차정비 학원용 토지로서 수입금액비율이 10% 이상이므로 2009년도는 비사업용토지로 보지 아니한다.

집행기준

104의3-168의11-17

조경식재공사업자가 의무적으로 소유하는 토지의 경우

「건설산업기본법」에 따라 조경식재공사업을 영위하는 자가 의무적으로 보유하는 수목재배용 토지는 조경작물식재업용 토지에 해당된다.

집행기준

104의3-168의11-18

임차인이 화훼소매업으로 사용한 토지의 비사업용 토지 여부

임차인이 토지를 임차하여 화훼의 소매업용으로 사용하던 토지를 양도하는 경우로서 해당 토지의 소유기간 중에 임차인이 화훼의 소매업에 사용한 기간이 소득세법상 사업에 사용한 기간기준을 충족하고, 그 사업기간 중 연간수입금액 비율이 10% 이상인 경우 사업용 토지에 해당된다.

집행기준

104의3-168의11-19

비사업용 토지로 보지 아니하는 무주택 1세대가 소유하는 1필지¹⁾의 나지의 범위

주택의 신축이 금지 또는 제한되는 지역에 소재하지 아니하고 그 지목이 대지이거나 주택을 신축할 수 있는 660㎡ 이내²⁾의 토지는 무주택 기간 동안 사업용 토지로 보는 것이며, 1세대가 2필지 이상의 나지를 소유한 경우에는 양도소득세 신고시 비사업용 토지에서 제외되는 토지를 선택하여 신청(무주택 소유 나지의 비사업용토지 제외신청서) 할 수 있다.

- 1) 1필지는 토지대장(지적법 §2)에 따라 판단
- 2) 660㎡를 초과하는 면적은 비사업용 토지에 해당

집행기준

104의3-168의11-20

무주택 소유 나지의 비사업용 토지 제외 신청서를 제출하지 않은 경우

- ① 1세대 구성원 중 2인 이상이 나지를 소유하고 있는 경우
☞ 세대주 ➡ 세대주의 배우자 ➡ 연장자가 소유한 나지 순

- ② 1세대 구성원 중 동일인이 2필지 이상의 나지를 소유하고 있는 경우
☞ 면적이 큰 필지 ➡ 면적이 같은 경우에는 먼저 취득한 토지

집행기준

104의3-168의11-21

2필지를 보유한 1세대가 1필지 나지 양도(일반세율) 후 나머지 필지의 나지를 양도하는 경우

2필지(A, B)를 보유한 1세대가 먼저 양도한 1필지(A)의 나지에 대하여 무주택 소유 나지로 일반세율을 적용받은 후, 다른 필지의 나지를 양도한 경우에는 A필지 양도일 이후부터 무주택 나지 규정을 적용받을 수 있다.

사례

- 무주택 5년 이상인 1세대가 2필지의 나지 소유
 - 본인 : 714㎡, 배우자 : 339㎡ (10년 이상 보유)
- 2009년 5월 본인 소유 나지양도 후 양도소득세 신고·납부
 - 사업용 토지 : 660㎡ (일반세율, 장기보유 해당)
 - 비사업용 토지 : 114㎡ (특별세율, 장기보유 배제)

- 2010년 7월 배우자 소유 나지 양도시 사업용 토지 해당 여부

☞ 2010년 7월 양도하는 나지는 직전 양도토지의 양도일 이후부터 사업용 토지로 보는 것이므로 비사업용 토지에 해당

집행기준

104의3-168의11-22

1주택과 1필지의 나지를 소유한 1세대가 주택을 먼저 양도한 경우

1주택과 「소득세법 시행령」 제168조의11제1항13호에 해당하는 1필지의 나지를 소유한 1세대가 주택을 먼저 양도한 후 나지를 양도하는 경우, 주택과 나지를 같이 소유하고 있던 기간은 비사업용 토지에 해당한다.

집행기준

104의3-168의11-23

무주택 1세대가 1필지의 나지를 타인과 공동소유한 경우

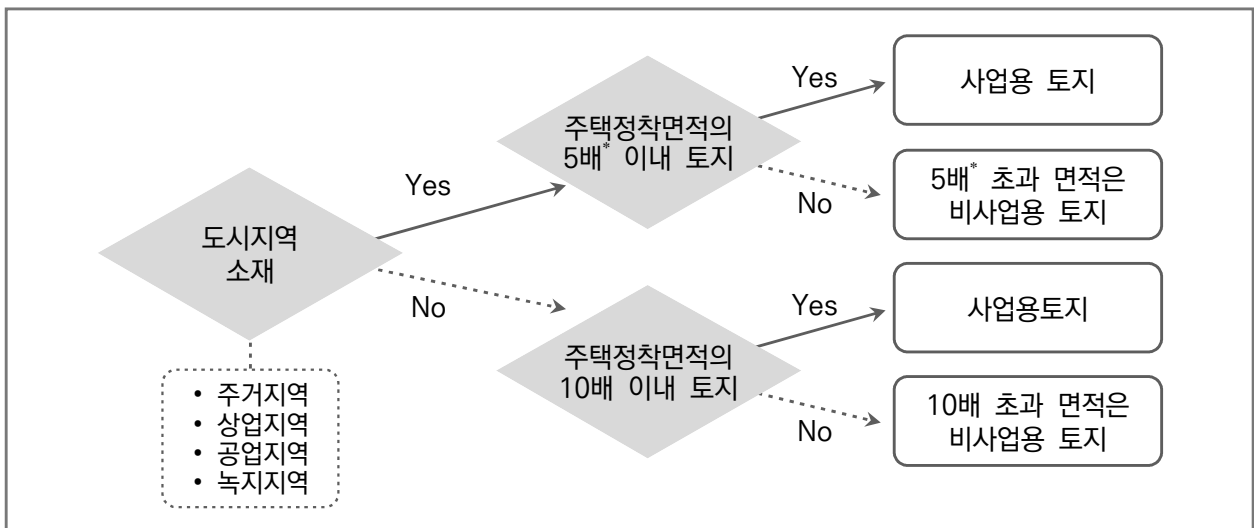
주택을 소유하지 아니하는 1세대가 1필지의 나지를 타인과 공동소유한 경우 해당 1세대가 소유하는 지분의 토지면적 660㎡ 이내는 무주택 기간 동안 사업용 토지에 해당한다.

주택에 딸린 토지

집행기준

104의3-168의12-1

주택에 딸린 토지의 비사업용 토지 판정



* 수도권 내 토지 중 주거·상업·공업지역 내 토지는 3배(2022.1.1. 이후 양도분부터)

집행기준

104의3-168의12-2 무허가주택과 컨테이너의 주택 해당 여부

주택에 딸린 토지로서 비사업용 토지 여부를 판정하는 경우 무허가 주택은 주택의 범위에 포함하며 컨테이너는 주택에 해당하지 아니한다.

집행기준

104의3-168의12-3 주거와 주거 외의 용도로 사용되는 경우

1구의 건물이 주거와 주거 외의 용도로 사용되는 경우로서 주거부분이 건물의 50% 이상인 경우에는 1구의 건물 전체를 주택으로 보며, 1동의 건물이 주거와 주거 외의 용도로 사용되는 경우에는 주거용에 사용되는 부분만을 주택으로 본다.

집행기준

104의3-168의12-4 1구의 범위

1구의 주택이란 소유상의 기준이 아니고 점유상의 독립성을 기준으로 판단하되, 합숙소·기숙사 등의 경우에는 방 1개를 1구의 주택으로 보며, 다가구주택은 침실, 부엌, 출입문이 독립되어 있어야 1구의 주택으로 보는 것이다.

부득이한 사유가 있어 비사업용 토지로 보지 아니하는 토지

집행기준

104의3-168의14-1 법령에 따라 사용이 제한된 토지를 판단하는 경우 취득시기

토지를 취득한 후 법령에 따른 제한이 있었는지를 판단할 때 해당 토지의 취득시기는 「소득세법」의 취득시기를 적용하여 사용의 금지 또는 제한된 기간을 판정하는 것이며, 상속받은 토지를 2008.2.22. 이후에 양도하는 경우에는 피상속인이 취득한 날을 기준으로 판단한다.

집행기준

104의3-168의14-2 사용을 제한하는 법령의 의미

법령은 법률과 명령을 말하는 것으로 국회에서 제정한 법률과 그 하위 법규인 대통령령, 총리령, 부령 등의 시행령 및 시행규칙이 해당되며, 법령의 규정 그 자체에 의하여 직접 토지의 사용이 금지되거나 제한된 경우 및 법령에 규정된 권한에 따른 행정청의 행위도 포함된다.

집행기준

104의3-168의14-3 토지취득 전에 법령의 제한이 있는 경우

토지를 취득한 후 법령에 의하여 사용이 금지 또는 제한이 있었는지 여부에 따라 비사업용 토지 해당 여부를 판단하는 것이므로 토지 취득 전에 이미 법령에 따라 사용이 금지 또는 제한된 토지의 경우(상속받은 토지는 피상속인의 취득일 기준)에는 비사업용 토지에 해당된다.

집행기준

104의3-168의14-4 법령에 의한 사용제한기간을 연장하거나 사업시행기간이 연장된 경우

토지 취득 후 법령에 따라 사용제한 기간을 연장하거나, 법령에 따라 사업계획이 변경인가되어 사업시행기간이 연장된 경우, 해당 연장된 기간은 정당한 사유로 인하여 사업에 사용한 토지로 본다.

사례

- 포항 △△지구 토지구획정리사업
 - △△사업지구 지정(인가)일 : 1998.6.1. (사업기간 : 1998.6.8.~ 2005.6.8.)
 - 토지 취득일 : 2003.9.15.
 - △△사업지구 변경인가일 : 2004.3.15. (사업기간 : 2005.6.9.~2008.12.31.)
 - 2008.3.9. 토지양도
- ☞ 사업시행기간이 연장된 2005.6.9.~2008.3.9. 기간은 법령에 따라 사용이 제한된 토지로 봄.

집행기준

104의3-168의14-5 토지 본래의 용도로 사용이 제한되지 아니한 경우

토지를 취득한 후 법령에 따라 사용이 금지 또는 제한된 경우에도 경작 등 토지 본래의 용도로 사용이 금지 또는 제한되지 아니한 때에는 법령에 따라 사용이 금지 또는 제한된 토지에 해당되지 아니한다.

집행기준

104의3-168의14-6 경제자유구역으로 지정된 토지의 비사업용 토지 해당 여부

토지를 취득한 후 「경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 특별법」에 따라 경제자유구역으로 지정된 경우 법령에 따라 사용이 제한된 토지로 보는 것이나, 경작 등 토지 본래의 용도에 사용이 제한되지 아니한 경우에는 이에 해당되지 아니한다.

집행기준

104의3-168의14-7

군사시설보호구역으로 지정된 대지의 법령에 따른 제한 여부

도시계획구역상 일반주거지역에 위치한 대지로서 토지의 취득 후 「군사시설보호법」에 따른 군사시설보호구역으로 지정되어 관련법령에 따라 사용이 금지 또는 제한된 경우로서 사실상 사용할 수 없는 토지는 사용제한 토지에 해당된다.

집행기준

104의3-168의14-8

도시개발구역 및 도시환경정비사업의 정비구역으로 지정된 토지

「도시개발법」에 따른 도시개발구역으로 지정된 후 주거지역으로 편입된 농지 중 일부가 녹지지역으로 지정된 경우 또는 도시개발구역으로 지정되어 주거지역으로 편입되기 전의 농지의 경우, 농지 본래의 용도인 경작 자체가 금지 또는 제한되지 아니한 때에는 “법령에 따라 사용이 금지 또는 제한된 토지”에 해당하지 않는다.

집행기준

104의3-168의14-9

도시계획시설(도로)로 지정된 토지의 비사업용 토지 판정

토지(나대지)를 취득 후 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 의하여 도시계획시설인 도로예정지로 지정되어 관계법령에 따라 사용이 금지 또는 제한된 경우에는 사용이 금지 또는 제한된 기간 동안은 사업용으로 사용한 토지로 보아 비사업용 토지에 해당하는지 여부를 판단하는 것이다.

집행기준

104의3-168의14-10

건축허가가 제한된 경우

토지를 취득한 후 법령에 따라 해당 사업과 관련된 인가·허가·면허 등을 신청한 자가 「건축법」 제18조 및 행정지도에 따라 건축허가가 제한되어 건축을 할 수 없게 된 토지의 경우 건축허가가 제한된 기간은 사업용 토지로 보는 것이므로, 구청장이 「건축법」 및 행정지도에 따라 건축허가를 제한하고 있는 경우에도 해당기간 동안 사업에 사용한 것으로 본다.

집행기준

104의3-168의14-11

건축 허가사항과 다르게 시공하여 공사중지 지시를 받은 경우

건축허가를 받은 사항과 다르게 공사를 시공함으로 인하여 행정기관의 공사 중지지시를 받은 경우의 해당 공사 중지기간은 건축이 제한된 기간에 해당되지 아니한다.

집행기준

104의3-168의14-12

건축허가를 받았으나 건설에 착공하지 못한 경우

건축허가를 신청하여 허가를 받았으나 관련법령에 의하여 건설에 착공하지 못한 경우에는 그 허가일 부터 제한된 기간은 정당한 사유로 인하여 사업에 사용하지 아니하는 기간으로 보아 비사업용토지 해당 여부를 판정하는 것이며, 건설경기의 침체와 경기불황을 이유로 착공하지 못한 경우에는 건축법에 따른 건축허가 제한으로 볼 수 없다.

집행기준

104의3-168의14-13

토지가 압류된 경우 건축허가 제한 여부

토지가 국가기관에 압류되어 있어 건축허가를 받지 못한 경우 「건축법」에 따른 건축허가 제한으로 볼 수 없다.

집행기준

104의3-168의14-14

사업장의 진입도로로서 사도 또는 불특정 다수인이 이용하는 도로의 경우

사업장(임시 작업장을 제외)의 진입도로로서 사도법에 따른 사도¹⁾ 또는 불특정다수인이 이용하는 도로에 해당하는 경우에는 사도 또는 도로로 이용되는 기간 동안은 사업에 사용한 기간으로 보는 것이다.

1) 국도, 지방도 등 일반인의 교통을 위하여 제공되는 도로나 도로법의 준용을 받는 도로가 아닌 것으로서 그 도로에 연결되는 길

집행기준

104의3-168의14-15

건축물 신축을 위하여 건설에 착공한 토지의 범위

지상에 건축물이 정착되어 있지 아니한 토지를 취득하여 사업용으로 사용하기 위하여 건설에 착공 (착공일이 불분명한 경우에는 착공신고서 제출일 기준)한 토지는 건설에 착공한 주체와 관계없이 취득일부터 2년 및 착공일 이후 건설이 진행 중인 기간은 사업용 토지로 보는 것이나, 건축허가가 나고 착공 전에 양도하는 경우에는 사업용으로 사용하기 위하여 건설에 착공한 토지로 보지 아니한다.

집행기준

104의3-168의14-16

가설건축물을 건설에 착공한 건축물로 보는지 여부

가설건축물의 건설에 착공하여 공사 중에 양도하는 경우에는 지상에 건축물이 정착되어 있지 아니한 토지를 취득하여 사업용으로 사용하기 위하여 건설에 착공한 토지로 보지 아니한다.

집행기준

104의3-168의14-17

토목공사 중인 토지의 비사업용 토지 여부

토지의 형질변경 허가를 받아 나무이전, 토지다지기, 일부 터파기 공사를 진행한 후 행정관청에 건설허가 및 이에 따른 착공신고를 하지 아니하고 토지를 양도한 경우 해당 토지는 건축 중에 있는 것으로 볼 수 없으므로 사업용으로 사용하기 위하여 건설에 착공한 토지로 보지 아니한다.

집행기준

104의3-168의14-18

저당권의 실행 그 밖에 채권을 변제받기 위하여 취득한 토지로 보는 경우

판결에 따른 위자료를 금전으로 지급받는 것에 갈음하여 토지로 대물변제받은 경우 해당 토지는 채권을 변제받기 위하여 취득한 토지에 해당하여 취득일부터 2년 기간 동안은 비사업용 토지로 보지 아니한다.

집행기준

104의3-168의14-19

저당권의 실행 그 밖에 채권을 변제받기 위하여 취득한 토지로 보지 않는 경우

채권자가 채권행사를 위하여 채무자 소유 토지를 가압류 및 강제경매신청하고, 강제경매 신청한 채권자가 「민사집행법」에 따른 매각허가 결정으로 강제경매 신청한 토지를 취득한 경우 해당 토지는 채권을 변제받기 위하여 취득한 토지로 보지 아니하므로 비사업용 토지에 해당된다.

집행기준

104의3-168의14-20

토지소유자가 무단점유자를 상대로 명도소송하는 경우

토지를 취득한 후 소유권에 관한 소송이 진행 중인 기간은 비사업용으로 보지 아니하며, 토지 소유자가 토지를 무단 점유한 자를 상대로 제기한 무허가 건축물 철거 및 토지 인도 청구 소송이 계속 중인 경우 비사업용으로 보지 아니하는 소유권에 관한 소송이 계속 중인 토지에 해당되지 아니한다.

집행기준

104의3-168의14-21

공동소유 임야를 지분별로 분할하는 경우

공동으로 소유하는 임야를 소유지분별로 분할하는 방법에 대한 소송의 경우 토지의 소유권에 관한 소송으로 보지 아니한다.

집행기준

104의3-168의14-22

소유권이전등기 말소소송 진행 기간

토지 매각을 위임받은 자가 허위로 토지 매각을 위임받은 자의 명의로 소유권이전등기 후 제3자에게 토지를 양도함으로써 당초 토지 소유자가 토지 매각을 위임받은 자 및 제3자를 상대로 소유권이전등기 말소 소송을 제기하여 승소한 경우 소유권이전등기 말소 소송이 계속(係屬)된 기간¹⁾은 비사업용 토지로 보지 아니하는 것이다.

1) 소송이 계속(係屬)된 기간 : 소장부분이 피고에게 송달된 때부터 법원 판결일까지 기간

집행기준

104의3-168의14-23

도시개발법에 따라 환지된 토지

구 분	관련법령	사업용으로 보는 기간
개발사업시행 기간에 취득하여 환지된 토지	소칙 §83의5①8호	건축이 가능한 날부터 2년

집행기준

104의3-168의14-24

건축물이 멸실·철거되거나 무너진 토지

건축물이 멸실·철거되거나 무너진 토지는 건축물이 멸실·철거되거나 무너진 날부터 2년 동안은 비사업용 토지로 보지 아니하는 것이며 가설건축물이나 무허가 주택은 이에 해당되지 아니한다.

집행기준

104의3-168의14-25

비사업용 토지의 기간기준을 적용할 때 법률에 정한 날을 양도일로 보는 경우

대 상	양도일로 보는 날
1. 민사집행법에 따른 경매에 따라 양도된 토지	최초 경매기일
2. 국세징수법에 따른 공매에 따라 양도된 토지	최초 공매일
3. 한국자산관리공사에 매각을 위임한 토지	매각을 위임한 날
4. 기타 부득이한 사유로 토지 양도에 일정한 기간이 소요되는 토지로서 아래의 조건을 모두 충족하는 토지 ① 전국을 보급지역으로 하는 일간신문을 포함한 3개 이상의 일간신문에 매각을 3일 이상 공고하고 공고일(공고일이 서로 다른 경우 최초의 공고일)로부터 1년 이내에 매각계약을 체결하는 토지 ② 매각예정가격이 상속세 및 증여세법 제60조부터 제64조 및 동법 시행령 제49조부터 제59조를 준용하여 평가한 시가 이하일 것 ③ 매각대금의 100분의70이상을 매각계약 체결일로부터 6개월 이후에 결제할 것	최초 공고일
5. 위 4호에 따른 토지로서 ②와 ③의 요건을 갖추어 매년 매각을 재공고하고 재공고일로부터 1년 이내에 매각계약을 체결한 토지로서 직전 매각공고시의 매각 예정가격에서 같은 금액의 100분의 10을 차감한 금액 이하로 재공고한 토지	최초 공고일

집행기준 104의3-168의14-26 20년 이상 소유한 농지 등의 범위

2006.12.31. 이전에 20년 이상 소유한 농지·임야 및 목장용지에 해당하는지는 해당 토지가 농지·임야 및 목장용지로 지목이 변경된 경우 그 소유기간을 합산하여 판정한다.

집행기준 104의3-168의14-27 소유기간이 다른 토지를 합필한 경우 20년 이상 소유 농지의 범위

2006.12.31. 이전에 20년 이상 소유한 농지(A)와 20년 미만 소유한 농지(B)를 1필지로 합병하여 2009.12.31.까지 양도하는 경우 2006.12.31. 이전에 20년 이상 소유한 농지(A) 면적은 비사업용 토지에서 제외된다.

집행기준 104의3-168의14-28 직계존속이 8년 이상 재촌·자경한 농지 등을 상속·증여받아 양도하는 토지

직계존속이 8년 이상 토지 소재지에 거주하면서 직접 경작한 농지, 8년 이상 임야 소재지에 사실상 거주하면서 주민등록이 되어 있는 자가 소유한 임야, 8년 이상 축산업을 영위하는 자가 소유하는 가축별 기준면적과 가축두수를 적용하여 계산한 토지의 면적 이내의 목장용지를 해당 직계존속으로부터 상속·증여받아 2008년 이후에 양도하는 경우 비사업용 토지로 보지 아니하며, 양도 당시 도시지역(녹지지역 및 개발제한구역은 제외)안의 토지는 제외한다.

2013.2.15. 이후 최초로 양도하는 분부터, 부·모 모두 직계존속에 포함되므로 부·모의 재촌·자경기간을 합산하여 8년을 산정하며, 배우자가 8년 이상 재촌·자경한 농지 등을 상속·증여받은 경우에도 비사업용토지에서 제외함

조부가 재촌·자경한 농지를 부(父)가 상속받아 재촌·자경하다가 사망하여 자녀가 상속받은 후 양도하는 경우 부(父)의 재촌·자경기간만 직계존속의 재촌·자경한 기간으로 보아 비사업용토지 여부를 판단함(기획재정부 재산세제과-902, 2012.11.1)

집행기준 104의3-168의14-29 이농한 자가 이농 당시 소유하고 있는 농지의 범위

8년 이상 농업에 종사하고 2006.12.31. 이전에 이농한 자가 이농 당시 소유하고 있는 농지(「농지법」 제7조에 따른 농지소유상한을 초과하는 부분을 포함한다)로서 2009.12.31.까지 양도하는 토지는 비사업용 토지로 보지 아니하는 것이며, 이농한 자가 농업경영을 중단한 후 해당 농지 소재지에 계속 거주하는 경우에도 적용된다.

집행기준

104의3-168의14-30

사업인정고시일의 의미

「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따라 시행하는 사업이 같은 법 제4조의 공익사업에 해당한다고 국토교통부장관의 인정을 받는 것을 사업인정이라 하며, 사업인정고시일은 국토교통부장관이 사업시행자의 성명 또는 명칭·사업의 종류·사업지역 및 수용 또는 사용할 토지의 세목을 관보에 고시한 날을 말한다.

집행기준

104의3-168의14-31

협의매수방식으로 토지를 수용하는 경우 사업 인정고시일

「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따른 사업시행자가 공익사업에 필요한 토지 전부를 협의 매수 방식으로 취득하여 사업인정을 받지 아니한 경우, 같은 법에서 규정하는 보상계획 공고일(공고를 생략한 경우에는 토지 소유자에게 보상계획을 통지한 날)을 사업인정고시일로 본다.

집행기준

104의3-168의14-32

협의매수된 이후 사업인정고시가 난 경우

「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따라 협의 매수된 이후에 사업인정고시가 난 경우 비사업용 토지에서 제외하는 사업인정고시일부터 5년* 이전에 취득한 토지에 해당하는지는 협의매수일이 아닌 사업인정고시일을 기준으로 판단한다.

* 2008.10.7.~2008.12.31. 기간 양도분 10년
2009.1.1.~2014.2.20. 기간 양도분 5년
2014.2.21.~2021.5.3. 기간 양도분 2년

집행기준

104의3-168의14-33

사업인정고시일부터 5년 이전인 토지 판정

공익사업용으로 수용되는 토지로서 취득일이 사업인정고시일부터 5년 이전인 토지 판정시 초일(사업인정고시일)은 산입하지 아니한다.

집행기준

104의3-168의14-34

사업인정고시일이 변경되는 경우

사업인정고시 이후 사업시행기간이 연장됨에 따라 사업시행기간을 변경하여 고시한 경우 사업인정고시일은 당초 고시일로 보아 비사업용 토지에 해당하는지를 판정한다.

집행기준

104의3-168의14-35

수용되고 남은 토지를 소유자의 요청에 따라 사업시행자가 협의 매수한 경우

「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 의하여 토지 소유자가 사업시행자에게 잔여 토지를 매수하여 줄 것을 청구하고 사업시행자가 그 토지를 협의 매수한 경우 비사업용 토지로 보지 아니하는 협의매수 또는 수용되는 토지에 해당된다.

집행기준

104의3-168의14-36

공익사업시행자로 지정되지 아니한 자에게 양도하는 경우

「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 도시계획시설 사업시행자로 지정되지 아니한 자에게 양도하는 경우 또는 공익사업시행자로 지정되기 전에 양도하는 경우에는 공익사업에 협의매수 또는 수용되는 토지에 해당되지 아니한다.

집행기준

104의3-168의14-37

택지개발촉진법상 사업인정고시일의 개정 연혁

2007.7.20.까지	2007.7.21.부터
개발계획 승인·고시일	예정지구의 지정·고시일

집행기준

104의3-168의14-38

택지개발촉진법상 사업인정고시일의 판정 사례

사 례	사업인정고시일
예정지구로 지정·고시(2006.11.1.) 후 공공기관 지방이전에 따른 혁신도시 건설 및 지원에 관한 특별법에 따라 예정지구로 지정 고시(2007.4.1.) 된 경우	2007.4.1.
개발계획 승인·고시(2006.7.21.) 후 공공기관 지방이전에 따른 혁신도시 건설 및 지원에 관한 특별법에 따라 예정지구로 지정 고시(2007.4.1.) 된 경우	2006.7.21.

참고 1. 【농지법에 따라 소유할 수 있는 농지】

농지법에 따라 소유할 수 있는 농지의 범위(소령 §168의8③)
농지법에 따라 소유할 수 있는 농지는 농지소재지 요건(집행기준 104의3-168의8-1 참고)을 갖춘 경우 재촌·자경에 관계없이 해당기간 동안은 사업용 토지로 본다.

1. 농림부령이 정하는 농업연구기관 등이 목적사업을 수행하기 위하여 소유하는 농지 (농지법 §6②2호)
2. 농업인이 아닌 개인이 주말 등을 이용하여 여가활동으로 농작물을 경작하고자 소유하는 주말·체험 영농농지(농지법 §6②3호, 2022.1.1.이후 양도분부터 제외)

농지법에 따라 소유할 수 있는 농지의 범위(소령 §168의8③)
 농지법에 따라 소유할 수 있는 농지는 농지소재지 요건(집행기준 104의3-168의8-1 참고)을
 갖춘 경우 재촌·자경에 관계없이 해당기간 동안은 사업용 토지로 본다.

3. 한국농촌공사가 매도하는 농어촌정비법에 의한 한계농지의 개발사업지구 내에 있는 1,500㎡ 미만의 농지 또는 같은 법에 따른 한계농지 등의 정비사업으로 조성된 농지(농지법 §6②9호)
4. 한국농촌공사가 취득하여 소유하는 농지(농지법 §6②10호 가목)
5. 공유수면매립법에 따라 농지를 취득하여 소유하는 농지(농지법 §6②10호 다목)
6. 상속(유증 포함)에 의하여 취득한 농지로서 그 상속개시일부터 3년이 경과하지 아니한 토지(농지법 §6②4호)
7. 8년 이상 농업경영을 하던 개인이 이농당시 소유하고 있던 농지로서 그 이농일로부터 3년이 경과하지 아니한 토지(농지법 §6②5호)
8. 농지전용허가를 받거나 농지전용신고를 한 자가 소유한 농지 또는 농지전용협의를 완료한 농지로서 해당 전용목적으로 사용하는 농지(농지법 §6②7호·8호)
9. 토지의 수용 또는 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률에 따라 사업시행자 등이 농지를 취득하여 소유하는 경우로서 해당 사업목적으로 사용되는 토지(농지법 §6②10호 라목·마목)

참고 2. 【축산용 토지 및 건물의 기준면적】

1) 가축별 기준면적

구 분	사업	가축두수	축사 및 부대시설		초지 또는 사료포		비 고
			축사 (㎡)	부대시설 (㎡)	초지 (ha)	사료포 (ha)	
한우(육우)	사육	1두당	7.5	5	0.5	0.25	말·노새·당나귀 사육 포함
한우(육우)	비육	1두당	7.5	5	0.2	0.1	
유 우	목장	1두당	11	7	0.5	0.25	
양	목장	10두당	8	3	0.5	0.25	
사슴	목장	10두당	66	16	0.5	0.25	
토끼	사육	100두당	33	7	0.2	0.1	친칠라 사육 포함
돼지	양돈	5두당	50	13	-	-	개 사육 포함
가금	양계	100두당	33	16	-	-	
밍크	사육	5두당	7	7	-	-	여우 사육 포함

2) 가축두수

가축두수는 다음 각 목의 어느 하나의 방법중 납세자가 선택하여 적용

- ㉠ 양도일 이전 최근 6과세기간 중 사업영위 3과세기간 최고 사육두수 평균
- ㉡ 양도일 이전 최근 4과세기간 중 사업영위 2과세기간 최고 사육두수 평균
- ㉢ 사업영위기간이 2년 이하이면 해당 사업영위 과세기간 최고 사육두수 평균

참고 3. 【부득이한 사유가 있어 해당기간 동안 사업에 사용한 것으로 간주하는 토지의 범위】

부득이한 사유 구분	비사업용 토지로 보지 아니하는 기간
법령에 따라 사용이 금지 또는 제한된 토지(소령 §168의14①1호)	사용이 금지 또는 제한된 기간
문화재보호구역 안의 토지(소령 §168의14①2호)	보호구역으로 지정된 기간
건축허가가 등이 제한된 토지(소칙 §83의5①1호)	건축허가가 제한된 기간
착공이 제한된 토지(소칙 §83의5①2호)	착공이 제한된 기간
사업장(임시사업장 제외)의 진입도로(소칙 §83의5①3호)	사도 또는 도로로 이용되는 기간
공공공지(公共空地)로 제공한 토지(소칙 §83의5①4호)	건축물의 착공일부터 공공공지로의 제공이 끝나는 날까지의 기간
건축물 신축을 위하여 취득한 토지(소칙 §83의5①5호)	토지 취득일부터 2년 및 착공일 이후 건설이 진행 중인 기간
저당권의 실행 등으로 취득한 토지(소칙 §83의5①6호)	취득일부터 2년
소유권에 관한 소송이 계속(係屬) 중인 토지(소칙 §83의5①7호)	법원에 소송이 계속되거나 법원에 의하여 사용이 금지된 기간
도시개발법에 따라 환지된 토지(소칙 §83의5①8호)	건축이 가능한 날부터 2년
건축물이 멸실·철거되거나 무너진 토지(소칙 §83의5①9호)	건축물이 멸실·철거되거나 무너진 날부터 2년
휴업·폐업 및 사업장을 이전한 토지(소칙 §83의5①10호)	휴업·폐업 또는 이전일부터 2년
천재지변 등의 사유로 자경하지 못하는 농지(소칙 §83의5①11호)	사유 발생일부터 2년
도시계획이 변경된 토지(소칙 §83의5①12호)	해당 사유가 발생한 기간

참고 4. 【부득이한 사유가 있어 비사업용 토지에서 배제되는 토지의 범위】

부득이한 사유가 있어 비사업용 토지에서 배제되는 토지의 범위 (소령 §168의14③ 및 소칙 §83의5③·④)
1. 2006.12.31. 이전에 상속받은 농지·임야 및 목장용지로서 2009.12.31.까지 양도하는 토지 2. 직계존속 또는 배우자가 8년이상 기획재정부령으로 정하는 토지 소재지에 거주하면서 직접 경작한 농지·임야 및 목장용지로서 이를 해당 직계존속 또는 해당 배우자로부터 상속·증여받은 토지(2008.1.1. 이후 양도분부터 적용) 다만, 도시지역(녹지지역 및 개발제한구역은 제외) 안의 토지는 제외한다. 3. 2006.12.31. 이전에 20년 이상을 소유한 농지·임야 및 목장용지로서 2009.12.31. 까지 양도하는 토지 4. 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 및 그밖의 법률에 따라 협의매수 또는 수용되는 토지로서 사업인정고시일이 2006.12.31. 이전인 토지 또는 취득일(상속받은 토지는 피상속인이 해당 토지를 취득 한 날)이 사업인정고시일부터 5년(2014.2.21.부터 2년) 이전인 토지 5. 소득세법 제104조의3 제1항 제1호 나목에 해당하는 농지로서 • 2005.12.31. 이전에 취득한 종중이 소유한 농지 • 상속에 의하여 취득한 농지로서 상속개시일부터 5년 이내에 양도하는 토지

부득이한 사유가 있어 비사업용 토지에서 배제되는 토지의 범위
(소령 §168의14③ 및 소칙 §83의5③·④)

6. 공장의 가동에 따른 소음·분진·악취 등으로 인하여 생활환경의 오염피해가 발생하는 지역 안의 토지로서 그 토지소유자의 요구에 따라 취득한 공장용 부속토지의 인접토지
7. 2006.12.31. 이전에 이농한 자가 농지법에 따라 이농당시 소유하고 있는 농지로서 2009.12.31.까지 양도하는 토지
8. 기업구조조정 촉진법에 따른 부실징후기업과 채권금융기관협의회가 같은 법 제10조에 따라 해당 부실징후기업의 경영정상화계획 이행을 위한 약정을 체결하고 그 부실징후 기업이 해당 약정에 따라 양도하는 토지(2008.12.31. 이전 취득한 것에 한정하며 2009.4.14.이후 양도분부터 적용)
9. 채권은행간 거래기업의 신용위험평가 및 기업구조조정방안 등에 대한 협의와 거래기업에 대한 채권은행 공동관리절차를 규정한 채권은행협의회 운영협약에 따른 관리대상기업과 채권은행자율협의회가 같은 협약 제19조에 따라 해당관리대상기업의 경영정상화계획 이행을 위한 특별약정을 체결하고 그 관리대상기업이 해당 약정에 따라 양도하는 토지(2009.4.14. 이후 양도분부터 적용)
10. 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제39조에 따라 산업시설구역의 산업용지를 소유하고 있는 입주기업체가 산업용지를 같은 법 제2조에 따른 관리기관(같은 법 제39조 각호의 유관기관 포함)에 양도하는 토지 (2009.4.14. 이후 양도분부터 적용)
11. 농촌근대화촉진법(법률 제4118호로 개정되기 전의 것)에 따른 방조제공사로 인한 해당 어민의 피해에 대한 보상대책으로 같은 법에 따라 조성된 농지를 보상한 경우로서 같은 법에 따른 농업진흥공사로부터 해당 농지를 최초로 취득하여 8년 이상 직접 경작한 농지(농지소재지 거주 요건은 적용하지 아니하며, 2009.4.14.이후 양도분부터 적용)
12. 「채무자의 회생 및 파산에 관한 법률」 제242조에 따른 회생계획인가결정에 따라 회생계획의 수행을 위하여 양도하는 토지

참고 5. 【다른 법률에서 사업인정 고시로 보는 준용일】

관련법령	사업인정고시 준용일
개발제한구역의 지정 및 권리에 관한 특별조치법(§19)	도시관리계획 결정일
경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 법률(§13)	실시계획 승인 고시일
고속철도건설촉진법(§12, 2004.12.31. 폐지)	실시계획 승인·고시일
공공기관 지방이전에 따른 혁신도시 건설 및 지원에 관한 특별법(§15)	혁신도시개발예정지구의 지정·고시일
국토의 계획 및 이용에 관한 법률(§96)	실시계획 고시일
농어촌 도로 정비법(§13)	도로노선 지정일
도시개발법(§22)	대상이 되는 토지 세목 고시일
도시 및 주거환경정비법(§40)	사업시행인가(사업시행계획서) 고시일

관련법령	사업인정고시 준용일
보금자리주택건설 등에 관한 특별법(§27)	주택지구 지정·고시일
산업입지 및 개발에 관한 법률(§22)	• 산업단지지정 고시일 • 실시계획승인 고시일
수도권신공항건설촉진법(§10)	실시계획 승인·고시일
신행정수도 후속대책을 위한 연기·공주지역 행정중심복합도시 건설을 위한 특별법(§24)	예정지역 등의 지정·고시일
자연공원법(§22)	공원사업시행계획결정·고시일
제주특별자치도 설치 및 국제자유도시조성을 위한 특별법(§233)	개발사업 시행 승인일
주택법(§27)	사업계획 승인일
지역균형개발 및 지방중소기업육성에관한법률(§19)	실시계획 고시일
택지개발촉진법(§12)	예정지구의 지정·고시일 ¹⁾
하수도법(§10)	공공하수도사업의 인가 또는 허가와 이의 고시일

1) 2007.7.20. 이전은 개발계획승인 고시일임



Chapter

제15장

양도소득세 신고 및 납부

집행기준

105-169-1

양도소득세과세표준 예정신고

양도소득세 과세대상자산을 양도한 거주자는 양도소득세과세표준을 양도자산별 구분에 따른 기간 이내에 납세지관할 세무서장에게 신고하여야 하며, 양도차익이 없거나 양도차손이 발생한 경우에도 해당된다.

구 분	예정신고 기한
부동산·부동산에 관한 권리·기타자산	양도일이 속하는 달의 말일부터 2월 이내
토지거래허가구역내의 토지로서 허가전에 잔금 청산한 경우	허가일(토지거래계약허가를 받기 전에 허가구역의 지정이 해제된 경우에는 그 해제일)이 속하는 달의 말일부터 2월 이내
주식 및 출자지분(해외주식 제외*)	양도일이 속하는 반기의 말일부터 2월 이내
피상속인이 토지 등을 양도하고 예정신고기한 이전에 사망한 경우	상속개시일이 속하는 달의 말일부터 6월 이내
행정소송 제기를 통해 수용보상금이 증액된 경우	해당 판결확정일이 속하는 달의 다음다음 달 말일까지 (이 경우 법정신고기한 내에 신고·납부가 이루어진 것으로 간주)
부담부증여의 채무액에 상당하는 부분으로서 양도로 보는 경우	양도일이 속하는 달의 말일부터 3개월

* 2012.1.1. 이후 양도하는 해외주식(「소득세법」 §94①3다목에 따른 주식)부터 제외

집행기준

105-169-2

예정신고 미이행시 가산세 부과

2009.12.31. 「소득세법」 개정으로 양도소득세 예정신고세액공제를 폐지하고 예정신고를 의무화함에 따라 2010.1.1.이후 양도소득세 과세대상자산을 양도하고 예정신고를 하지 아니한 경우에는 가산세를 부과한다.(국기법 부칙 제9911호 제6조)

- 신고불성실가산세
 - 일반무신고 가산세 : 20% (2010.12.31.까지 부동산·부동산에 관한 권리·기타자산을 양도하고 무신고한 경우 10%, 기한 후 신고를 한 경우 5%)
 - 일반과소신고 가산세 : 10%
- 납부불성실가산세 : 1일당 10,000분의 3 (연 10.95%)
 - * 가산세율 인하: 2019.2.12.부터 1일 0.025%, 2022.2.15. 이후부터 1일 0.022%

집행기준 112-175-1 분납세액 및 분납기한

납부할 세액	분납세액	분납기한
1,000만원 초과 2,000만원 이하	납부할 세액 - 1,000만원	납부기한 경과 후 2개월 이내 ¹⁾ (2009.1.1.이후 신고·납부분부터)
2,000만원 초과	납부할 세액 × 50%	

1) 2008.12.31. 이전은 납부기한 경과 후 45일 이내

집행기준 114-176의2-1 결정 또는 경정시 적용하는 양도가액 및 취득가액

실지거래가액에 의하여 양도소득과세표준 예정신고 또는 확정신고를 한 경우로서 해당 신고가액이 사실과 달라 실지거래가액을 확인한 때에는 그 확인된 가액으로 양도소득세를 경정하며 실지거래가액을 인정 또는 확인할 수 없는 경우는 매매사례가액, 감정가액, 환산가액, 기준시가를 순차로 적용하는 것이다.

집행기준 114의2-0-1 환산취득가액 적용에 따른 가산세

거주자가 건물을 신축 또는 증축(바닥면적 합계가 85㎡ 초과시 한정)하고 그 건물의 취득일 또는 증축일로부터 5년 이내에 해당 건물을 양도하여 감정가액 또는 환산취득가액을 취득가액으로 하는 경우에는 해당 건물 감정가액(증축시 증축분에 한정) 또는 환산가액(증축시 증축분에 한정)의 5%를 가산세로 적용한다. 이 경우 고가주택의 양도소득 계산 시 그 취득가액을 환산가액으로 하는 경우 전체 양도가액에 대한 환산취득가액에 「소득세법」 제114조의2의 가산세를 적용한다.



Chapter

제16장

국외자산 양도에 대한 양도소득세

집행기준

118의2-0-1

국외자산의 양도에 대한 납세의무

「소득세법 시행령」 제3조에 따라 내국법인의 국외사업장 등에 파견된 임직원으로서 가족이나 자산상 태로 보아 파견기간 종료 후 재입국할 것으로 인정되어 그 파견기간에 관계없이 거주자로 보는 자가 같은 법 제118조의2 각호에 따른 국외에 있는 자산을 양도한 경우 양도소득세 납세의무가 있다.

집행기준

118의2-0-2

국외부동산의 양도소득세 납세의무자 요건

국외 자산의 양도에 대하여 양도소득세 납세의무는 양도일 직전 5년 중 일정기간(3개월)동안 출국한 경우를 포함한다.

집행기준

118의2-178의2-1

과세대상 자산

해당 자산의 양도일까지 계속 5년 이상 국내에 주소 또는 거소를 둔 거주자가 다음의 국외에 있는 자산을 양도하는 경우에 양도소득세의 과세대상에 해당한다.

① 토지 또는 건물의 양도로 발생하는 소득	
② 부동산에 관한 권리 등	지상권·전세권과 부동산 임차권 부동산을 취득할 수 있는 권리
③ 주식양도	외국법인이 발생한 주식 등 내국법인이 발행한 주식 등으로서 증권시장과 유사한 시장으로서 외국에 있는 시장에 상장된 주식 등
④ 기타자산 등 양도	「소득세법」 제94조제1항제4호에 따른 기타자산 「소득세법」 제11조의2제1호에 따른 부동산에 관한 권리로서 미등기 양도자산

※ 파생상품은 2017.1.1. 이후 양도분(영 시행일 2018.2.13.이 속하는 과세기간 확정신고하는 분)부터 국내파생상품과 양도 손익을 합산하여 계산하고, 해외주식은 2020.1.1. 이후 양도분부터 국내주식과 양도손익을 합산하며, 기본공제금액도 파생 상품과 주식 각각 국내·외 합산하여 250만원씩 공제한다.

집행기준

118의2-178의3-1

국외자산의 양도가액

국외자산의 양도가액은 그 자산의 양도 당시의 실지거래가액으로 한다. 다만, 양도 당시의 실지 거래가액을 확인할 수 없는 경우에는 다음의 시가에 따른다.

시가를 산정할 수 있는 경우

- ① 국외자산의 양도에 대한 과세와 관련하여 이루어진 외국정부의 평가가액
- ② 국외자산의 양도일 또는 취득일 전후 6월 이내에 이루어진 실지거래가액
- ③ 국외자산의 양도일 또는 취득일 전후 6월 이내에 평가된 감정평가기관의 감정가액
- ④ 국외자산의 양도일 또는 취득일 전후 6월 이내에 수용 등을 통하여 확정된 국외자산의 보상가액

시가를 산정하기 어려운 경우

① 부동산 및 부동산에 관한 권리	「상속세 및 증여세법」 제61조·제62조·제64조 및 제65조를 준용하여 국외자산가액을 평가하는 것. 다만, 위 규정을 준용하여 국외자산가액을 평가하는 것이 적절하지 아니한 경우에는 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」 제2조 제4호에 따른 감정평가업자가 평가한 가액
② 유가증권	「상속세 및 증여세법」 제63조의 규정에 따른 평가방법을 준용하여 평가하는 것. 이 경우 같은 조 제1항제1호 가목의 규정 중 “평가기준일 이전·이후 각 2월”은 각각 “양도일·취득일 이전 1월”로 본다.

집행기준 118의2-178의5-1 양도차익의 외화환산

「소득세법」 제118조의4 제2항에 따른 국외자산의 양도차익을 계산할 때 양도가액 및 필요경비를 수령하거나 지출한 날 현재 외국환거래법에 따른 기준환율¹⁾ 또는 재정환율²⁾에 의하여 계산한다.

- 1) 기준환율(the basic exchange rate) : 외국환은행이 고객과 원화와 미달러화를 매매할 때 기준이 되는 환율을 말하며 시장 평균율이라고도 한다. 금융결제원의 자금중개실을 경유하여 외국환은행간에 거래되는 원화의 대 미달러화 현물환율과 거래액을 가중평균하여 산출한다.
- 2) 재정환율(arbitrage rate of exchange) : 기준환율을 이용하여 제3국의 환율을 간접적으로 계산한 환율

집행기준 118의6-178의7-1 외국 납부세액 공제

국외자산의 양도소득에 대하여 해당 외국에서 과세를 하는 경우 그 양도소득에 대하여 「소득세법 시행령」 제178조의7에서 정하는 국외자산 양도소득에 대한 세액¹⁾을 납부하였거나 납부할 것이 있을 때에는 다음의 각 방법 중 하나를 선택하여 적용받을 수 있다.

- ① 소득세법 제118조의5에 따라 계산한 해당 과세기간의 양도소득 산출세액에 국외자산 양도소득 금액이 그 과세기간의 양도소득금액에서 차지하는 비율을 곱하여 산출한 금액을 한도로 국외자산 양도소득세액을 해당 과세기간의 양도소득 산출세액에서 공제하는 방법
- ② 국외자산 양도소득에 대하여 납부하였거나 납부할 국외자산 양도소득세액을 해당 과세기간의 양도소득금액 계산상 필요경비에 산입하는 방법

- 1) 외국납부세액이란, 외국정부가 국외자산의 양도소득에 대하여 개인의 양도소득금액을 과세표준으로 하여 과세된 세액 또는 개인의 양도소득금액을 과세표준으로 하여 과세된 세의 부과세액을 말한다.

2024년 세법집행기준 신규조문 대비표 (양도소득세)

조문번호	종 전	개 정 안			
소득세법 88-152의3-4	기준중위소득 대상 : 종합소득 기준중위소득 범위 : 40% 이상	기준중위소득 대상 : 사업소득, 근로소득, 저작권 등 일부 기타소득 기준중위소득 범위 : 12개월로 환산한 금액의 40% 이상			
소득세법 88-152의3-5	연도별기준 중위소득	23년, 24년 중위소득 추가 * 2006~2010년 연도별 최저생계비 삭제			
소득세법 89-154-3	매매특약에 의한 멸실 또는 용도변경시 물건판정일 : 매매계약일	매매특약에 의한 멸실 또는 용도변경시 물건판정일 : 양도일			
소득세법 89-154-12	공장건물에 딸린 건물을 사원용 숙소로 사용하는 경우 주택 미해당	〈아파트는 주택에 포함〉 개인사업자의 사원용 숙소로 사용되는 아파트는 주택에 해당			
소득세법 89-155-1	일시적 2주택 중복보유 허용기간	'23.1.12. 이후 허용기간 변경분 반영 조정대상지역 내 종전주택 보유 및 신규 주택 취득시 허용기간 2년→3년·			
소득세법 89-155-14	공동상속주택 → 단독소유 변경시 공동 상속주택 배제	공동상속주택 → 단독소유 변경시 소득령 §155②의 상속주택에 해당 * 기재부 재산세제과-1031, 2023.9.4. 유권해석 반영			
소득세법 89-155-16	동거합가 후 상속받는 주택	동거합가 후 부→모→자가 상속받는 상속 주택도 소득령 §155②의 상속주택에 포함			
소득세법 89-155-22	혼입한 날의 의미 〈추 가〉	〈삭제〉 2주택자간 혼입합가시 혼입합가 특례 배제 여부			
소득세법 89-155-26	일시적2주택 + 혼입합가주택 또는 동거봉양합가주택	〈삭제〉			
소득세법 89-156의2-4	조정대상지역 내 주택 양도시 중과세율 적용	중과세율 적용 유예 반영 <table><tr><td>2주택¹⁾</td><td rowspan="2">일반세율 (중과세 유예)</td></tr><tr><td>3주택²⁾</td></tr></table>	2주택 ¹⁾	일반세율 (중과세 유예)	3주택 ²⁾
2주택 ¹⁾	일반세율 (중과세 유예)				
3주택 ²⁾					
소득세법 89-156의2-8	양도일 현재 다른 주택이 없는 경우	양도일 현재 다른 주택이 없는 경우* * 분양권도 포함			

조문번호	종 전	개 정 안
소득세법 89-156의2-10	주택 + 조합원입주권 비과세 사례	비과세 사례 적용 조문 표기
소득세법 89-156의2-11	재건축사업시행 중 주택의 대체주택 양도시 비과세 사례	대체주택 양도기한 개정부분(2년 → 3년) 사례 반영
소득세법 89-156의2-12	조문번호 변경 〈추 가〉	89-156의2-13 대체주택의 1세대1주택 판정시기 사업계획승인일 → 대체주택 취득시점
소득세법 89-156의2-13	〈조문변경〉	89-156의2-14
소득세법 89-156의2-13	〈조문변경〉	89-156의2-15
소득세법 89-156의3-1	〈신 설〉	분양권 → 주택(분양권) 취득시 소득령 §156의2 적용 배제
소득세법 89-156의3-1	〈신 설〉	일시적2주택+일시적1주택·1분양권 중첩 적용 불가
소득세법 94-157-1	주주1인등과 그의 특수관계인의 주식의 비율 및 총액 합계로 대주주 판정	비 최대주주 : 주주 본인 최대주주 : 주주 1인 및 특수관계인이 보유한 주식의 합계
소득세법 97-163-15	〈추 가〉	대항력 있는 전세보증금을 임차인이 부담한 경우 필요경비 산입
소득세법 97의2-163의2-1	5년	10년
소득세법 99-165-3	순자산가치로만 기준시가를 산정하는 경우 〈추 가〉	주식, 부동산 등 비율이 80% 이상, 잔여 존속기한이 3년 이내 법인
소득세법 100-159-1	상속세 및 증여세법 §61①,②,⑤	상속세 및 증여세법 §61①,②,⑤, §66
소득세법 100-166-12	〈추 가〉	* 기준시가는 공급계약 체결일 기준
소득세법 100-167-11	5년	10년
소득세법 104-0-4	세율	23년 변경된 세율 반영
소득세법 104-0-5	〈추 가〉 '23.5.9.	기본세율 + 20%p '25.5.9.

조문번호	종 전	개 정 안
소득세법 104의3-168의 11-23	아파트 분양권과 1필지의 나지를 소유한 경우 사업용 토지	〈삭 제〉
소득세법 104의3-168의 11-24	〈조문 변경〉	104의3-168의11-23
소득세법 118의2-0-1	〈장 변경〉	15장 → 16장
소득세법 118의2-0-2	〈장 변경〉	15장 → 16장

이 책에 실린 내용을 실무에 적용할 때는 반드시 관계법령 및
관련해석 등의 원본을 찾아 확인하시기 바랍니다.

양도소득세 집행기준



발행일자

2024년 10월

발행처

국세청 징세법무국 법규과

집필·편집

법규과장 신 상 모
행정사무관 최 영 훈
국세조사관 김 남 구
국세조사관 김 혜 정
국세조사관 김 효 동

전화

044) 204 - 3137 - 41

팩스

044) 216 - 6072

본 책자는 국세청 종사직원과 납세자의 실무 지침서로 사용하기 위하여
발간한 것이므로 출판을 목적으로 복제할 수 없습니다.

